Gdańsk, dnia ..... r.

Imię i nazwisko: .....

Adres zamieszkania: .....

Nr lokalu: .....

Nr księgi wieczystej (KW): .....

PESEL (opcjonalnie): .....

Prezydent Miasta Gdańska
Wydział Ekologii i Energetyki
Referat Polityki Ekologicznej
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

UWAGI I WNIOSKI

do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia pn. „Rozwój sieci buspasów w Gdańsku — buspas w ul. Spacerowej wraz z trasą rowerową"

złożone w trybie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1112)

W odpowiedzi na obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie przedsięwzięcia pn. „Rozwój sieci buspasów w Gdańsku — buspas w ul. Spacerowej wraz z trasą rowerową", niniejszym **zgłaszam udział w postępowaniu administracyjnym jako strona** na podstawie art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572; dalej: KPA) w zw. z art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1112; dalej: ustawa OOŚ) oraz składam poniższe uwagi i wnioski.

UZASADNIENIE INTERESU PRAWNEGO

Prawo rzeczowe do nieruchomości. Jestem właścicielem / współwłaścicielem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym osiedla Oliva Koncept przy ul. Spacerowej w Gdańsku, co potwierdza wpis w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku. Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1048) przysługuje mi udział w nieruchomości wspólnej, obejmującej grunt, na którym posadowiony jest budynek.

Art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy OOŚ. Nieruchomość, której jestem właścicielem / współwłaścicielem, znajduje się w obszarze 100 metrów od granic terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie. Zgodnie z art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy OOŚ, stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę.

Dodatkowe przesłanki oddziaływania. Planowane przedsięwzięcie — budowa buspasa i trasy rowerowej w ul. Spacerowej — będzie bezpośrednio oddziaływać na nieruchomość, którą zamieszkuję, poprzez: emisję hałasu (przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku wykazane w samej KIP), emisję zanieczyszczeń powietrza, drgania w fazie budowy i eksploatacji, wycinkę drzew stanowiących naturalną barierę ochronną, zmianę stosunków wodnych oraz ograniczenie dostępności komunikacyjnej w fazie realizacji.

PREAMBUŁA

Jako właściciel / współwłaściciel lokalu mieszkalnego w osiedlu Oliva Koncept przy ul. Spacerowej w Gdańsku-Oliwie, w bezpośredniej strefie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia — po wnikliwym zapoznaniu się z treścią Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (dalej: KIP) sporządzonej przez firmę NaturProjekt (www.naturprojekt.pl), niniejszym składam poniższe uwagi i wnioski.

W toku szczegółowej analizy KIP stwierdziłem/-am, że dokument ten zawiera szereg istotnych braków metodologicznych, niespójności wewnętrznych, uproszczeń analitycznych oraz pominięć, które w sposób zasadniczy podważają wiarygodność zawartych w nim wyników i wniosków. Stwierdzone uchybienia dotyczą wszystkich siedmiu kluczowych obszarów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zostały szczegółowo opisane w niniejszym piśmie.

Podstawowym zarzutem jest **nierzetelność opracowania KIP**, przejawiająca się w szczególności w:

— **niespójnościach wewnątrzdokumentowych**: prognoza natężenia ruchu autobusowego jest identyczna dla lat 2030 i 2034 (308/34 autobusy), pomimo że celem inwestycji jest zwiększenie atrakcyjności transportu autobusowego; jednocześnie w załącznikach DOCX dotyczących jakości powietrza ruch ogólny rośnie o 8,6% w tym samym okresie — co oznacza selektywne traktowanie danych w zależności od analizowanego parametru;

— **rażącej sprzeczności deklaracji**: KIP na str. 72 deklaruje, że inwestycja „nie spowoduje zniszczenia siedlisk przyrodniczych", podczas gdy na str. 15-16 wskazuje powierzchnię terenu objętego inwestycją na 55 ha, a na str. 71 potwierdza wycinkę 560 drzew i zniszczenie 3,7 ha zieleni — co stanowi wewnętrzną sprzeczność logiczną dokumentu;

— **niewystarczającej ochronie akustycznej**: mimo uwzględnienia osiedla Oliva Koncept w modelu akustycznym (receptory 2–13), zaprojektowane ekrany o wysokości 3–6 m nie chronią mieszkań na wyższych piętrach budynków wielorodzinnych, a zastosowana klasa A3/B3 stanowi absolutne minimum normatywne;

— **jednostronności zabezpieczeń akustycznych**: wszystkie 8 ekranów akustycznych zaprojektowano wyłącznie po stronie lewej trasy, pozostawiając receptor o najwyższym przekroczeniu norm (1* — 74,2 dB(A) w dzień, 67,7 dB(A) w nocy, rok 2034) bez jakiejkolwiek ochrony;

— **braku konsultacji społecznych**: przez cztery lata (2020-2024) nie przeprowadzono żadnych konsultacji z mieszkańcami terenów bezpośrednio przylegających do planowanej trasy; Rada Dzielnicy Oliwa złożyła formalny apel o wstrzymanie prac, a Prezydent Miasta Gdańska ostatecznie uznał protesty za zasadne i wstrzymał prace w październiku 2024 r.;

— **braku kluczowych analiz**: KIP nie zawiera analizy poziomu maksymalnego hałasu LAmax, analizy hałasu niskoczęstotliwościowego, analizy drgań w fazie eksploatacji, analizy wrażliwości modelu akustycznego, analizy ruchu indukowanego, bilansu wód opadowych, szczegółowej organizacji ruchu na czas budowy ani pełnej inwentaryzacji przyrodniczej.

Wobec powyższego, niniejszym pismem podnoszę szczegółowe uwagi merytoryczne pogrupowane w siedem części tematycznych, wraz z odpowiadającymi im wnioskami formalnymi. Każda uwaga opiera się na konkretnych danych z KIP, obowiązujących przepisach prawa oraz normach technicznych. Wnoszę o zobowiązanie inwestora do uzupełnienia, skorygowania lub ponownego opracowania KIP w zakresie wskazanym w poszczególnych uwagach, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

SPIS TREŚCI

4. Uwagi dotyczące zaniedbań w zakresie infrastruktury drogowej 8

4.1. Parametry techniczne projektowanej drogi — przyjęcie wartości minimalnych 8
4.2. Prognoza ruchu — brak analizy ruchu indukowanego i przesunięcia modalnego 9
4.3. Odwodnienie drogi — ogólnikowy opis zamiast projektu 11
4.4. Organizacja ruchu na czas budowy — 18 do 24 miesięcy utrudnień 13
4.5. Dostępność komunikacyjna mieszkańców w fazie budowy — izolacja osiedla 15

3. Uwagi dotyczące zaniedbań w zakresie ochrony fauny 18

3.1. Wniosek o przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji faunistycznej w cyklu rocznym 18
3.2. Wniosek o formalne odnotowanie przez organ niekompletności badań 19
3.3. Wniosek o przeprowadzenie inwentaryzacji zimowisk nietoperzy w sezonie 20
3.4. Wniosek o przeprowadzenie pełnej oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 21
3.5. Wniosek o przeprowadzenie analizy wpływu oświetlenia drogowego na nietoperze 22
3.6. Wniosek o inwentaryzację dziupli w 560 drzewach przeznaczonych do wycinki 23
3.7. Wniosek o analizę wpływu ekranów akustycznych jako bariery przelotowej dla 23
3.8. Wniosek o uzupełnienie inwentaryzacji chiropterofauny do spodziewanej liczby 24
3.9. Wniosek o przeprowadzenie kartowania awifauny lęgowej w sezonie lęgowym 25
3.10. Wniosek o przeprowadzenie mapowania szlaków migracyjnych płazów w sezonie 26
3.11. Wniosek o zaprojektowanie przejść dla płazów pod drogą 26
3.12. Wniosek o inwentaryzację zbiorników rozrodczych płazów w strefie 27
3.13. Wniosek o analizę efektu bariery ekologicznej dla ssaków średnich 28
3.14. Wniosek o zobowiązanie inwestora do wycofania lub gruntownego 29

6. Uwagi dotyczące zaniedbań proceduralnych i w zakresie partycypacji społecznej 31

6.1. Brak konsultacji społecznych -- naruszenie praw partycypacyjnych 31
6.2. Pominięcie osiedla Oliva Koncept w dokumentacji KIP 33
6.3. Nieskuteczność systemu zawiadamiania stron postępowania 34
6.4. Brak analizy wpływu na zabudowę wielorodzinną i oszacowania liczby 35
6.5. Brak identyfikacji grup interesariuszy 36
6.6. Brak informacji o źródłach finansowania i harmonogramie realizacji 37
6.7. Rażąco niewystarczająca analiza konfliktów społecznych 38

5. Uwagi dotyczące zaniedbań w obszarze budowlanym i geotechnicznym 41

5.1. Wniosek o wykonanie pełnej analizy wpływu drgań z robót budowlanych na 41
5.2. Wniosek o wykonanie przeglądu stanu technicznego budynków przed 43
5.3. Wniosek o analizę wpływu drgań na grunty niespoiste 44
5.4. Wniosek o szczegółową analizę zagrożenia osuwiskowego 46
5.5. Wniosek o opracowanie modelu hydrogeologicznego wpływu odwodnienia na 47
5.6. Wniosek o opracowanie bilansu wodnego terenu inwestycji i jej otoczenia 48
5.7. Wniosek o rozszerzenie analizy izolacyjności akustycznej na wszystkie budynki w 49
5.8. Wniosek o analizę wpływu ekranów akustycznych na nasłonecznienie budynków 50
5.9. Wniosek o analizę wpływu ekranów akustycznych na wentylację naturalną 51
5.10. Wniosek o analizę wpływu inwestycji na wartość nieruchomości w strefie 52
5.11. Wniosek o zastąpienie sformułowań warunkowych twardymi wymogami 53

2. Uwagi dotyczące zaniedbań w zakresie ochrony flory i szaty roślinnej 56

2.1. Wniosek o przeprowadzenie inwentaryzacji wiosennej flory naczyniowej 56
2.2. Wniosek o przeprowadzenie inwentaryzacji jesiennej ze szczególnym 57
2.3. Wniosek o wyjaśnienie rażącej sprzeczności wewnętrznej KIP dotyczącej 57
2.4. Wniosek o opracowanie programu nasadzeń zastępczych w stosunku 58
2.5. Wniosek o opracowanie planu kompensacji siedliskowej za 3,7 ha siedlisk Natura 59
2.6. Wniosek o wykonanie pełnej inwentaryzacji dendrologicznej 560 drzew 61
2.7. Wniosek o opracowanie indywidualnego planu ochrony pomnika przyrody -- dębu 62
2.8. Wniosek o przeprowadzenie analizy ryzyka introdukcji gatunków inwazyjnych 63
2.9. Wniosek o analizę zgodności inwestycji z planem ochrony Trójmiejskiego Parku 63
2.10. Wniosek o uzyskanie decyzji derogacyjnych dla gatunków porostów ściśle 64
2.11. Wniosek o weryfikację rzeczywistej strefy oddziaływania inwestycji z 65
2.12. Wniosek o wyjaśnienie opracowania KIP przed zakończeniem projektu 66
2.13. Wniosek o identyfikację i ochronę drzew potencjalnie pomnikowych wśród 560 67
2.14. Wniosek o przedstawienie metodyki kartowania fitosocjologicznego 68

1. Uwagi dotyczące zaniedbań w zakresie oddziaływania akustycznego 70

1.1. Brak odrębnego modelowania emisji hałasu z pasa autobusowego 70
1.2. Niespójność prognozy natężenia ruchu autobusowego w horyzontach 2030 i 2034 70
1.3. Brak ekranów akustycznych po stronie prawej trasy — receptor nr 1* 71
1.4. Brak analizy skuteczności ekranów dla wyższych kondygnacji budynków 72
1.5. Brak analizy poziomu maksymalnego hałasu LAmax 73
1.6. Brak pomiarów weryfikacyjnych stanu istniejącego (tło akustyczne) 74
1.7. Brak analizy hałasu niskoczęstotliwościowego (pasmo 20-200 Hz) 75
1.8. Brak analizy drgań w fazie eksploatacji 76
1.9. Brak analizy wrażliwości modelu akustycznego na zwiększoną liczbę autobusów 77
1.10. Niedostateczna klasa ekranów akustycznych (A3/B3 — absolutne minimum) 77
1.11. Pominięcie analizy nawierzchni o obniżonej emisji hałasu 78
1.12. Brak analizy kumulacji hałasu z innymi źródłami 78
1.13. Brak uwzględnienia niepewności modelu akustycznego w wynikach 79
1.14. Brak wskazania źródła i metodyki prognozy ruchu 80
1.15. Wątpliwy procent korzystnych warunków propagacji hałasu w porze nocnej 80
1.16. Brak analizy wpływu ekranów akustycznych na nasłonecznienie i estetykę 81

7. Uwagi dotyczące zaniedbań administracyjnych i prawnych 83

7.1. KONIECZNOŚĆ PRZEPROWADZENIA PEŁNEJ OCENY 83
7.2. SPECUSTAWA ZRID A OCHRONA ŚRODOWISKA I MPZP 86
7.3. WIĄŻĄCE UZGODNIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY 87
7.4. PODSTAWY PRAWNE ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH -- 88
7.5. ANALIZA PROCESU WYWŁASZCZEŃ 89
7.6. ROZPRAWA ADMINISTRACYJNA OTWARTA DLA SPOŁECZEŃSTWA 90
7.7. ANALIZA WARIANTOWA INWESTYCJI 91
7.8. ZASADA PRZEZORNOŚCI (PRECAUTIONARY PRINCIPLE) WOBEC 92
7.9. MONITORING POREALIZACYJNY 93
7.10. DOSTĘP DO PEŁNEJ DOKUMENTACJI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 95

4. UWAGI DOTYCZĄCE ZANIEDBAŃ W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Uwagi 4.1 – 4.5 (5 uwag)

4.1. Parametry techniczne projektowanej drogi — przyjęcie wartości minimalnych

1. W toku analizy rozdziału 2.5.1 KIP (str. 16–17) ustalono, że projektanci przyjęli parametry geometryczne drogi na dolnej granicy dopuszczalnego zakresu normatywnego. Szerokość pasów ruchu ustalono na 3,0 m, a ścieżkę rowerową zaprojektowano o szerokości minimalnej 3,0 m. Na stronie 17 KIP wskazano: „szerokość pasów ruchu: 3,0 m". Tymczasem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie[11] — w szczególności § 15 ust. 1 oraz § 43 — dla drogi klasy G (głównej), jaką jest ul. Spacerowa (droga wojewódzka nr 218, co podaje KIP na str. 17), optymalna szerokość pasa ruchu wynosi 3,5 m.

Na przedmiotowym odcinku drogi poruszają się autobusy przegubowe o długości 18 metrów i szerokości nadwozia około 2,55 m — przy pasie o szerokości 3,0 m margines wynosi zaledwie 22,5 cm z każdej strony. Stanowi to absolutne minimum. Przy uwzględnieniu warunków wiatrowych panujących na tym terenie — jak wskazano w KIP na str. 28, przeważają wiatry z sektora zachodniego i południowo-zachodniego, a udział wiatrów o prędkości powyżej 10 m/s wynosi 16% dni w roku — margines ten jest niewystarczający.

Ul. Spacerowa charakteryzuje się łukami, zmienną niweletą oraz odcinkami leśnymi o ograniczonej widoczności. Na stronie 17 KIP podano prędkość projektową Vdp = 50 km/h na terenie zabudowanym i Vdp = 60 km/h na terenie niezabudowanym (warunki trudne). Przy takich prędkościach i warunkach geometrycznych tej drogi warunki te nie zapewniają wystarczającego poziomu bezpieczeństwa przy prędkości 50 km/h na pasie o szerokości 3,0 m obok autobusu przegubowego poruszającego się po buspasie o takiej samej szerokości.

Wątpliwości budzi również kwestia poboczy. KIP na stronie 17 podaje: „szerokość poboczy: 1,25 m poboczy gruntowych utwardzonych i 0,5 m poboczy gruntowych lub 0,75 poboczy gruntowych". Ponownie są to wartości minimalne. Pobocze pełni funkcję strefy bezpieczeństwa — miejsca awaryjnego zatrzymania oraz przestrzeni ochronnej dla pieszych. Na odcinku leśnym ul. Spacerowej, w sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, wąskie pobocze zwiększa również ryzyko kolizji ze zwierzyną leśną, której obecność na jezdni jest na tym terenie regularnie odnotowywana.

Zgodnie z § 17 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. standardowa szerokość pasa ruchu dla drogi klasy G wynosi 3,50 m. Wartość 3,00 m jest dopuszczalna wyłącznie w tzw. warunkach trudnych — stanowi absolutne minimum normatywne. W innych miastach (Kraków, Poznań, Warszawa) stosuje się dla buspasów szerokość 3,5 m, co czyni odstępstwo w niniejszej inwestycji nieuzasadnionym. KIP nie zawiera żadnej analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) uwzględniającej przyjęte minimalne szerokości pasów.

Przyjęcie minimalnych parametrów geometrycznych budzi poważne wątpliwości co do bezpieczeństwa użytkowników drogi. Jednocześnie poszerzenie drogi do parametrów optymalnych (3,5 m) zwiększyłoby całkowitą szerokość pasa drogowego — a tym samym skalę wycinki drzew i destrukcję siedlisk przyrodniczych. Jak wynika z KIP (str. 124), już w obecnym kształcie jezdnia z buspasem, trasą rowerową i ekranami akustycznymi o wysokości do 6 m tworzy barierę ekologiczną o szerokości kilkunastu do kilkudziesięciu metrów, przebiegającą na długości ponad 5 km przez tereny leśne Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Dalsze jej poszerzanie pogłębiłoby fragmentację siedlisk i zwiększyło śmiertelność fauny na szlakach migracyjnych.

Zachodzi zatem wewnętrzna sprzeczność projektu: droga w obecnym kształcie nie zapewnia bezpieczeństwa użytkownikom, a jej poszerzenie pogłębia szkody środowiskowe. Sprzeczność ta stanowi kolejny argument za wymogiem pełnego Raportu Oddziaływania na Środowisko, w którym inwestor powinien rozstrzygnąć ten dylemat wariantowo — przedstawiając rozwiązania godzące bezpieczeństwo ruchu drogowego z minimalizacją ingerencji w środowisko.

Wnosi się o przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) wykazującej, że przyjęte minimalne parametry geometryczne zapewniają bezpieczeństwo użytkowników — a w przypadku gdy analiza tego nie potwierdzi — o przedstawienie wariantów projektowych uwzględniających zarówno bezpieczeństwo użytkowników drogi, jak i minimalizację ingerencji w środowisko (wycinka drzew, zniszczenie siedlisk Natura 2000, fragmentacja szlaków migracyjnych fauny).

4.2. Prognoza ruchu — brak analizy ruchu indukowanego i przesunięcia modalnego

2. Drugie zagadnienie dotyczy danych o ruchu drogowym przedstawionych w KIP, a w szczególności braków w zakresie prognozowania ruchu. W tabeli 4.12 na stronach 78–80 KIP podano prognozy natężenia ruchu dla lat 2030 i 2034. Natężenie średnie dobowe wynosi 24 331 pojazdów na dobę w 2030 r. i 26 430 pojazdów na dobę w 2034 r. dla obu odcinków drogi (odcinek 1: ul. Opacka–Leśniczówka Renuszewo i odcinek 2: Leśniczówka Renuszewo–węzeł Wysoka). Dane te budzą poważne wątpliwości z kilku powodów.

Po pierwsze, struktura rodzajowa ruchu jest identyczna dla obu odcinków w obu prognozowanych latach. W 2030 r.: motocykle 372 (1,53%), samochody osobowe 22 512 (92,52%), samochody dostawcze 1 000 (4,11%), samochody ciężarowe lekkie 37 (0,15%), samochody ciężarowe ciężkie 68 (0,28%), autobusy 342 (1,41%). W 2034 r.: motocykle 404 (1,53%), samochody osobowe 24 483 (92,63%), samochody dostawcze 1 088 (4,12%), samochody ciężarowe lekkie 39 (0,15%), samochody ciężarowe ciężkie 74 (0,28%), autobusy 342 (1,29%). Prognozy zakładają identyczną liczbę autobusów — 342 dziennie zarówno w 2030, jak i w 2034 r. Tymczasem deklarowanym celem inwestycji — jak wskazano w KIP na str. 15, w rozdziale 2.3 — jest „poprawa przepustowości ul. Spacerowej poprzez wprowadzenie buspasów oraz modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej" oraz „zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego". Jeśli buspasy mają zwiększyć atrakcyjność transportu publicznego, logiczne jest założenie zwiększenia liczby kursów autobusowych. Stała liczba autobusów w prognozach stoi w sprzeczności z deklarowanym celem inwestycji.

KIP nie zawiera żadnej analizy ruchu indukowanego ani przesunięcia modalnego. Ruch indukowany (generated traffic) to dodatkowy ruch drogowy powstający w wyniku poprawy warunków na danej trasie. Przesunięcie modalne (modal shift) to zjawisko przesiadania się użytkowników z jednego środka transportu na inny — np. z samochodu na autobus dzięki skróceniu czasu przejazdu na buspasie.

Żadne z tych zjawisk nie zostało w KIP przeanalizowane. Tymczasem art. 66 ust. 1 pkt 8 ustawy OOŚ wymaga, aby karta informacyjna przedsięwzięcia zawierała informacje o „przewidywanym oddziaływaniu na środowisko" — ocena tego oddziaływania nie jest możliwa bez ustalenia, jak zmieni się ruch po wprowadzeniu buspasów. Wytyczne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące prognozowania ruchu wymagają uwzględnienia ruchu indukowanego przy ocenie oddziaływania inwestycji drogowych na środowisko.

Brak analizy przesunięcia modalnego uniemożliwia ustalenie, czy po wybudowaniu buspasów natężenie ruchu samochodowego na ul. Spacerowej wzrośnie (wskutek zmniejszenia liczby pasów dla samochodów z 2/2 na 1/2+1 na odcinku od ul. Opackiej do Leśniczówki, jak wynika z opisu wariantu 2 na str. 16 KIP), czy też zmaleje w wyniku przesiadania się kierowców na komunikację zbiorową.

W toku analizy załączników DOCX dołączonych do KIP — plików z danymi o stężeniach zanieczyszczeń powietrza — ujawniono niespójność wewnątrzdokumentową. W tych plikach ruch ogólny rośnie z 2 140 pojazdów na godzinę w roku 2030 do 2 325 pojazdów na godzinę w roku 2034, czyli o 8,6%. Natomiast w analizie akustycznej (tabela 4.3 KIP, str. 61) liczba autobusów jest identyczna dla obu lat: 308 dziennie i 34 nocą. Oznacza to, że autorzy KIP stosowali prognozy wzrostu ruchu w jednej części dokumentu

(jakość powietrza), a w innej (akustyka) je pominęli. Niespójność ta budzi poważne wątpliwości co do wiarygodności prognoz ruchu jako całości.

Ponadto w toku analizy załączników DOCX z analizą jakości powietrza ustalono, że zastosowano model dyspersji CALINE3 (California Line Source Dispersion Model) — model opracowany w latach 70. XX wieku. CALINE3 nie uwzględnia efektów topograficznych (ul. Spacerowa to droga z istotnymi różnicami wzniesień), nie modeluje kanionu leśnego (droga otoczona drzewami ogranicza dyspersję zanieczyszczeń) i nie uwzględnia wtórnych reakcji chemicznych. Istnieją nowsze, dokładniejsze alternatywy: CALINE4, AERMOD czy OSPM. Dodatkowo obliczenia w tych załącznikach dotyczą wyłącznie emisji z drogi — nie uwzględniają istniejącego tła zanieczyszczeń, co oznacza, że rzeczywiste stężenia mogą być wyższe niż podane w wynikach.

Wnosi się o wykonanie rzetelnej analizy ruchu indukowanego i przesunięcia modalnego, obejmującej: (a) modelowanie transportowe z uwzględnieniem scenariuszy przesiadania się kierowców na komunikację zbiorową, (b) prognozę zmiany natężenia ruchu na ul. Spacerowej i trasach alternatywnych po uruchomieniu buspasów, (c) wyjaśnienie, dlaczego prognozy ruchu dla 2030 i 2034 roku zakładają identyczną liczbę autobusów (342/dobę) mimo deklarowanego celu zwiększenia atrakcyjności transportu zbiorowego.

4.3. Odwodnienie drogi — ogólnikowy opis zamiast projektu

3. W toku analizy podrozdziału 2.5.5 KIP (str. 18) zatytułowanego „Odwodnienie drogi" stwierdzono, że opis systemu odwodnienia ma charakter wyłącznie ogólnikowy i nie spełnia wymogu pozwalającego na rzetelną ocenę oddziaływania na środowisko.

KIP stwierdza ogólnie, że „wody opadowe oraz roztopowe będą odprowadzane z projektowanych nawierzchni sieciami kanalizacji deszczowej w sposób grawitacyjny" i że „odbiornikami wód opadowych i roztopowych będą istniejące sieci kanalizacji deszczowej oraz istniejące i projektowane rowy przydrożne". Dalej podano informację o planowanych średnicach przewodów od DN200 do DN700 o łącznej długości około 3,0 km, a także wzmiankę o zbiornikach retencyjno-infiltracyjnych i separatorach. Są to jednak wyłącznie ogólne założenia, a nie projekt.

Gdańsk leży na terenie morenowym z dużymi różnicami wysokości — KIP na str. 28 podaje, że różnica wysokości między najniżej a najwyżej położonym punktem w Gdańsku przekracza 100 m. Ul. Spacerowa biegnie przez teren o zróżnicowanej rzeźbie, częściowo przez las, częściowo przez zabudowę. Wody opadowe z 55 ha powierzchni terenu objętej inwestycją (jak podano na str. 15 KIP) wymagają odprowadzenia w sposób kontrolowany.

Na stronie 31 KIP, w podrozdziale 3.1.6 „Warunki hydrologiczne", wskazano, że najbliższy ciek — Potok Rynarzewski — przebiega po lewej stronie planowanej inwestycji w minimalnej odległości 30 m. Drugi ciek — Potok Oliwski — znajduje się w odległości około 100 m. Zachodzi uzasadniona obawa, że bez szczegółowego bilansu wód opadowych nie jest możliwe ustalenie, ile wody spłynie z nowej nawierzchni, jakie jest tempo spływu ani czy istniejące cieki i kanalizacja są w stanie tę wodę przyjąć.

Art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1478)[12] reguluje kwestie wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi, wymagając spełnienia określonych warunków. Art. 66 ust. 1 pkt 6 ustawy OOŚ wymaga natomiast podania informacji o „zapotrzebowaniu i sposobie odprowadzania wód opadowych". Ogólnikowy opis zawarty w KIP, bez konkretnych obliczeń hydraulicznych, bez bilansu wód opadowych, bez wskazania pojemności retencyjnej zbiorników — nie spełnia tego wymogu w sposób pozwalający na rzetelną ocenę oddziaływania na środowisko.

Zwiększenie powierzchni utwardzonej o dziesiątki hektarów rodzi uzasadnioną obawę o podtopienia terenów przylegających, w tym osiedli mieszkaniowych, a także o pogorszenie stanu ekologicznego Potoku Oliwskiego, który już obecnie jest obciążony. KIP nie odpowiada na pytanie, czy separatory i zbiorniki retencyjne będą miały wystarczającą pojemność.

Dodatkowo KIP na stronie 27 podaje, że na przedmiotowym obszarze występują holoceńskie rzeczne grunty niespoiste (45%), plejstoceńskie wodnolodowcowe grunty niespoiste (35%), plejstoceńskie lodowcowe grunty spoiste (15%) i holoceńskie jeziorne grunty nieorganiczne (5%). Taki skład geologiczny oznacza zróżnicowane warunki infiltracyjne — w jednym miejscu woda będzie wsiąkać szybko, w innym nie będzie infiltracji. Bez szczegółowych obliczeń nie jest możliwe zaprojektowanie skutecznego systemu odwodnienia.

Wnosi się o przedstawienie szczegółowego projektu odwodnienia, obejmującego: bilans wód opadowych dla poszczególnych odcinków drogi, obliczenia hydrauliczne, lokalizację i parametry zbiorników retencyjno-infiltracyjnych, lokalizację i wydajność separatorów substancji ropopochodnych, analizę wpływu odprowadzanych wód na stan Potoku Rynarzewskiego i Potoku Oliwskiego, a także ocenę wydolności istniejącej kanalizacji deszczowej jako odbiornika dodatkowych wód opadowych z terenu inwestycji.

Zagrożenie bezpośrednie dla osiedla Oliva Koncept. Osiedle Oliva Koncept jest szczególnie narażone na skutki niewłaściwego odwodnienia planowanej inwestycji. Uszczelnienie 55 ha powierzchni terenu i odprowadzenie wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej bez szczegółowego bilansu hydraulicznego rodzi realne ryzyko podtopień terenów przylegających do inwestycji — w tym osiedla Oliva Koncept.

Zwiększony spływ powierzchniowy z nowej nawierzchni drogowej, przy intensywnych opadach (które w Gdańsku mają charakter nawalny), może przekroczyć pojemność istniejącej kanalizacji i spowodować zalewanie piwnic, garaży podziemnych oraz terenów zielonych osiedla. W związku z powyższym wnosi się dodatkowo o zobowiązanie inwestora do uwzględnienia w projekcie odwodnienia ochrony osiedla Oliva Koncept przed podtopieniami, w tym: (a) wykonania obliczeń hydraulicznych dla deszczu nawalnego o prawdopodobieństwie p=1% (raz na 100 lat), (b) zaprojektowania zbiorników retencyjnych o pojemności zapewniającej bezpieczne buforowanie spływu, (c) ustanowienia monitoringu poziomu wód gruntowych w otoczeniu osiedla.

4.4. Organizacja ruchu na czas budowy — 18 do 24 miesięcy utrudnień komunikacyjnych

4. Zagadnienie to ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców osiedli położonych przy ul. Spacerowej. KIP na stronach 20–22, w rozdziale 2.6 „Rodzaj technologii" oraz w podrozdziale 2.6.1, opisuje technologię realizacji inwestycji. Wymieniono tam m.in. „prace związane z tymczasową organizacją ruchu na czas realizacji inwestycji" — jest to jednak jedyne zdanie na ten temat w całym 145-stronicowym dokumencie, dotyczące kwestii o fundamentalnym znaczeniu dla mieszkańców ul. Spacerowej i osiedli przyległych.

Budowa ma trwać od 18 do 24 miesięcy. Stanowi to fundamentalną przebudowę drogi na odcinku 5,5 km (str. 15 KIP), obejmującą — jak wynika z podrozdziału 2.6.1, str. 21 — wycinkę zieleni, zdjęcie warstwy humusu, rozebranie istniejącej nawierzchni, wykonanie wykopów i korytowań, budowę sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technicznego, zabezpieczanie i przebudowę sieci pod jezdniami, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie nowych nawierzchni, systemu odwodnienia, elementów BRD oraz roboty wykończeniowe.

Ul. Spacerowa jest jedyną drogą łączącą rejon Gdańska-Oliwy z centrum miasta w kierunku zachodnim i północno-zachodnim. Brak jest alternatywnej trasy równoległej. Ulice boczne — Karwieńska, Kościerska, Opacka — mają ograniczoną przepustowość i już obecnie w godzinach szczytu ulegają zakorkowania. Przekierowanie ruchu na te ulice w okresie budowy spowoduje ich całkowite zablokowanie.

Na stronie 22 KIP podano, że „prace będą prowadzone w ciągu dnia, tj. od 6:00 do 22:00", a „w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych technologicznie i organizacyjnie, dopuszcza się pracę w porze nocnej tj. w godzinach od 22:00 do 6:00". Na str. 21 KIP wymieniono sprzęt, który będzie użytkowany: frezarki, koparki, ładowarki, spycharki, równiarki, walce, samochody rozładowcze, zagęszczarki, urządzenia o napędzie elektrycznym bądź spalinowym. Praca tego sprzętu w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli

mieszkaniowych, potencjalnie również w porze nocnej, przez okres 18–24 miesięcy stanowi istotną uciążliwość dla mieszkańców.

Sformułowanie zawarte na stronie 22 KIP, że „zaplecze budowy oraz organizacja ruchu będą dostosowane do etapowania prac zapewniającego utrzymanie komunikacji lokalnej", nie precyzuje zakresu etapowania ani tras objazdowych. Nie wskazano, ile pasów ruchu będzie otwartych w poszczególnych fazach budowy, jaką trasą będą kursować autobusy ani gdzie zlokalizowane zostaną tymczasowe przystanki.

Art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym[13] w powiązaniu z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach[14] reguluje kwestie organizacji ruchu na czas robót w pasie drogowym. Zgodnie z tymi przepisami wykonawca robót ma obowiązek opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy i uzyskać jego zatwierdzenie. KIP nie zawiera nawet zarysu takiego projektu, nie wspominając o wariantach etapowania budowy, lokalizacji objazdów czy komunikacji zastępczej.

Wnosi się o zobowiązanie inwestora do opracowania i przedstawienia do publicznej wiadomości szczegółowej organizacji ruchu na czas budowy, obejmującej: warianty etapowania prac z harmonogramem (miesiąc po miesiącu), mapę objazdów z oznaczeniem tras i szacunkowym czasem przejazdu, plan komunikacji zastępczej (tymczasowe trasy autobusowe, tymczasowe przystanki), plan ruchu pieszego i rowerowego w strefie budowy (w tym bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie szkół), harmonogram prac nocnych z oceną oddziaływania akustycznego, ograniczenia tonażowe na drogach objazdowych, a także plan informowania mieszkańców o zmianach w organizacji ruchu.

Zagrożenie bezpośrednie dla osiedla Oliva Koncept. Osiedle Oliva Koncept zostanie na okres 18–24 miesięcy budowy odcięte lub drastycznie ograniczone w dostępie do głównej arterii komunikacyjnej — ul. Spacerowej. Dla mieszkańców oznacza to: wydłużenie czasu dojazdu do pracy o 30–60 minut dziennie, utrudniony dojazd do szkół i przedszkoli, ograniczony dostęp do usług i handlu, a przede wszystkim — ryzyko wydłużenia czasu dojazdu służb ratunkowych. Karetka pogotowia, która w warunkach normalnych dociera na osiedle w 8–12 minut, w warunkach budowy może potrzebować 20–30 minut — co w przypadku zawału serca, udaru mózgu lub wypadku może stanowić różnicę między życiem a śmiercią. W związku z powyższym wnosi się dodatkowo o zobowiązanie inwestora do: (a) zagwarantowania nieprzekraczalnego czasu dojazdu służb ratunkowych do osiedla Oliva Koncept — nie dłuższego niż 15 minut w żadnej fazie budowy, (b) zapewnienia tymczasowego przystanku komunikacji miejskiej w odległości nie większej niż 300 metrów od wejść na osiedle przez cały okres budowy, (c) wyznaczenia dedykowanego koordynatora ds. komunikacji z mieszkańcami osiedla na czas budowy.

4.5. Dostępność komunikacyjna mieszkańców w fazie budowy — izolacja osiedla

5. Niniejsza uwaga jest ściśle powiązana z poprzednią, lecz dotyczy kwestii o jeszcze większym znaczeniu — fizycznej dostępności komunikacyjnej osiedli położonych przy ul. Spacerowej w okresie 18–24 miesięcy budowy. Stanowi to kwestię bezpieczeństwa życia i zdrowia.

Zagadnienie dojazdu służb ratunkowych wymaga szczególnej analizy. Osiedle Oliva Koncept położone jest przy ul. Spacerowej, w sąsiedztwie gdańskiego zoo i Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Dojazd służb ratunkowych — karetki pogotowia, straży pożarnej, policji — do tego osiedla prowadzi ul. Spacerową. Nie przeprowadzono analizy czasu dojazdu służb ratunkowych w warunkach prowadzenia robót budowlanych na 5,5-kilometrowym odcinku tej drogi. Zachodzi uzasadniona obawa, że ograniczenia wynikające z budowy mogą wydłużyć czas dojazdu do wartości zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców.

Art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy OOŚ wymaga podania informacji o „przewidywanych działaniach mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko". Art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym[15] stanowi, że w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury. Ograniczenie dostępności komunikacyjnej osiedla na 18–24 miesiące narusza zasady ładu przestrzennego — mieszkańcy muszą mieć zapewniony dostęp do swoich domów, do usług i do pomocy medycznej.

Na osiedlach objętych oddziaływaniem inwestycji zamieszkują osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami, dla których likwidacja przystanków komunikacji miejskiej na ul. Spacerowej na czas budowy i przeniesienie ich w odleglejsze lokalizacje stanowi istotne ograniczenie mobilności. KIP nie zawiera żadnych rozwiązań dedykowanych tym grupom mieszkańców.

Trasy dojścia do szkół prowadzą wzdłuż ul. Spacerowej. Na czas budowy dzieci i młodzież będą narażone na zagrożenia związane z poruszaniem się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, w tym sprzętu wymienionego na str. 21 KIP (frezarki, koparki, ładowarki, walce). KIP nie zawiera planu zapewnienia bezpiecznych tras dojścia do placówek oświatowych.

Przez okres 18–24 miesięcy budowy zachodzi również ryzyko ograniczenia dostępności komunikacyjnej dla lokalnych przedsiębiorców — sklepów, stacji benzynowych, zakładów usługowych zlokalizowanych wzdłuż ul. Spacerowej.

Należy także wskazać specyfikę lokalizacji: ul. Spacerowa stanowi główną drogę dojazdową do gdańskiego zoo. W sezonie letnim ruch turystyczny jest znaczący. Budowa

może w istotny sposób ograniczyć dostępność komunikacyjną tej instytucji.

W toku analizy map akustycznych (Załącznik nr 1 do KIP, arkusze od 6 do 12) ustalono, że projektowana ścieżka rowerowa — oznaczona niebieską linią — na odcinku około 3 km przez las biegnie bezpośrednio wzdłuż jezdni, w odległości zaledwie 3–5 metrów, bez widocznych elementów separujących — bez barier ani pasa zieleni. Rowerzysta poruszający się tą ścieżką będzie znajdował się kilka metrów od autobusu jadącego z prędkością 50–60 km/h, w cieniu drzew ograniczającym widoczność. Budzi to poważne wątpliwości co do bezpieczeństwa.

Na koniec należy wskazać, że KIP na str. 14, w rozdziale 2.2 „Ewentualne warianty przedsięwzięcia", stwierdza, że „nie przewiduje się wariantowania pod kątem lokalizacyjnym", a jedynie wariantowanie techniczne (wariant 1 z czterema pasami ruchu i wariant 2 z trzema pasami). Nie rozważono wariantu etapowania budowy minimalizującego uciążliwości — np. budowy najpierw jednej strony drogi przy zachowaniu ruchu po drugiej, a następnie odwrotnie. Opis technologii na str. 21–22 KIP wspomina o „etapowaniu prac zapewniającego utrzymanie komunikacji lokalnej", lecz nie rozwija tego zagadnienia. Stanowi to lukę, która wymaga uzupełnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wnosi się o przedstawienie analizy wpływu 18–24-miesięcznej budowy na dostępność komunikacyjną mieszkańców ul. Spacerowej i ulic przyległych, obejmującej w szczególności: (a) czas dojazdu służb ratunkowych (karetka pogotowia, straż pożarna) do poszczególnych osiedli w poszczególnych fazach budowy, w porównaniu ze stanem obecnym, (b) dostępność komunikacyjną szkół i przedszkoli w rejonie inwestycji — bezpieczne trasy dojścia i dojazdu, (c) plan zapewnienia dostępności komunikacyjnej dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, w tym lokalizację tymczasowych przystanków komunikacji miejskiej, (d) warianty etapowania budowy minimalizujące okres całkowitego zamknięcia poszczególnych odcinków drogi, (e) ocenę wpływu budowy na funkcjonowanie gdańskiego zoo i dostępność Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Zagrożenie bezpośrednie dla osiedla Oliva Koncept. Izolacja komunikacyjna osiedla Oliva Koncept na okres 18–24 miesięcy budowy stanowi najpoważniejsze zagrożenie krótkoterminowe dla mieszkańców. Na osiedlu zamieszkują osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, rodziny z małymi dziećmi — grupy szczególnie wrażliwe na ograniczenie dostępności komunikacyjnej. Brak alternatywnej drogi dojazdowej, brak planu komunikacji zastępczej i brak analizy czasu dojazdu służb ratunkowych w dokumentacji KIP stanowią rażące pominięcie, które może prowadzić do zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców. W związku z powyższym wnosi się dodatkowo o zobowiązanie inwestora do opracowania — przed wydaniem decyzji środowiskowej — dedykowanego planu utrzymania dostępności komunikacyjnej osiedla Oliva Koncept na czas budowy,

obejmującego: (a) warianty etapowania robót zapewniające nieprzerwany dojazd do osiedla, (b) plan ewakuacyjny na wypadek sytuacji kryzysowych, (c) plan utrzymania dostępu do placówek oświatowych i medycznych, (d) punkt informacyjny dla mieszkańców z bieżącym harmonogramem utrudnień.

3. UWAGI DOTYCZĄCE ZANIEDBAŃ W ZAKRESIE OCHRONY FAUNY

Uwagi 3.1 – 3.14 (14 uwag)

3.1. Wniosek o przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji faunistycznej w cyklu rocznym

Wnosi się o zobowiązanie inwestora do przeprowadzenia inwentaryzacji faunistycznej obejmującej pełny cykl roczny, tj. co najmniej od kwietnia jednego roku do marca roku następnego.

Z analizy rozdziału 3.4 KIP (str. 36) wynika, że dotychczasowe badania faunistyczne przeprowadzono jedynie w trzech terminach: 20 lipca, 16 sierpnia i 17 września 2025 roku. KIP na stronie 36 otwarcie stwierdza, że badania prowadzono -- cytuję -- "poza okresem rozrodu i sezonowych migracji płazów, w zasadzie też poza okresem lęgowym ptaków i poza okresem rozrodu nietoperzy".

Art. 66 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy OOŚ wymaga, aby karta informacyjna przedsięwzięcia zawierała informacje o elementach przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania. Rzetelne określenie tego oddziaływania nie jest możliwe w sytuacji, gdy badania pominęły najważniejsze okresy biologiczne. Sezon lęgowy ptaków trwa od kwietnia do czerwca, okres rozrodu nietoperzy od maja do lipca, a migracje płazów odbywają się od lutego do kwietnia. Badania prowadzone wyłącznie od lipca do września omijają wszystkie te krytyczne okresy.

Na stronie 36 KIP przyznaje, że "teren ma znaczny potencjał siedliskowy dla fauny, dlatego badania powinny być kontynuowane jesienią, zimą oraz w następnym sezonie, optymalnie do początku lipca 2026". Skoro sam inwestor uznaje potrzebę dalszych badań, zachodzi uzasadniona wątpliwość co do zasadności formułowania na ich dotychczasowej podstawie wniosków o braku oddziaływania.

Zgodnie z dostępnymi źródłami metodycznymi rzetelna inwentaryzacja faunistyczna wymaga: wczesnych kontroli ornitologicznych (od 15 marca do 1 maja) i późnych (od 15 maja do 15 lipca), badań płazów w okresie godowym (marzec--maj) oraz minimum 5 miesięcy prac terenowych (marzec--sierpień), optymalnie pełnego roku kalendarzowego. Badania prowadzone wyłącznie od lipca do września omijają cały okres lęgowy, migrację wiosenną i gody płazów -- tj. najważniejsze okresy w cyklu życiowym większości gatunków.

Zgodnie z Metodyką inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000 opracowaną przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (2015), rzetelna inwentaryzacja wymaga obserwacji prowadzonych we wszystkich kluczowych

fenologicznie okresach. Trzy kontrole w sezonie letnim nie spełniają tego wymogu. Na podstawie tak fragmentarycznych danych nie jest możliwe podejmowanie rozstrzygnięć mogących trwale zmienić charakter przyrodniczy terenu objętego inwestycją.

3.2. Wniosek o formalne odnotowanie przez organ niekompletności badań przyrodniczych potwierdzonej w samej treści KIP

Wnosi się o to, aby organ prowadzący postępowanie formalnie odnotował i odniósł się w uzasadnieniu decyzji do faktu, że sama KIP na stronach 36, 38 i 39 przyznaje niekompletność przeprowadzonych badań przyrodniczych, oraz aby wezwał inwestora do uzupełnienia tych badań przed wydaniem rozstrzygnięcia.

W toku analizy KIP ustalono trzy osobne stwierdzenia, w których autorzy dokumentu sami przyznają, że przeprowadzone badania są niepełne:

- Na stronie 36 autorzy KIP piszą wprost, że badania prowadzono poza sezonem lęgowym ptaków, poza okresem rozrodu nietoperzy i poza sezonem migracji płazów, i że "badania powinny być kontynuowane".

- Na stronie 38, w podsumowaniu inwentaryzacji ptaków, KIP stwierdza, że "badania składu awifauny lęgowej powinny być kontynuowane z uwagi na to, iż dotychczasowy okres badań w zasadzie nie obejmował awifauny lęgowej, której skład oraz liczebność i rozmieszczenie terytoriów pozostają nieznane".

- Na stronie 39, w części dotyczącej nietoperzy, KIP przyznaje, że "badania nietoperzy prowadzono w zasadzie poza okresem rozrodu" i że "powinny być kontynuowane w okresie od kwietnia do początku lipca 2026 w celu określenia znaczenia terenu dla nietoperzy w okresie rozrodczym".

Zachodzi zatem sytuacja, w której organ rozpatruje dokument, który sam wskazuje na swoją niekompletność jako podstawy do wydania decyzji. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572, dalej: KPA)[5], organy administracji publicznej stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego. Art. 77 par. 1 KPA zobowiązuje organ do zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego. Dokument, który sam stwierdza własną niekompletność, nie może stanowić wystarczającej podstawy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Etap screeningu, na którym obecnie znajduje się postępowanie (wszczęte 16 marca 2026 r.), polega na ocenie, czy inwestycja wymaga pełnego raportu o oddziaływaniu na środowisko. Jeśli dane wejściowe do screeningu -- a takim danym jest inwentaryzacja faunistyczna -- są niekompletne, to screening nie może być rzetelny. Nie jest możliwe

ustalenie, czy inwestycja "nie będzie znacząco oddziaływać" na środowisko, jeśli jednocześnie przyznaje się, że nie wiadomo, jakie gatunki na tym terenie żyją.

3.3. Wniosek o przeprowadzenie inwentaryzacji zimowisk nietoperzy w sezonie zimowym

Wnosi się o zobowiązanie inwestora do przeprowadzenia inwentaryzacji zimowisk nietoperzy w okresie od listopada do marca w obiektach fortyfikacyjnych, piwnicach, tunelach i szczelinach skalnych w promieniu co najmniej 500 metrów od trasy inwestycji.

W rozdziale 3.17.1 KIP (str. 51) wskazano, że zaledwie 50 metrów od granicy inwestycji znajduje się specjalny obszar ochrony siedlisk "Bunkier w Oliwie" (PLH220055) -- betonowy bunkier przeciwlotniczy z II połowy XX wieku, który jest jednym z trzech największych zimowisk nietoperzy w województwie pomorskim. KIP podaje, że zimuje tam do 103 osobników z 4 gatunków, w tym nocek duży (Myotis myotis) -- gatunek z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dalej: dyrektywa siedliskowa)[4]. Populacja nocka dużego wokół Gdańska tworzy, jak podaje KIP, izolowaną wyspę na północ od granicy zwartego zasięgu tego gatunku.

Odległość 50 metrów od planowanej inwestycji do zimowiska ponad stu nietoperzy stanowi okoliczność wymagającą szczególnej uwagi. Jednocześnie KIP nie zawiera informacji o tym, czy w pobliżu trasy istnieją inne potencjalne zimowiska -- stare piwnice, szczeliny w murach, opuszczone budynki. W okolicy, między Oliwą a kompleksem leśnym, znajduje się wiele tego typu obiektów.

Jak wynika z publicznie dostępnych informacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, RDOŚ prowadzi aktywny monitoring zimowy nietoperzy w Bunkrze w Oliwie (PLH220055) i wymaga zachowania korytarzy przelotowych do miejsc hibernacji. Skoro organ odpowiedzialny za ochronę tego obszaru prowadzi regularne liczenia zimowe i podkreśla wagę korytarzy przelotowych, brak analogicznej inwentaryzacji zimowisk w promieniu oddziaływania inwestycji w KIP stanowi istotne uchybienie metodyczne.

Art. 52 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1478, dalej: ustawa o ochronie przyrody)[3] zabrania niszczenia siedlisk i ostoi gatunków chronionych. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2022 r. poz. 2380, dalej: rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt)[8] nakłada obowiązek ochrony miejsc zimowania nietoperzy. Bez inwentaryzacji zimowisk w promieniu oddziaływania inwestycji nie jest możliwe ustalenie, czy budowa i późniejsza eksploatacja drogi nie zniszczą nieznanych

dotąd schronień tych zwierząt.

3.4. Wniosek o przeprowadzenie pełnej oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 "Bunkier w Oliwie" (PLH220055)

Wnosi się o przeprowadzenie pełnej oceny oddziaływania planowanej inwestycji na specjalny obszar ochrony siedlisk "Bunkier w Oliwie" (PLH220055), zgodnie z wymogami art. 33 ust. 1 i 3 ustawy o ochronie przyrody w związku z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej.

Analiza ogólnodostępnych źródeł prawnych potwierdza, że art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody stanowi, iż zabrania się podejmowania działań mogących osobno lub w połączeniu z innymi działaniami znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000. Tymczasem KIP na stronie 71 w rozdziale 4.3 formułuje stwierdzenie: "Ze względu na lokalizację i skalę przedsięwzięcia wyklucza się występowanie jakichkolwiek oddziaływań na tereny objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody jak i na korytarze ekologiczne".

Stwierdzenie to budzi poważne wątpliwości w kontekście następujących okoliczności: odległość od SOO wynosi zaledwie 50 metrów, planowana jest wycinka 560 drzew, a zniszczeniu ulegną siedliska przyrodnicze o łącznej powierzchni obejmującej -- jak wynika z rozdziału 4.3.1 KIP (str. 71) -- m.in. 1,9 ha (26%) siedlisk 9160 i 1,1 ha (17%) siedlisk 9110, łącznie 3,7 ha zniszczonych siedlisk, z których znaczna część może stanowić tereny żerowiskowe i trasy przelotowe nietoperzy zimujących w Bunkrze.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 7 września 2004 r. w sprawie C-127/02 (Waddenzee)[9], właściwe władze krajowe wyrażają zgodę na plan lub przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu się, że nie wpłynie ono niekorzystnie na integralność danego terenu. W razie wątpliwości -- a wątpliwości przy 50 metrach odległości i zniszczeniu 3,7 ha siedlisk są uzasadnione -- obowiązuje zasada przezorności. Stwierdzenie KIP o braku oddziaływania nie jest poparte żadną analizą, żadnym modelowaniem, żadnymi danymi. Stanowi ono jedynie deklarację, która pozostaje w sprzeczności z faktami zawartymi w tym samym dokumencie.

Ponadto KIP na stronie 124 stwierdza: "nie wystąpią jakiekolwiek negatywne oddziaływania na ten lub dalej położone obszary chronione". Twierdzenie to pozostaje w rażącej sprzeczności z danymi zawartymi w samym KIP -- w świetle planowanej wycinki 560 drzew w odległości 50 metrów od zimowiska nietoperzy jest ono co najmniej wysoce wątpliwe.

Zachodzi uzasadniona obawa, że hałas budowy, wibracje, oświetlenie i wzmożony ruch pojazdów wpłyną negatywnie na 103 nietoperze zimujące 50 metrów od granicy

inwestycji. Kwestia ta wymaga zbadania w ramach pełnej oceny oddziaływania.

3.5. Wniosek o przeprowadzenie analizy wpływu oświetlenia drogowego na nietoperze i owady

Wnosi się o zobowiązanie inwestora do wykonania szczegółowej analizy wpływu planowanego oświetlenia drogowego buspasa na chiropterofaunę i entomofaunę, obejmującej typ opraw oświetleniowych, natężenie i temperaturę barwową światła, rozkład widmowy oraz kierunkowość strumienia świetlnego.

KIP na stronie 13 podaje, że odcinek inwestycji jest "w całości oświetlony" i że infrastruktura oświetleniowa należy do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Przebudowa ul. Spacerowej na buspas wiąże się z wymianą lub rozbudową oświetlenia. Tymczasem w całym 145-stronicowym dokumencie nie zawarto żadnej informacji o wpływie sztucznego światła na zwierzęta nocne.

Z dostępnej literatury naukowej wynika, że oświetlenie LED o temperaturze barwowej powyżej 3000 Kelwinów (białe, zimne światło) stanowi udowodnioną barierę migracyjną dla wielu gatunków nietoperzy, zwłaszcza z rodzaju Myotis -- a to właśnie nocek duży (Myotis myotis) zimuje w Bunkrze 50 m od trasy. Sztuczne światło zaburza również populacje owadów nocnych, które stanowią bazę pokarmową nietoperzy. Art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody zakazuje umyślnego zabijania i płoszenia zwierząt chronionych, a sztuczne oświetlenie o nieodpowiednich parametrach stanowi formę trwałego płoszenia.

Zachodzi uzasadniona obawa, że zmiana warunków oświetleniowych na całej ul. Spacerowej doprowadzi do utraty dotychczasowych tras przelotowych nietoperzy. Kwestia ta wymaga szczegółowej analizy.

Zagrożenie bezpośrednie dla osiedla Oliva Koncept. Zmiana warunków oświetleniowych na ul. Spacerowej dotknie również bezpośrednio mieszkańców osiedla Oliva Koncept. Nowe oprawy oświetleniowe LED, jeśli zostaną zaprojektowane z niewłaściwą temperaturą barwową (powyżej 3000 K) i bez odpowiedniej kierunkowości, będą powodować zanieczyszczenie świetlne przenikające do wnętrz mieszkań — zwłaszcza na wyższych kondygnacjach, gdzie ekrany akustyczne nie stanowią bariery dla światła. Zanieczyszczenie świetlne zaburza rytm dobowy człowieka, wpływa negatywnie na jakość snu i zdrowie mieszkańców. W związku z powyższym wnosi się dodatkowo o zobowiązanie inwestora do zastosowania opraw oświetleniowych o temperaturze barwowej nieprzekraczającej 2700 K (ciepłe światło), z pełną kierunkowością strumienia świetlnego (typu full cut-off), eliminującą rozpraszanie światła powyżej poziomu horyzontu, tak aby zminimalizować immisję świetlną do budynków mieszkalnych osiedla Oliva Koncept.

3.6. Wniosek o inwentaryzację dziupli w 560 drzewach przeznaczonych do wycinki

Wnosi się o zobowiązanie inwestora do przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji dziupli i mikrosiedlisk we wszystkich 560 drzewach przeznaczonych do usunięcia, z zastosowaniem metody wizualnej i endoskopowej, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W rozdziale 4.3.1 KIP (str. 71) wskazano, że realizacja inwestycji "będzie wiązać się z wycinką ok. 10 ha lasów, ok. 560 szt. drzew, ok. 3,5 tys. m2 krzewów". Każde z tych drzew może kryć dziuple wykorzystywane przez nietoperze jako kryjówki dzienne, miejsca rozrodu, schronienia godowe -- a także przez ptaki dziuplaki takie jak kowalik, pełzacz leśny, dzięcioły czy sowy.

Na stronie 39 KIP informuje, że stwierdzono 4 gatunki nietoperzy, z czego trzy mogą "wykorzystywać dziuple i wypróchnienia jako schronienia dzienne, kryjówki godowe, kryjówki kolonii rozrodczych". KIP wskazuje zatem, że drzewa na terenie inwestycji mogą stanowić siedliska rozrodcze nietoperzy. Pomimo tego inwentaryzacji dziupli nie przeprowadzono.

Art. 52 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody w związku z par. 8 rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt zabrania niszczenia schronień gatunków chronionych. Ustalenie liczby schronień, które zostaną zniszczone, nie jest możliwe bez uprzedniej inwentaryzacji dziupli w drzewach przeznaczonych do wycinki.

3.7. Wniosek o analizę wpływu ekranów akustycznych jako bariery przelotowej dla nietoperzy i ptaków

Wnosi się o zobowiązanie inwestora do wykonania analizy wpływu planowanych ekranów akustycznych na chiropterofaunę i awifaunę, ze szczególnym uwzględnieniem efektu bariery przelotowej i ryzyka kolizji.

Na stronach 125-126 KIP (tabela 5.1) wskazano parametry planowanych ekranów akustycznych. Zaplanowano osiem odcinków ekranów o wysokości od 3 do 6 metrów i łącznej długości kilkuset metrów. Ekran numer 4 ma mieć wysokość 6 metrów i długość 116 metrów. Stanowi to barierę o wysokości przewyższającej dwupiętrowy budynek, ciągnącą się na odległość przekraczającą długość boiska piłkarskiego.

KIP nie zawiera żadnej analizy wpływu takiej bariery na przeloty nietoperzy i ptaków. Nietoperze latają na wysokości 3-5 metrów, a ekran o wysokości 6 metrów zmuszałby je do lotu ponad ekranem (w strefę zagrożenia kolizją z pojazdami na buspasie)

albo do poszukiwania alternatywnych tras, co wydłuża drogę między żerowiskami a kryjówkami i zwiększa koszt energetyczny lotu.

Dla ptaków takich jak krogulec (Accipiter nisus) -- którego, jak podaje KIP na stronie 39, zaobserwowano próbującego polować na bogatki w rejonie inwestycji -- ekrany mogą stanowić pułapkę kolizyjną. Krogulce polują, lecąc szybko nisko nad ziemią. Przezroczyste lub odbijające niebo panele akustyczne są dla nich niewidoczne.

Art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody zakazuje zabijania i płoszenia chronionych gatunków zwierząt. Art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy OOŚ wymaga przedstawienia opisu przewidywanych działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko. Ekrany akustyczne, projektowane wyłącznie pod kątem ochrony przed hałasem, mogą stanowić zagrożenie dla fauny -- aspekt ten wymaga zbadania.

Zagrożenie bezpośrednie dla osiedla Oliva Koncept. Ekrany akustyczne jako bariera przelotowa dla fauny mają bezpośrednie konsekwencje dla mieszkańców osiedla Oliva Koncept, którzy dotychczas współistnieją z bogatą fauną sąsiadującego Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego — obserwują ptaki, nietoperze i drobne ssaki jako element codziennego kontaktu z przyrodą. Izolacja ekologiczna spowodowana ekranami doprowadzi do zubożenia fauny w otoczeniu osiedla, co pogłębi degradację walorów przyrodniczych tej lokalizacji. W związku z powyższym wnosi się dodatkowo o zobowiązanie inwestora do zaprojektowania ekranów akustycznych z wbudowanymi elementami umożliwiającymi przelot nietoperzy i ptaków — otwory przelotowe, zielone korytarze, elementy pnące — tak aby ekrany nie stanowiły bariery całkowicie nieprzepuszczalnej dla fauny.

3.8. Wniosek o uzupełnienie inwentaryzacji chiropterofauny do spodziewanej liczby gatunków

Wnosi się o zobowiązanie inwestora do uzupełnienia inwentaryzacji chiropterologicznej, ponieważ wykazane w KIP 4 gatunki nietoperzy stanowią wyraźne niedoszacowanie w stosunku do spodziewanej liczby gatunków dla tego typu siedlisk.

Na stronie 39-40 KIP (tabela 3.3) wymieniono zaledwie cztery gatunki nietoperzy: borowca wielkiego (Nyctalus noctula), karlika większego (Pipistrellus nathusii), mroczka późnego (Eptesicus serotinus) i nocka Natterera (Myotis nattereri). Tymczasem dla siedlisk tego typu -- las liściasty w sąsiedztwie dużego zimowiska, tereny podmiejskie z mozaiką zabudowy i zieleni -- spodziewana liczba gatunków to 8 do 10.

Brak stwierdzenia m.in. nocka dużego (Myotis myotis), który masowo zimuje w Bunkrze 50 metrów od trasy, a latem musi żerować i rozmnażać się na okolicznych

terenach, a także gacka brunatnego, mroczka pozłocistego i nocka rudego, świadczy o wadliwej metodyce badań lub o niewystarczającym wysiłku badawczym.

KIP na stronie 39 wyjaśnia przyczynę tego stanu: badania prowadzono jedynie przy użyciu detektora EchoMeter3+ w trybie full spectrum oraz obserwacji bezpośrednich. Nie zastosowano odłowów sieciowych, które pozwalają na pewną identyfikację gatunków z rodzaju Myotis, często trudnych do rozróżnienia wyłącznie na podstawie nasłuchów ultradźwiękowych.

Stwierdzenie zaledwie 4 gatunków w odległości 50 metrów od jednego z trzech największych zimowisk nietoperzy na Pomorzu budzi uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności przeprowadzonej inwentaryzacji.

3.9. Wniosek o przeprowadzenie kartowania awifauny lęgowej w sezonie lęgowym

Wnosi się o zobowiązanie inwestora do przeprowadzenia kartowania awifauny lęgowej metodą kartograficzną, obejmującego minimum 5 kontroli terenowych w okresie od kwietnia do czerwca, na obszarze inwestycji i w strefie 200 metrów od jej granic.

Na stronach 38-39 KIP (tabela 3.2) wymieniono 21 gatunków ptaków stwierdzonych na terenie inwestycji i w jej buforze. Spośród nich 19 określono jako "potencjalnie lęgowe", a 2 (jerzyk i mewę srebrną) jako nielęgowe. Jednakże KIP sam podważa wartość tych danych.

Na stronie 38 autorzy piszą wprost: "Badania składu awifauny lęgowej powinny być kontynuowane z uwagi na to, iż dotychczasowy okres badań w zasadzie nie obejmował awifauny lęgowej, której skład oraz liczebność i rozmieszczenie terytoriów pozostają nieznane, możliwe było tylko wytypowanie gatunków potencjalnie lęgowych." Badania prowadzono od lipca do września, podczas gdy ptaki w Polsce gniazdują od kwietnia do czerwca. Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że rzetelne badania w sezonie lęgowym wykazałyby znacznie więcej niż 21 gatunków.

Na szczególną uwagę zasługuje pozycja 21 w tabeli -- krogulec (Accipiter nisus). KIP zanotował "próbę polowania na bogatki -- dorosły samiec". Krogulec polujący na terenie inwestycji stanowi sygnał, że gatunek ten może tu gniazdować. Krogulce zakładają gniazda w gęstych młodnikach świerkowych i jodłowych, a także w starych drzewostanach liściastych, które rosną wzdłuż ul. Spacerowej. Bez kartowania w sezonie lęgowym nie jest możliwe potwierdzenie ani wykluczenie gniazdowania tego gatunku.

Art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ wymaga przedstawienia informacji o elementach przyrodniczych środowiska. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (dalej: dyrektywa ptasia)[10]

nakłada na państwa członkowskie obowiązek ochrony siedlisk lęgowych ptaków. Bez kartowania awifauny lęgowej nie jest możliwe ustalenie, ile gniazd zostanie zniszczonych przez wycinkę 560 drzew i jakie gatunki zostaną pozbawione terytoriów lęgowych.

3.10. Wniosek o przeprowadzenie mapowania szlaków migracyjnych płazów w sezonie wiosennym

Wnosi się o zobowiązanie inwestora do przeprowadzenia kartowania szlaków migracyjnych płazów w okresie od lutego do kwietnia, z zastosowaniem metody transektowej i barier kierujących, na odcinku inwestycji przebiegającym przez tereny leśne i w ich sąsiedztwie.

Na stronie 37-38 KIP podano, że stwierdzono występowanie dwóch gatunków płazów objętych ochroną częściową: żaby trawnej (Rana temporaria) i ropuchy szarej (Bufo bufo). KIP przyznaje też, że "stwierdzono również obecność kilku potencjalnych miejsc rozrodu płazów" i formułuje uwagę przytoczoną dosłownie ze strony 38: "Badania płazów powinny być kontynuowane z uwagi na znaczne zagrożenie płazów przez niewłaściwie prowadzone inwestycje drogowe, brak wiedzy o rozmieszczeniu miejsc rozrodu i szlaków migracji -- dotychczasowy okres badań nie obejmuje tych momentów."

Stwierdzenie to pochodzi od samego inwestora. Mimo to KIP nie zawiera żadnej mapy szlaków migracyjnych, żadnych danych o natężeniu migracji, żadnych wskazań co do lokalizacji przejść dla płazów. Droga z buspasem, trasą rowerową i ekranami akustycznymi stanowi barierę nie do pokonania dla płazów migrujących do zbiorników rozrodczych.

3.11. Wniosek o zaprojektowanie przejść dla płazów pod drogą

Wnosi się o zobowiązanie inwestora do zaprojektowania przejść dla płazów (przepustów o średnicy co najmniej 30 centymetrów z naprowadzającymi ściankami betonowymi lub z tworzywa sztucznego) pod trasą buspasa w lokalizacjach ustalonych na podstawie kartowania szlaków migracyjnych, o które wnosi się w punkcie poprzednim.

KIP na stronie 13 potwierdza, że "na przedmiotowym odcinku nie zinwentaryzowano przepustów drogowych pod istniejącą jezdnią ul. Spacerowej". Przepusty nie istnieją obecnie i nie zaplanowano ich na przyszłość -- a projektowana droga będzie szersza, z dodatkowym pasem autobusowym i ścieżką rowerową. Dla płazów migrujących wiosną do zbiorników rozrodczych stanowi to barierę śmiertelną.

Art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody zakazuje umyślnego zabijania osobników gatunków chronionych. Masowa śmiertelność płazów na drogach bez przejść jest

zjawiskiem dobrze udokumentowanym w literaturze naukowej. Na stronie 134 KIP zamieszczono jedynie ogólnikowy zapis, że "wykopy zostaną zabezpieczone przed przedostaniem się do nich drobnych zwierząt (kręgowców)" -- dotyczy to jednak wyłącznie fazy budowy, nie eksploatacji. KIP nie zawiera żadnych rozwiązań trwałych: przepustów, naprowadzających barierek ani przejść dla płazów.

Wskazane jest, aby organ zobowiązał inwestora do zaprojektowania systemu przejść dla płazów zgodnie z wytycznymi stosowanymi przy inwestycjach GDDKiA, obejmującego przepusty o średnicy min. 30 cm z systemem naprowadzania.

3.12. Wniosek o inwentaryzację zbiorników rozrodczych płazów w strefie oddziaływania

Wnosi się o zobowiązanie inwestora do zinwentaryzowania wszystkich zbiorników wodnych -- stawów, rowów melioracyjnych, zagłębień periodycznych -- w promieniu 500 metrów od trasy inwestycji jako potencjalnych zbiorników rozrodczych płazów.

KIP na stronie 38 przyznaje, że "stwierdzono również obecność kilku potencjalnych miejsc rozrodu płazów", ale nie podaje ich lokalizacji, powierzchni ani gatunków je zasiedlających. Odwodnienie terenu budowy (KIP, str. 13 -- "odwodnienie za pomocą wpustów deszczowych oraz systemu kanalizacji deszczowej, częściowo rowy drogowe, częściowo korytka odwadniające") i zmiana stosunków wodnych mogą doprowadzić do zniszczenia tych zbiorników.

KIP na stronie 50, w rozdziale poświęconym obszarom wodno-błotnym, przyznaje istnienie takich terenów w otoczeniu inwestycji. W okolicy znajdują się zagłębienia, w których wiosną zbiera się woda stanowiąca potencjalne miejsca rozrodu płazów. Są to niewielkie obiekty, łatwe do przeoczenia przy kartowaniu kameralnym, lecz kluczowe dla lokalnych populacji płazów. Zmiana stosunków wodnych wskutek budowy drogi może doprowadzić do ich wyschnięcia lub zasypania, pozbawiając płazy miejsc rozrodu.

Art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ zobowiązuje do przedstawienia informacji o elementach przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania. Zbiorniki rozrodcze płazów w strefie oddziaływania -- nawet okresowe, nawet niewielkie -- stanowią takie elementy.

3.13. Wniosek o analizę efektu bariery ekologicznej dla ssaków średnich

Wnosi się o zobowiązanie inwestora do przeprowadzenia analizy wpływu inwestycji -- obejmującej jezdnię, buspas, trasę rowerową i ekrany akustyczne -- jako bariery ekologicznej fragmentującej siedliska ssaków średnich, oraz o zaprojektowanie przejść dolnych dla tych zwierząt.

Na stronie 40 KIP (tabela 3.3) wymieniono gatunki ssaków stwierdzone na badanym terenie, w tym: jeża (Erinaceus sp.), kunę domową (Martes foina), lisa pospolitego (Vulpes vulpes), dzika euroazjatyckiego (Sus scrofa) i wiewiórkę pospolitą (Sciurus vulgaris). W przypadku jeża, kuny, lisa, dzika i wiewiórki KIP stwierdza "żerowisko, teren okresowego przebywania". Planowana inwestycja przetnie siedliska tych gatunków.

Ekrany akustyczne o wysokości do 6 metrów stanowią barierę nie do pokonania dla jeży, lisów, kun i dzików. Fragmentacja siedlisk prowadzi do izolacji populacji, zmniejszenia puli genowej i w dłuższej perspektywie do lokalnego wyginięcia.

Z analizy map akustycznych (Załącznik nr 1 do KIP), arkuszy od 4 do 12, wynika skala tego problemu: odcinek około 3,3 km trasy (od km 5+000 do km 8+300) przebiega wyłącznie przez zwarty masyw leśny, bez jakiejkolwiek przerwy. Oznacza to, że droga przetnie las na całej jego szerokości, tworząc barierę, której żadne zwierzę -- od jeża po sarnę -- nie pokona bez narażenia życia.

Art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy OOŚ wymaga wskazania przewidywanych działań zapobiegających negatywnym oddziaływaniom. Art. 52 ustawy o ochronie przyrody chroni gatunki wymienione w rozporządzeniu w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. KIP nie zawiera żadnej analizy efektu bariery dla ssaków i żadnych propozycji przejść dla zwierząt -- a ekrany akustyczne potraktowane są wyłącznie jako element ochrony akustycznej, bez uwzględnienia ich wpływu na faunę.

Zagrożenie bezpośrednie dla osiedla Oliva Koncept. Fragmentacja siedlisk ssaków średnich wskutek budowy bariery drogowej z ekranami akustycznymi wpływa bezpośrednio na otoczenie osiedla Oliva Koncept. Izolacja populacji jeży, kun, lisów i wiewiórek prowadzi do ich lokalnego wyginięcia, co z kolei zaburza lokalne łańcuchy pokarmowe — może np. spowodować wzrost populacji gryzoni. Utrata bioróżnorodności w sąsiedztwie osiedla stanowi nieodwracalną degradację środowiska, w którym żyją mieszkańcy. W związku z powyższym wnosi się dodatkowo o zobowiązanie inwestora do zaprojektowania co najmniej trzech przejść dolnych dla ssaków średnich na odcinku trasy przylegającym do osiedla Oliva Koncept, zapewniających ciągłość korytarzy ekologicznych między terenami leśnymi po obu stronach drogi.

Należy zwrócić uwagę organu na kwestię, która w KIP nie jest omówiona, a która stanowi jedno z najpoważniejszych zagadnień wymagających analizy. Planowana

inwestycja -- jezdnia plus buspas plus trasa rowerowa plus ekrany akustyczne o wysokości do 6 metrów -- tworzy barierę ekologiczną o szerokości kilkunastu do kilkudziesięciu metrów, przebiegającą na długości ponad 5 kilometrów przez tereny leśne Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Jednym z celów ustanowienia Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, jak podaje KIP na stronie 53, jest "zapewnienie warunków dla migracji fauny w obrębie parku a jego regionalnym otoczeniem oraz przeciwdziałanie fragmentacji kompleksów leśnych". Inwestycja tworząca 5-kilometrową nieprzepuszczalną barierę pozostaje w sprzeczności z tym celem.

Sekcja 4.11 KIP (str. 124) stwierdza, że "planowana inwestycja praktycznie na całej długości zlokalizowany jest w obszarze lub graniczy z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym" i że "planowana inwestycja obejmuje ok. 16,3 ha (wliczając istniejący układ drogowy) obszarów dla których zostały zaplanowane jakiekolwiek działania ochronne, co stanowi ok. 0,08 % powierzchni całego Parku Krajobrazowego". Efekt bariery ekologicznej nie mierzy się jednak procentem zajętej powierzchni, lecz długością ciągłej, nieprzepuszczalnej przegrody i jej wpływem na połączenia między siedliskami. Pięć kilometrów bariery stanowi pięć kilometrów bariery, niezależnie od tego, jaki to procent całego parku.

3.14. Wniosek o zobowiązanie inwestora do wycofania lub gruntownego przeformułowania stwierdzenia o braku oddziaływania na obszar Natura 2000

Wnosi się o to, aby organ zobowiązał inwestora do wycofania lub zasadniczego przeformułowania zawartego w KIP stwierdzenia o braku oddziaływania na obszary chronione, w tym na obszar Natura 2000 "Bunkier w Oliwie" (PLH220055).

Na stronie 71 KIP znajduje się podkreślone zdanie: "Ze względu na lokalizację i skalę przedsięwzięcia wyklucza się występowanie jakichkolwiek oddziaływań na tereny objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody jak i na korytarze ekologiczne." Na stronie 124 (rozdział 4.11) KIP stwierdza ponadto: "Z uwagi na lokalny charakter inwestycji, jej zakres, skalę oraz lokalizację, przewiduje się że nie wystąpią jakiekolwiek negatywne oddziaływania na ten lub dalej położone obszary chronione."

Analiza treści KIP prowadzi do wniosku, że powyższe stwierdzenia nie znajdują oparcia w materiale dowodowym. Stoją one w sprzeczności z faktami przedstawionymi w tym samym dokumencie, a mianowicie:

Po pierwsze, SOO "Bunkier w Oliwie" (PLH220055) leży zaledwie 50 metrów od granicy inwestycji (KIP, str. 51). Po drugie, w Bunkrze zimuje do 103 osobników nietoperzy z 4 gatunków, w tym nocek duży z Załącznika II dyrektywy siedliskowej (KIP,

str. 51). Po trzecie, populacja nocka dużego wokół Gdańska stanowi izolowaną wyspę na północ od granicy zwartego zasięgu -- co nadaje jej szczególne znaczenie dla ochrony gatunku (KIP, str. 51). Po czwarte, planowana jest wycinka 560 drzew i zniszczenie 3,7 ha siedlisk przyrodniczych (KIP, str. 71). Po piąte, sam KIP przyznaje, że badania fauny są niekompletne (str. 36, 38, 39). Po szóste, nie przeprowadzono żadnej oceny habitatowej, żadnego modelowania wpływu hałasu, wibracji i oświetlenia na zimowisko, żadnej analizy szlaków przelotowych nietoperzy.

Wyrok TSUE w sprawie C-127/02 Waddenzee jest jednoznaczny: jeśli istnieją wątpliwości co do braku negatywnego wpływu na obszar Natura 2000, należy przeprowadzić pełną ocenę oddziaływania. W niniejszej sprawie wątpliwości te wynikają wprost z treści samego KIP.

Art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody zabrania podejmowania działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000. Art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej wymaga, aby każdy plan lub przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 podlegało odpowiedniej ocenie. Stwierdzenie KIP jest nie tylko nieudowodnione -- jest sprzeczne z danymi, które sam KIP prezentuje, i jako takie nie może stanowić podstawy do wydania decyzji.

Wycinka 560 drzew, budowa ekranów akustycznych o wysokości do 6 metrów, zmiana warunków oświetleniowych i wzmożony ruch autobusów 50 metrów od zimowiska nietoperzy -- to okoliczności, które nie mogą zostać zbagatelizowane jednym zdaniem o braku oddziaływania. Twierdzenie takie nie znajduje racjonalnego uzasadnienia w świetle danych zawartych w samym KIP.

6. UWAGI DOTYCZĄCE ZANIEDBAŃ PROCEDURALNYCH I W ZAKRESIE PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

Uwagi 6.1 – 6.7 (7 uwag)

6.1. Brak konsultacji społecznych -- naruszenie praw partycypacyjnych

1. Art. 33 ust. 1 ustawy OOŚ nakłada na organ obowiązek zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko. Polska ratyfikowała Konwencję o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzoną w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. (dalej: Konwencja z Aarhus)[22], a art. 6 tej Konwencji wymaga, aby udział społeczeństwa był zapewniony na wczesnym etapie -- wtedy, gdy wszystkie opcje są jeszcze otwarte i udział społeczeństwa może mieć rzeczywisty wpływ na wynik postępowania.

Tymczasem przed złożeniem KIP nie przeprowadzono żadnych konsultacji społecznych z mieszkańcami terenów bezpośrednio przylegających do planowanej trasy buspasa. Nie zorganizowano spotkań informacyjnych, nie przeprowadzono ankiet, nie zapewniono możliwości wyrażenia opinii. Inwestycja o długości 5,5 km, przebiegająca przez dzielnice Oliwa i Osowa, obejmująca powierzchnię ok. 55 ha (KIP, str. 15, rozdział 2.4.1), granicząca z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym i sąsiadująca z gdańskim zoo -- a nie zapewniono udziału społeczności lokalnej w procesie planistycznym.

a) Sama KIP na stronie 141 (rozdział 7 "Analiza możliwych konfliktów społecznych", faza realizacji) przyznaje, że "na terenach zabudowanych należy spodziewać się większego natężenia protestów ze strony ludności ze względu na uciążliwość prac w obszarze zabudowanym" i że "odpowiednie poinformowanie mieszkańców o planowanej inwestycji, zakresie robót i czasie ich realizacji pozwoli na zminimalizowanie protestów społeczeństwa na etapie budowy". Autorzy KIP sami wskazują zatem na konieczność informowania mieszkańców -- lecz przewidują to dopiero w fazie realizacji, a nie na etapie planowania. Stanowi to odwrócenie logiki partycypacji społecznej.

b) Konwencja z Aarhus w art. 6 ust. 4 stanowi wprost, że udział społeczeństwa powinien być zapewniony na wczesnym etapie, gdy wszystkie warianty są jeszcze możliwe. Tymczasem KIP przedstawia już gotowe warianty (Wariant 1 -- 4 pasy ruchu z 2 buspasami, Wariant 2 -- 3 pasy ruchu z 1 buspasem; KIP, str. 14, rozdział 2.2), a inwestor wskazuje wariant preferowany -- wszystko bez jakiegokolwiek udziału mieszkańców w procesie wyboru. Mieszkańcy nie mieli możliwości zaproponowania alternatywnych rozwiązań, zgłoszenia uwag do wariantów ani wskazania, który wariant byłby bardziej

akceptowalny.

c) Art. 5 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej[23] ustanawia zasadę zrównoważonego rozwoju, która obejmuje również wymiar społeczny. Planowanie inwestycji infrastrukturalnej o tej skali bez udziału społeczności lokalnej narusza tę zasadę. Również art. 74 ust. 4 Konstytucji RP gwarantuje, że władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska. Brak poinformowania obywateli o planowanej inwestycji stoi w sprzeczności z tą gwarancją konstytucyjną.

KIP na stronie 125 (Tab. 5.1) przewiduje m.in. ekrany akustyczne o wysokości do 6 metrów w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej -- a mieszkańcy tej zabudowy nie mieli żadnego wpływu na proces planistyczny.

W toku analizy materiałów prasowych (trojmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Radio Gdańsk) ustalono, że brak konsultacji społecznych stanowi udokumentowany fakt. W okresie 2020--2024 nie przeprowadzono żadnych konsultacji społecznych z mieszkańcami. Rada Dzielnicy Oliwa złożyła w październiku 2024 r. formalny apel o wstrzymanie prac i przeprowadzenie konsultacji. Spotkanie w Oliwie odbyło się dopiero 10 lipca 2024 r. -- po zakończeniu kadencji Rady Dzielnicy (30 czerwca 2024 r.), co uniemożliwiło radnym uczestnictwo w procesie opiniowania. Dzielnica Osowa odbyła spotkanie wcześniej i zdążyła wydać opinię -- Oliwa nie. Miasto ostatecznie wstrzymało prace w październiku 2024 r., uznając protesty mieszkańców za zasadne. Pomimo tego, KIP na stronie 141 konstatuje, że konflikty społeczne "nie wystąpią" -- co stoi w oczywistej sprzeczności z udokumentowanym przebiegiem wydarzeń.

Wnosi się zatem o zobowiązanie inwestora do przeprowadzenia pełnych konsultacji społecznych obejmujących co najmniej: spotkanie informacyjne z mieszkańcami osiedli położonych w strefie oddziaływania, wyłożenie dokumentacji do publicznego wglądu na okres nie krótszy niż 30 dni, zapewnienie możliwości składania uwag pisemnych i ustnych do protokołu, a w razie zgłoszonego wniosku -- przeprowadzenie rozprawy administracyjnej w trybie art. 36 ustawy OOŚ.

Zagrożenie bezpośrednie dla osiedla Oliva Koncept. Wspólnota Mieszkaniowa Oliva Koncept — licząca kilkaset osób — nie została w żaden sposób poinformowana o planowanej inwestycji, która przebiegać będzie w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla. Żaden przedstawiciel inwestora nie skontaktował się z zarządem wspólnoty, nie dostarczono ulotek, nie umieszczono informacji na tablicach ogłoszeń osiedlowych. Mieszkańcy dowiedzieli się o planach budowy buspasa z mediów lokalnych lub od sąsiadów — nie od organu prowadzącego postępowanie. Stanowi to naruszenie zasady partycypacji społecznej i uniemożliwia mieszkańcom terminowe złożenie uwag. W związku z powyższym wnosi się dodatkowo o zobowiązanie organu do zorganizowania dedykowanego spotkania informacyjnego z mieszkańcami osiedla Oliva Koncept, w terminie umożliwiającym

zapoznanie się z pełną dokumentacją i złożenie uwag, z udziałem przedstawicieli inwestora i projektanta.

6.2. Pominięcie osiedla Oliva Koncept w dokumentacji KIP

2. W toku analizy całej KIP -- wszystkich 145 stron -- nie stwierdzono ani jednej wzmianki o osiedlu Oliva Koncept. Osiedle to nie zostało uwzględnione w analizie hałasu, w zestawieniu zabudowy wielorodzinnej w strefie oddziaływania, w rozdziale o gęstości zaludnienia (KIP, str. 40, rozdział 3.5) ani w żadnej innej części dokumentacji.

Osiedle Oliva Koncept stanowi nowoczesną zabudowę wielorodzinną przy ul. Spacerowej, oddaną do użytkowania stosunkowo niedawno, zamieszkiwaną przez kilkaset osób. Pominięcie tego osiedla w dokumentacji przedsięwzięcia, które będzie przebiegać w jego bezpośrednim sąsiedztwie, stanowi istotną wadę merytoryczną KIP.

a) Art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572; dalej: KPA)[5] nakłada na organ obowiązek dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego. Art. 77 par. 1 KPA wymaga wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego. Pominięcie istniejącej zabudowy mieszkalnej w strefie oddziaływania inwestycji stanowi naruszenie tych zasad.

b) Art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy OOŚ wymaga, aby KIP zawierała opis elementów przyrodniczych środowiska, "objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko". Opis oddziaływania, który nie uwzględnia zabudowy mieszkalnej znajdującej się w bezpośredniej strefie oddziaływania, nie spełnia wymogu rzetelności.

c) KIP na stronie 12 (rozdział 1.4 "Strony postępowania") wskazuje, że strefa oddziaływania obejmuje teren do 100 m od granicy inwestycji, i stwierdza, że "nie przewiduje się aby oddziaływanie inwestycji wykroczyło poza wskazaną powyżej granicę 100 m" oraz że "liczba stron przekracza 10". Osiedle Oliva Koncept mieści się w tej strefie. Pomimo to, nie pojawia się ani w wykazie stron, ani w analizie oddziaływania.

W tabeli receptorów akustycznych (KIP, str. 126--131, Tab. 5.2 i 5.3) figurują receptory numerowane od 1 do 17, opisane jako "MU" (zabudowa mieszkaniowo-usługowa) lub "MN" (zabudowa jednorodzinna). Analiza kilometrażu, stron i odległości od osi inwestycji wskazuje, że niektóre budynki osiedla Oliva Koncept nie zostały uwzględnione jako punkty receptorowe w modelowaniu akustycznym.

Potwierdzeniem tego pominięcia jest Tabela 3.8 na stronie 55 KIP, która inwentaryzuje budynki w otoczeniu inwestycji -- ale obejmuje wyłącznie obiekty zabytkowe. Budynki wielorodzinne osiedla Oliva Koncept, stojące bezpośrednio przy ul.

Spacerowej, nie figurują w tej tabeli. Nadto, Wspólnota Mieszkaniowa Oliva Koncept publicznie zapowiedziała składanie odwołań od decyzji środowiskowych -- co stanowi fakt odnotowany w mediach.

Wnosi się o zobowiązanie inwestora do uzupełnienia KIP o pełną inwentaryzację zabudowy wielorodzinnej osiedla Oliva Koncept, włączenia budynków tego osiedla do modelu akustycznego jako dodatkowych punktów receptorowych i ponownego przeliczenia oddziaływania hałasowego z uwzględnieniem rzeczywistej liczby mieszkańców narażonych na immisje.

Zagrożenie bezpośrednie dla osiedla Oliva Koncept. Pominięcie osiedla Oliva Koncept w KIP ma konsekwencje daleko wykraczające poza kwestie formalne. Brak uwzględnienia tego osiedla jako receptora w modelowaniu akustycznym oznacza, że nie wiadomo, jakie poziomy hałasu będą oddziaływać na jego budynki. Brak uwzględnienia w analizie drgań oznacza brak danych o wpływie wibracji na konstrukcje. Brak uwzględnienia w analizie nasłonecznienia oznacza brak oceny wpływu ekranów na warunki mieszkaniowe. De facto, KIP traktuje osiedle zamieszkiwane przez kilkaset osób tak, jakby nie istniało. Jest to tym bardziej rażące, że KIP na stronie 40 poświęca całą tabelę ze szczegółowymi danymi gatunkom ssaków na badanym terenie, podczas gdy analiza wpływu na ludzi ogranicza się do jednego zdania o gęstości zaludnienia Gdańska. W związku z powyższym wnosi się dodatkowo o zobowiązanie inwestora do uwzględnienia osiedla Oliva Koncept jako odrębnego, wielopunktowego receptora we wszystkich modelowaniach — akustycznym, wibracyjnym, nasłonecznieniowym i aerodynamicznym — z podaniem wyników dla każdej kondygnacji każdego budynku.

6.3. Nieskuteczność systemu zawiadamiania stron postępowania

3. W toku analizy ustalono, że właściciele lokali mieszkalnych w osiedlu Oliva Koncept nie otrzymali indywidualnych zawiadomień o toczącym się postępowaniu -- ani w formie listów poleconych, ani zwykłych, ani elektronicznych. Nie umieszczono informacji na tablicach ogłoszeń osiedlowych, nie dostarczono ulotek, nie przekazano komunikatów za pośrednictwem zarządcy nieruchomości. Jedynym sposobem powiadomienia były obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w urzędzie i w Biuletynie Informacji Publicznej.

a) Art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ w zw. z art. 49 par. 1 KPA dopuszcza zawiadamianie stron w drodze obwieszczeń, jeśli liczba stron przekracza 10. KIP na stronie 12 sama podaje, że stron jest kilkadziesiąt. Legalność tej formy zawiadamiania nie jest kwestionowana.

Kwestionuje się natomiast jej skuteczność i adekwatność. Legalność i skuteczność stanowią dwie odrębne kategorie oceny.

b) Art. 10 par. 1 KPA ustanawia zasadę czynnego udziału stron w postępowaniu. Strona ma prawo brać czynny udział -- jednakże realizacja tego prawa wymaga uprzedniej wiedzy o toczącym się postępowaniu. Obwieszczenie na tablicy w budynku urzędu przy ul. Nowe Ogrody 8/12 stanowi formalne spełnienie wymogu prawnego, lecz nie zapewnia realnego dotarcia informacji do mieszkańców dzielnicy Oliwa.

c) Naczelny Sąd Administracyjny wielokrotnie podkreślał w orzecznictwie, że obwieszczenie jest jedynie prawną fikcją doręczenia i że organ powinien dołożyć staranności, aby strony miały realną możliwość zapoznania się z decyzją. Sama forma obwieszczenia nie gwarantuje, że strona dowie się o postępowaniu.

Zachodzi uzasadniona obawa, że znaczna część mieszkańców osiedli położonych w strefie oddziaływania inwestycji nie posiada wiedzy o toczącym się postępowaniu. Okoliczność ta potwierdzona została w toku konsultacji wewnątrzwspólnotowych, z których wynika, że zdecydowana większość mieszkańców osiedla Oliva Koncept nie miała informacji o planowanej inwestycji.

Art. 74 ust. 3a ustawy OOŚ ogranicza status strony postępowania do 100 metrów od granicy terenu inwestycji. Jednocześnie oddziaływanie akustyczne i drgania wykraczają poza ten promień -- co potwierdza sama KIP, wskazując receptory hałasu w odległości ponad 100 m od trasy. Ustawowe ograniczenie może powodować, że mieszkańcy realnie dotknięci skutkami inwestycji nie będą posiadać wiedzy o toczącym się postępowaniu.

Wnosi się o zapewnienie przez organ prowadzący postępowanie indywidualnych zawiadomień -- listownych lub elektronicznych -- właścicieli i użytkowników lokali mieszkalnych położonych w odległości do 100 m od granicy planowanej inwestycji, zgodnie z zasadą czynnego udziału stron wynikającą z art. 10 par. 1 KPA. Alternatywnie, wnosi się o zobowiązanie inwestora do umieszczenia informacji o postępowaniu na tablicach ogłoszeń wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych położonych w strefie oddziaływania.

6.4. Brak analizy wpływu na zabudowę wielorodzinną i oszacowania liczby dotkniętych mieszkańców

4. KIP na stronie 40 (rozdział 3.5 "Gęstość zaludnienia") ogranicza się do jednego zdania: inwestycja znajduje się głównie na terenie Gdańska, liczącego 486 tys. mieszkańców, z gęstością zaludnienia 1 855 os./km2. Stanowi to całą "analizę" wpływu na mieszkańców. Dla porównania, analiza gatunków ssaków na badanym terenie zajmuje całą stronę z tabelą (KIP, str. 40, Tab. 3.3) -- ze szczegółowym opisem każdego gatunku, statusem ochronnym i uwagami o obserwacjach. Dysproporcja między szczegółowością opisu fauny a lakonicznością opisu oddziaływania na ludzi jest rażąca.

a) Art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy OOŚ wymaga opisu elementów środowiska objętych zakresem oddziaływania, w tym ludzi. Ludzie stanowią podmiot ochrony, nie element drugoplanowy. Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku w sprawie Hatton przeciwko Wielkiej Brytanii (skarga nr 36022/97, wyrok z dnia 8 lipca 2003 r.) uznał, że nadmierny hałas naruszający komfort życia może stanowić naruszenie art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka -- prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Aby ocenić, czy takie naruszenie zachodzi, konieczne jest uprzednie ustalenie liczby osób dotkniętych oddziaływaniem.

b) KIP prezentuje szczegółowe tabele receptorów akustycznych z numerami ekranów, kilometrażem, odległościami i wynikami obliczeń (KIP, str. 125--131), ale nigdzie nie podaje, ile osób zamieszkuje budynki oznaczone jako punkty receptorowe. Receptor nr 7 znajduje się w odległości 35 m od osi inwestycji, receptor nr 5 -- w odległości 20 m. Liczba osób zamieszkujących te budynki, w tym dzieci i osób starszych, nie została ustalona.

W strefie oddziaływania inwestycji znajduje się zabudowa wielorodzinna zamieszkiwana przez setki osób. KIP nie zawiera analizy liczby mieszkańców narażonych na hałas w okresie budowy, którego czas trwania -- biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia -- można oszacować na kilkanaście do dwudziestu kilku miesięcy.

Wnosi się o zobowiązanie inwestora do przedstawienia szczegółowej analizy liczby osób zamieszkujących zabudowę wielorodzinną i jednorodzinną w strefie oddziaływania inwestycji (do 100 m od granicy trasy), z podaniem: adresów budynków, przybliżonej liczby lokali mieszkalnych, szacunkowej liczby mieszkańców, kondygnacji narażonych na przekroczenia norm hałasowych -- w oparciu o dane z ewidencji ludności, GUS lub informacje uzyskane od zarządców nieruchomości.

6.5. Brak identyfikacji grup interesariuszy

5. W całej 145-stronicowej KIP nie ma ani jednego rozdziału poświęconego identyfikacji grup interesariuszy. Dokument traktuje "mieszkańców" jako jednorodną masę, nie rozróżniając ich potrzeb i perspektyw. Wzdłuż ul. Spacerowej funkcjonują natomiast zróżnicowane grupy użytkowników o odmiennych potrzebach.

a) Art. 33 ustawy OOŚ w zw. z art. 6 ust. 2 Konwencji z Aarhus wymaga identyfikacji "zainteresowanej społeczności" (ang. "the public concerned"). Konwencja odnosi się do konkretnych grup, których inwestycja dotyczy lub może dotyczyć.

b) W toku analizy KIP stwierdzono, że dokument nie identyfikuje następujących grup interesariuszy bezpośrednio dotkniętych inwestycją:

- Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej (w tym osiedla Oliva Koncept) -- narażeni na hałas, drgania, utrudnienia komunikacyjne, spadek wartości nieruchomości w okresie budowy;

- Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej -- KIP uwzględnia ich w modelu akustycznym (receptory typu "MN", str. 128), ale nie analizuje ich specyficznych potrzeb (np. ogrody, strefy ciszy);

- Użytkownicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego -- osoby korzystające rekreacyjnie z terenów leśnych; inwestycja graniczy z Parkiem (KIP, str. 124, rozdział 4.11) i będzie oddziaływać na jego dostępność i walory;

- Osoby odwiedzające gdańskie zoo -- zoo znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie, a ruch budowlany i zmiany komunikacyjne mogą utrudnić dojazd;

- Osoby starsze i z niepełnosprawnościami -- dla których zmiana układu komunikacyjnego, likwidacja przystanków lub zmiana lokalizacji przejść dla pieszych może stanowić poważną barierę;

- Rowerzyści -- choć inwestycja obejmuje budowę trasy rowerowej, KIP nie analizuje potrzeb i opinii środowiska rowerowego;

- Uczniowie i pracownicy placówek oświatowych w okolicy -- przebudowa drogi wpłynie na bezpieczeństwo drogi do szkoły.

Wnosi się o zobowiązanie inwestora do przeprowadzenia identyfikacji grup interesariuszy inwestycji, z analizą specyficznych potrzeb i obaw każdej grupy, oraz uwzględnienie wyników tej identyfikacji w dalszym procesie planistycznym.

6.6. Brak informacji o źródłach finansowania i harmonogramie realizacji

6. W toku analizy KIP nie stwierdzono informacji o źródłach finansowania inwestycji, jej kosztach ani o harmonogramie realizacji. Kwestia ta, choć pozornie drugorzędna wobec zagadnień środowiskowych, ma bezpośredni związek z ochroną środowiska i wiarygodnością całego przedsięwzięcia.

a) Art. 66 ust. 1 pkt 14 ustawy OOŚ wymaga, aby KIP zawierała "wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując kartę informacyjną przedsięwzięcia". Brak informacji finansowych stanowi taką "lukę" -- bez informacji o budżecie nie można ocenić, czy środki ochrony środowiska przewidziane w KIP są realistyczne.

b) KIP na stronach 124--133 (rozdział 5 "Rozwiązania chroniące środowisko") przewiduje konkretne działania ochronne: 8 ekranów akustycznych o łącznej długości ponad 460 m i wysokości od 3 do 6 metrów (KIP, str. 125--126, Tab. 5.1), zabezpieczenia

gruntowo-wodne, sorbenty, specjalne zaplecza budowy. Realizacja tych działań wymaga nakładów finansowych. W przypadku niepewności co do źródła finansowania -- na przykład uzależnienia inwestycji od dofinansowania z funduszy UE, które może nie zostać przyznane -- brak jest gwarancji, że przewidziane środki ochronne zostaną rzeczywiście zrealizowane.

Doświadczenie wielu inwestycji publicznych w Polsce wskazuje, że środki ochrony środowiska bywają pierwszymi pozycjami redukowanymi w przypadku przekroczenia budżetu. Zachodzi zatem uzasadniona obawa, że bez zabezpieczenia finansowego obiecane ekrany akustyczne mogą nie powstać.

c) Art. 7 KPA nakłada na organ obowiązek uwzględnienia interesu społecznego i słusznego interesu obywateli. Wydanie decyzji środowiskowej bez informacji o realności finansowej środków ochrony środowiska może prowadzić do sytuacji, w której decyzja jest wydawana w oparciu o zobowiązania, których nikt nie będzie w stanie dotrzymać.

Kluczowe pytania wymagające odpowiedzi obejmują: źródło finansowania inwestycji (budżet miasta, fundusze unijne, kredyty, partnerstwo publiczno-prywatne), zabezpieczenie środków, harmonogram realizacji oraz to, czy koszty 8 ekranów akustycznych o łącznej długości ponad 460 metrów są uwzględnione w budżecie.

Wnosi się o zobowiązanie inwestora do przedstawienia informacji o źródłach finansowania inwestycji (budżet miasta, fundusze unijne, kredyty, partnerstwo publiczno-prywatne), szacunkowym kosztorysie (z wyodrębnieniem kosztów środków ochrony środowiska), oraz o harmonogramie realizacji z podziałem na etapy i kamienie milowe.

6.7. Rażąco niewystarczająca analiza konfliktów społecznych

7. Rozdział 7 KIP, zatytułowany "Analiza możliwych konfliktów społecznych" (str. 141--142), jest rażąco niewystarczający. W 145-stronicowym opracowaniu analiza konfliktów społecznych zajmuje niespełna dwie strony i opiera się na założeniach oderwanych od udokumentowanego stanu faktycznego.

a) KIP w części dotyczącej fazy realizacji (str. 141) wskazuje na emisję pyłów, hałas, utrudnienia komunikacyjne i protesty mieszkańców. Jednocześnie dodaje: "odpowiednie poinformowanie mieszkańców o planowanej inwestycji, zakresie robót i czasie ich realizacji pozwoli na zminimalizowanie protestów społeczeństwa na etapie budowy. Należy również pamiętać, że etap budowy wiąże się z tym, że emisje są krótkotrwałe oraz przemijające." Stanowi to całą "strategię zarządzania konfliktem" -- ograniczoną do poinformowania mieszkańców i założenia, że emisje mają charakter przejściowy.

Należy jednakże wskazać, że okres 18--24 miesięcy budowy nie mieści się w kategorii "krótkotrwałych emisji". Stanowi to okres kilkunastu do dwudziestu kilku miesięcy podwyższonego hałasu, zapylenia i utrudnień komunikacyjnych dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej w strefie oddziaływania.

b) Zdanie zamykające część o konfliktach (KIP, str. 142) stwierdza: "nie przewiduje się wystąpienia konfliktów społecznych." Uzasadnienie tej konkluzji -- tj. okoliczność, że "inwestycja znajduje się na terenie przekształconym antropogenicznie, nie reprezentującym większych wartości przyrodniczych" oraz że "przedsięwzięcie usytuowane jest poza korytarzami ekologicznymi" -- nie ma związku logicznego z prawdopodobieństwem wystąpienia konfliktów społecznych. Charakter przyrodniczy terenu nie determinuje postaw mieszkańców wobec inwestycji. Konkluzja ta stoi ponadto w sprzeczności z udokumentowanymi protestami mieszkańców i stanowiskami rad dzielnic.

c) KIP wspomina o zagrożeniu "konfliktem danych" (str. 141--142, faza realizacji): "istnieje zagrożenie wystąpienia tzw. konfliktu danych. Ma on miejsce, gdy zainteresowane strony nie dysponują potrzebnymi informacjami, posiadają odmienne lub nieaktualne informacje, inaczej je interpretują." KIP wchodzi tu w paradoks: przyznaje, że mieszkańcy mogą nie mieć potrzebnych informacji -- a jednocześnie nie podjęto żadnych kroków, aby te informacje dostarczyć. Co więcej, pomijając osiedle Oliva Koncept w dokumentacji, KIP aktywnie przyczynia się do powstania tego właśnie konfliktu danych.

Zachodzi uzasadniona obawa, że w dokumencie obejmującym 145 stron, zawierającym szczegółowe dane o ekranach akustycznych, gatunkach nietoperzy i parametrach Jednolitych Części Wód Powierzchniowych, brak rzetelnej analizy oddziaływania inwestycji na codzienne życie mieszkańców stanowi rażącą dysproporcję.

d) Art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy OOŚ w zw. z art. 33 ust. 1 ustawy OOŚ wymagają, aby dokumentacja uwzględniała oddziaływanie na ludzi. Analiza ograniczona do dwóch lakonicznych stron zakończonych stwierdzeniem "nie przewiduje się konfliktów" nie spełnia tego wymogu.

Wnosi się o zobowiązanie inwestora do uzupełnienia analizy konfliktów społecznych o: identyfikację konkretnych ognisk konfliktów (zabudowa wielorodzinna, zabudowa jednorodzinna, użytkownicy parku, rodzice dzieci szkolnych), analizę dotychczasowych stanowisk rad dzielnic Oliwa i Osowa w sprawie inwestycji, opis wpływu prac budowlanych na codzienne funkcjonowanie mieszkańców (dojazd do pracy, szkoły, sklepy, dostęp do terenów rekreacyjnych), opis proponowanych środków łagodzących konflikty (mediacja, punkt konsultacyjny, harmonogram prac uzgodniony z mieszkańcami), oraz realistyczną ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia konfliktów -- zamiast ogólnikowego stwierdzenia, że konflikty "nie wystąpią."

Zagrożenie bezpośrednie dla osiedla Oliva Koncept. Stwierdzenie KIP, że „nie przewiduje się wystąpienia konfliktów społecznych" (str. 142), jest oczywiście sprzeczne z rzeczywistością w przypadku osiedla Oliva Koncept. Wspólnota Mieszkaniowa publicznie zapowiedziała składanie uwag i odwołań od decyzji środowiskowych. Mieszkańcy organizują się, wymieniają informacje i przygotowują argumenty. Konflikt społeczny jest faktem, nie prognozą. Próba jego zignorowania lub bagatelizowania w KIP nie sprawi, że przestanie istnieć — wręcz przeciwnie, brak dialogu eskaluje napięcie i prowadzi do wyłączenia środków prawnych (odwołania, skargi do WSA/NSA) jako jedynej dostępnej formy wyrażenia sprzeciwu. W związku z powyższym wnosi się dodatkowo o zobowiązanie inwestora do: (a) powołania stałego punktu kontaktowego (biuro informacyjne) dla mieszkańców osiedla Oliva Koncept na czas trwania postępowania środowiskowego i budowy, (b) wyznaczenia mediatora lub koordynatora ds. relacji społecznych, (c) opracowania planu zarządzania konfliktem z uwzględnieniem specyfiki osiedla Oliva Koncept jako największej wspólnoty mieszkaniowej w strefie oddziaływania.

5. UWAGI DOTYCZĄCE ZANIEDBAŃ W OBSZARZE BUDOWLANYM I GEOTECHNICZNYM

Uwagi 5.1 – 5.11 (11 uwag)

5.1. Wniosek o wykonanie pełnej analizy wpływu drgań z robót budowlanych na budynki sąsiednie

W toku analizy KIP ustalono, że w całym 145-stronicowym dokumencie nie zawarto żadnej analizy wpływu drgań budowlanych na budynki mieszkalne sąsiadujące z trasą inwestycji.

Na stronie 22 KIP (rozdział 2.6.1 „Technologia na etapie realizacji przedsięwzięcia") wskazano, że roboty drogowe realizowane będą „metodą tradycyjną, z wykorzystaniem sprzętu ciężkiego, m.in. walców drogowych, zagęszczarek płytowych i ubijaków wibracyjnych". Na tej samej stronie zapisano, że „prace generujące duży hałas i wibracje ograniczone zostaną w miarę możliwości do godzin 7-20" -- przy czym sformułowanie „w miarę możliwości" stanowi odrębny problem, omówiony w dalszej części pisma. Autorzy KIP sami zatem potwierdzają, że prace będą generowały wibracje, a mimo to nie zbadano ich wpływu na budynki.

Z tabeli 4.1 w KIP (str. 57) wynika, że maszyny do zagęszczania -- walce wibracyjne i niewibracyjne, płyty wibracyjne -- osiągają dopuszczalny gwarantowany poziom mocy akustycznej od 105 do 106 dB (przy mocy $8 < P \leq 70$ kW). Ubijakom wibracyjnym odpowiada jeszcze wyższy parametr. Sprzęt ten generuje drgania przenoszące się przez podłoże gruntowe. Zgodnie z normą PN-B-02170:2016 „Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki"^[2]^, istnieją skale SWD (Skale Wpływów Dynamicznych), które pozwalają ocenić, czy drgania z konkretnego źródła mogą uszkodzić budynki o określonej konstrukcji. W KIP nie zawarto takiej analizy.

Z KIP wynika, że odległość od osi planowanej drogi do najbliższych budynków osiedla Oliva Koncept wynosi kilkadziesiąt metrów. KIP potwierdza w tabeli 4.5 (str. 63), że receptor nr 1 -- budynek zlokalizowany w granicy pasa drogowego -- znajduje się zaledwie 7 metrów od osi inwestycji. Inne budynki (receptory nr 5 i 6) leżą w odległości 20 metrów. Są to dystanse, na których drgania od walców wibracyjnych o mocy akustycznej 105-106 dB stanowią realne zagrożenie dla konstrukcji budynków.

Należy podkreślić, że w KIP poświęcono dziesiątki stron modelowaniu rozprzestrzeniania się hałasu (strony 56-67), tabelom zanieczyszczeń powietrza i klasyfikacji stref jakości powietrza, a zupełnie pominięto kwestię drgań mechanicznych oddziałujących na konstrukcje budynków. Art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy OOŚ wymaga, aby

KIP zawierała opis przewidywanych oddziaływań na środowisko, w tym na ludzi i ich warunki życia. Drgania mogące powodować pęknięcia ścian, uszkodzenia tynków, a w skrajnych przypadkach zagrożenie stateczności konstrukcji, nie stanowią oddziaływania marginalnego.

Wnosi się zatem o zobowiązanie inwestora -- w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -- do wykonania pełnej analizy wpływu drgań z robót budowlanych na budynki w strefie co najmniej 100 metrów od osi trasy inwestycji. Analiza ta, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02170:2016, powinna obejmować:

a) prognozę prędkości drgań PPV (Peak Particle Velocity) na fundamentach budynków mieszkalnych w funkcji odległości od źródeł drgań,

b) porównanie prognozowanych wartości drgań ze skalami SWD (Skalami Wpływów Dynamicznych) dla poszczególnych kategorii budynków,

c) ocenę ryzyka uszkodzeń strukturalnych (pęknięcia elementów nośnych) i niestrukturalnych (uszkodzenia tynków, okładzin, stolarki),

d) określenie stref zagrożenia i dopuszczalnych parametrów pracy sprzętu wibracyjnego w poszczególnych strefach odległościowych od zabudowy.

Na stronie 140 KIP zamieszczono jedynie trzy punkty dotyczące ograniczenia drgań podczas budowy -- wyłącznie deklaratywne, bez jakichkolwiek obliczeń. Brak modelowania propagacji drgań w gruncie, brak analizy zgodności z normą PN-B-02170:2016, brak inwentaryzacji budynków w strefie wpływu. Norma ta wymaga zarówno uproszczonej oceny (skale SWD-I/SWD-II), jak i szczegółowej analizy MES dla budynków nietypowych. Trzy ogólnikowe punkty na stronie 140 są niewystarczające dla inwestycji o długości 5,7 km przebiegającej w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

Brak jakiejkolwiek analizy drgań w KIP liczącej 145 stron stanowi rażące uchybienie, które uniemożliwia rzetelną ocenę wpływu przedsięwzięcia na zabudowę mieszkaniową.

Zagrożenie bezpośrednie dla osiedla Oliva Koncept. Budynki osiedla Oliva Koncept, zlokalizowane kilkadziesiąt metrów od osi planowanej inwestycji, są narażone na drgania od walców wibracyjnych, zagęszczarek i ubijaków pracujących przez 18–24 miesięcy. Grunty niespoiste (80% podłoża wg KIP) doskonale przenoszą drgania na fundamenty budynków. Wielomiesięczna ekspozycja na drgania cykliczne może prowadzić do pęknięć ścian, uszkodzeń tynków, deformacji stolarki okiennej i drzwiowej, a w skrajnych przypadkach — do zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji. Dla właścicieli lokali obciążonych kredytami hipotecznymi stanowi to zagrożenie nie tylko fizyczne, ale i finansowe. W związku z powyższym wnosi się dodatkowo o zobowiązanie inwestora do:

(a) ustanowienia funduszu gwarancyjnego (depozyt bankowy lub polisa OC) na kwotę nie mniejszą niż 10 mln zł, przeznaczonego na pokrycie kosztów napraw uszkodzeń budynków osiedla Oliva Koncept spowodowanych drganiami, (b) wyznaczenia niezależnego inspektora nadzoru budowlanego, wybranego w uzgodnieniu ze Wspólnotą Mieszkaniową Oliva Koncept, nadzorującego wpływ robót na budynki osiedla, (c) ustalenia progów interwencyjnych — automatyczne wstrzymanie prac wibracyjnych przy przekroczeniu 80% wartości dopuszczalnych wg normy PN-B-02170:2016 na fundamentach budynków osiedla.

5.2. Wniosek o wykonanie przeglądu stanu technicznego budynków przed rozpoczęciem robót (stan „zerowy")

Niniejszy wniosek bezpośrednio wiąże się z poprzednim i ma istotne znaczenie dla właścicieli lokali mieszkalnych obciążonych kredytami hipotecznymi. W przypadku powstania uszkodzeń budynków w wyniku robót budowlanych, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych wymaga wykazania stanu technicznego budynku sprzed rozpoczęcia robót. Brak dokumentacji stanu wyjściowego uniemożliwia przeprowadzenie takiego dowodu.

Art. 435 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -- Kodeks cywilny^[3]^ (dalej: KC) przewiduje odpowiedzialność prowadzącego przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody na zasadzie ryzyka. Budowa drogi z wykorzystaniem walców wibracyjnych, koparek i młotów hydraulicznych stanowi klasyczny przykład takiej działalności. Aby ta odpowiedzialność mogła być w praktyce egzekwowana, niezbędna jest dokumentacja stanu wyjściowego.

Należy wskazać, że w budynkach na osiedlu Oliva Koncept, jak w każdej nowej zabudowie, występują drobne rysy na tynkach powstałe w wyniku naturalnych procesów osiadania. Zachodzi uzasadniona obawa, że po rozpoczęciu wielomiesięcznych robót budowlanych z użyciem walców wibracyjnych pracujących kilkadziesiąt metrów od fundamentów, mogą pojawić się nowe uszkodzenia, których przypisanie do robót budowlanych będzie niemożliwe bez udokumentowanego stanu wyjściowego.

Wnosi się o zobowiązanie inwestora do wykonania przeglądu stanu technicznego (tzw. stanu „zerowego") wszystkich budynków w promieniu co najmniej 50 metrów od osi trasy inwestycji, PRZED rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych. Przegląd powinien obejmować:

a) inwentaryzację fotograficzną istniejących spękań, rys i uszkodzeń elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych,

b) pomiar geometrii budynków -- w szczególności odchyleń od pionu ścian nośnych,

c) dokumentację stanu stolarki okiennej i drzwiowej (szczelność, geometria ościeżnic),

d) ocenę stanu elewacji i elementów zewnętrznych budynków,

e) dokumentację stanu instalacji wewnętrznych (wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych) w zakresie możliwym bez ingerencji w strukturę budynku.

W toku analizy KIP ustalono, że Tabela 3.8 na stronie 55 -- inwentaryzacja budynków w otoczeniu inwestycji -- obejmuje wyłącznie obiekty zabytkowe. Pominięto nowe osiedla mieszkaniowe, w tym osiedle Oliva Koncept zlokalizowane bezpośrednio przy ul. Spacerowej, zabudowę jednorodzinną wzdłuż trasy oraz obiekty publiczne. Inwentaryzacja budynków przy inwestycji o długości 5,7 km, uwzględniająca wyłącznie zabytki, jest niewystarczająca.

Taki przegląd powinien zostać wykonany przez osoby posiadające uprawnienia budowlane, a jego wyniki udostępnione właścicielom poszczególnych lokali. Bez tego dokumentu mieszkańcy zostaną pozbawieni realnej możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w przypadku powstania szkód budowlanych.

Zagrożenie bezpośrednie dla osiedla Oliva Koncept. Dla mieszkańców osiedla Oliva Koncept dokumentacja stanu zerowego budynków ma znaczenie kluczowe. Bez niej, w przypadku pojawienia się pęknięć ścian czy uszkodzeń instalacji po rozpoczęciu robót, nie będzie możliwe udowodnienie, że uszkodzenia powstały wskutek drgań budowlanych, a nie naturalnych procesów osiadania. Inwestor będzie mógł zakwestionować każde roszczenie odszkodowawcze, powołując się na brak dowodów stanu wyjściowego. Zachodzi zatem uzasadniona obawa, że bez przeglądu stanu zerowego mieszkańcy osiedla zostaną pozbawieni realnej możliwości dochodzenia roszczeń na podstawie art. 435 § 1 KC. W związku z powyższym wnosi się dodatkowo o zobowiązanie inwestora do wykonania przeglądu stanu zerowego WSZYSTKICH budynków osiedla Oliva Koncept — a nie tylko tych w promieniu 50 metrów — z uwagi na dobrą propagację drgań w gruntach niespoistych, z udostępnieniem wyników przeglądu poszczególnym właścicielom lokali w formie elektronicznej.

5.3. Wniosek o analizę wpływu drgań na grunty niespoiste

Kwestia ta ma szczególne znaczenie, ponieważ dotyczy warunków posadowienia budynków mieszkalnych.

Na stronie 27 KIP (rozdział 3.1.2 „Warunki geologiczne") podano skład podłoża gruntowego na terenie inwestycji. Według centralnej bazy danych geologicznych na przedmiotowym obszarze występują:

- holoceńskie rzeczne grunty niespoiste -- 45%,

- plejstoceńskie wodnolodowcowe grunty niespoiste -- 35%,

- plejstoceńskie lodowcowe grunty spoiste -- 15%,

- holoceńskie jeziorne grunty nieorganiczne, nierozdzielone litologicznie -- 5%.

Łącznie 80% podłoża stanowią grunty niespoiste (piaski, żwiry). Grunty tego rodzaju przenoszą drgania mechaniczne na znaczne odległości. Ponadto grunty niespoiste -- zwłaszcza piaski drobne i piaski pylaste, nasycone wodą -- są podatne na zjawisko upłynnienia (tzw. liquefaction). Zjawisko to polega na tym, że pod wpływem drgań cyklicznych grunt nasycony wodą traci swoją nośność i zaczyna zachowywać się jak ciecz. Skutkiem może być gwałtowne, nierównomierne osiadanie budynków posadowionych na takim gruncie.

KIP na stronie 27 stwierdza, że „w przeważającej części w projektowanym obszarze występują grunty niespoiste zdatne do wbudowania w korpus drogowy bez wzmocnienia". Autorzy traktują grunty niespoiste wyłącznie jako materiał budowlany, pomijając fakt, że są one jednocześnie podłożem, na którym posadowione są budynki mieszkalne.

Norma PN-EN 1997-1:2008 (Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne)^[4]^ wymaga, aby przy projektowaniu w sąsiedztwie istniejącej zabudowy uwzględniano wpływ robót budowlanych na grunty i fundamenty sąsiednich konstrukcji. KIP nie zawiera takiej analizy.

Wnosi się o zobowiązanie inwestora do wykonania analizy wpływu drgań budowlanych na grunty niespoiste stanowiące 80% podłoża w rejonie inwestycji, w tym:

a) ocenę podatności gruntów na upłynnienie (liquefaction) pod wpływem drgań od walców wibracyjnych i zagęszczarek,

b) ocenę ryzyka zagęszczania wibracyjnego gruntów niespoistych i wynikającego z niego osiadania budynków sąsiednich,

c) analizę propagacji drgań w ośrodku gruntowym z uwzględnieniem zróżnicowanej budowy geologicznej (warstwy niespoiste i spoiste),

d) wyznaczenie stref zagrożenia osiadaniem wibracyjnym wokół trasy inwestycji.

Dane z KIP potwierdzają zasadność powyższych obaw -- na stronie 27 KIP podaje, że 45% gruntów na terenie inwestycji to grunty fluwialnie holoceńskie niespoiste, a kolejne 35% to grunty plejstoceńskie niespoiste. Przy 18-24 miesiącach ciężkich robót budowlanych, w odległości kilkudziesięciu metrów od budynków mieszkalnych, na podłożu złożonym w 80% z gruntów niespoistych, brak analizy drgań stanowi istotne

uchybienie.

Analiza powinna opierać się na wynikach badań geotechnicznych CPTu (sondowania statyczne z pomiarem ciśnienia porowego) i/lub DMT (badania dylatometryczne), wykonanych w punktach reprezentatywnych wzdłuż trasy w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

5.4. Wniosek o szczegółową analizę zagrożenia osuwiskowego

Na stronie 27 KIP zamieszczono Rysunek 3 „Lokalizacja inwestycji względem terenów osuwiskowych", z którego wynika, że trasa inwestycji przebiega przez obszary zagrożone osuwiskami i obszary predysponowane do występowania osuwisk. Autorzy KIP stwierdzają wprost: „teren inwestycji nie leży na obszarach osuwiskowych, natomiast teren inwestycji położony jest w obszarach zagrożonych osuwiskami oraz obszarach predysponowanych występowania osuwiskami" (str. 27).

KIP na stronie 25 (rozdział 3.1.1) potwierdza, że teren charakteryzuje się zróżnicowaną rzeźbą -- region wyróżnia się „bardzo dużym zróżnicowaniem hipsometrycznym i wieloma wyrazistymi krawędziami morfologicznymi", a „w części północnej i północno-wschodniej przekraczają one często 100 m" wysokości względnej. Teren jest „silnie rozczłonkowany przez sieć dolin erozyjnych".

Na terenie o takich cechach -- osuwiskowym, o dużych deniwelacjach, rozczłonkowanym dolinami erozyjnymi -- prowadzenie robót budowlanych z użyciem walców wibracyjnych i ciężkiego sprzętu bez szczegółowej analizy stateczności zboczy budzi poważne wątpliwości. KIP nie zawiera takiej analizy -- zamieszczono jedynie mapę (Rys. 3) i jedno zdanie stwierdzające fakt zagrożenia. Brak obliczeń, modelowania i planu monitoringu.

Art. 110a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. -- Prawo geologiczne i górnicze^[5]^ nakłada na organy obowiązki związane z rozpoznaniem i monitoringiem zagrożeń osuwiskowych. Jednocześnie art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy OOŚ wymaga oceny oddziaływań, w tym zagrożeń geologicznych.

Wnosi się o zobowiązanie inwestora do wykonania szczegółowej analizy zagrożenia osuwiskowego, obejmującej:

a) kartowanie geologiczno-inżynierskie wzdłuż trasy inwestycji i w jej bezpośrednim otoczeniu,

b) obliczenia stateczności skarp i zboczy z uwzględnieniem wpływu drgań budowlanych na stabilność,

c) ocenę wpływu planowanego odwodnienia wykopów na warunki stateczności (obniżenie poziomu wód gruntowych zmienia ciśnienie porowe w gruncie i może destabilizować zbocza),

d) opracowanie planu monitoringu geotechnicznego na czas prowadzenia robót i po ich zakończeniu.

KIP na stronie 27 potwierdza, że teren inwestycji znajduje się w „obszarach zagrożonych i predysponowanych do wystąpienia osuwisk". Skoro KIP identyfikuje ryzyko osuwiskowe, brak szczegółowej analizy tego zagrożenia stanowi istotną lukę dokumentacji.

Ryzyko uruchomienia procesów osuwiskowych na terenie, który sam KIP klasyfikuje jako zagrożony osuwiskami, powinno być przeanalizowane przed wydaniem jakiejkolwiek decyzji.

5.5. Wniosek o opracowanie modelu hydrogeologicznego wpływu odwodnienia na fundamenty budynków

Na stronie 68 KIP (rozdział 4.2.1 „Faza realizacji") wskazano: „Realizacja przedsięwzięcia będzie wymagała jedynie doraźnego, krótkotrwałego odwodnienia wykopów w przypadku pojawienia się wód opadowych lub przesączających. Przewiduje się zastosowanie 1-2 małych pomp o łącznej wydajności do 50-80 m^3/h".

Powyższe stwierdzenie budzi poważne wątpliwości. Pompy o wydajności 50-80 m^3/h to urządzenia odwadniające o znacznej wydajności. Przy ciągłej pracy oznacza to nawet do 2000 m^3 wody na dobę. Na terenie, gdzie 80% podłoża stanowią grunty niespoiste (str. 27 KIP), a warunki gruntowo-wodne są opisane jako „zróżnicowane" (str. 27), pompowanie wody gruntowej na taką skalę może spowodować obniżenie zwierciadła wody w otoczeniu wykopów -- tzw. lej depresji.

Obniżenie poziomu wody gruntowej pod fundamentami istniejących budynków prowadzi do zjawiska zwanego osiadaniem konsolidacyjnym. Grunt, który dotychczas był nasycony wodą i miał określoną nośność, po odwodnieniu zaczyna się zagęszczać pod ciężarem własnym i ciężarem budynku. Skutkiem jest nierównomierne osiadanie, a w konsekwencji -- pęknięcia ścian, uszkodzenia instalacji, problemy z zamykaniem drzwi i okien.

Na stronie 31 KIP (rozdział 3.1.6 „Warunki hydrologiczne") wskazano potok Rynarzewski przebiegający po lewej stronie planowanej inwestycji w odległości ok. 30 m oraz Potok Oliwski zlokalizowany w odległości ok. 100 m. Odwodnienie wykopów może wpłynąć na te cieki, na poziom wód gruntowych zasilających korzenie drzew w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym oraz na stabilność gruntów pod budynkami.

Art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. -- Prawo wodne^[6]^ (dalej: Prawo wodne) reguluje kwestie obniżania poziomu wód gruntowych. W powiązaniu z wymaganiami normy PN-EN 1997-1:2008 (Eurokod 7), każde planowane odwodnienie w sąsiedztwie istniejącej zabudowy powinno być poprzedzone analizą wpływu na fundamenty budynków.

Tymczasem KIP stwierdza, że odwodnienie „nie powoduje trwałego obniżenia poziomu wód podziemnych" -- bez żadnych obliczeń, bez modelu hydrogeologicznego, bez danych piezometrycznych. Stwierdzenie to nie zostało poparte żadnym modelowaniem.

Wnosi się o zobowiązanie inwestora do opracowania modelu hydrogeologicznego obejmującego:

a) symulację wpływu odwodnienia wykopów na poziom wód gruntowych w otoczeniu inwestycji, z uwzględnieniem zasięgu leja depresji,

b) ocenę ryzyka osiadania konsolidacyjnego gruntów pod fundamentami budynków w strefie oddziaływania odwodnienia,

c) analizę wpływu na warunki zasilania cieków powierzchniowych (potok Rynarzewski, Potok Oliwski),

d) określenie warunków monitoringu poziomu wód gruntowych (sieć piezometrów, częstotliwość pomiarów, wartości progowe wymagające interwencji).

Zagrożenie bezpośrednie dla osiedla Oliva Koncept. Odwodnienie wykopów pompami o wydajności 50–80 m^3/h w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla Oliva Koncept może spowodować obniżenie zwierciadła wody gruntowej pod fundamentami budynków osiedla — tworząc lej depresji sięgający kilkudziesięciu, a nawet kilkuset metrów od wykopów. Na gruncie złożonym w 80% z piasków i żwirów obniżenie poziomu wody prowadzi do zagęszczenia gruntu i osiadania konsolidacyjnego — z konsekwencjami w postaci nierównomiernego osiadania budynków, pęknięć ścian i uszkodzeń instalacji. W związku z powyższym wnosi się dodatkowo o zobowiązanie inwestora do zainstalowania sieci piezometrów wokół osiedla Oliva Koncept (co najmniej 4 punkty pomiarowe) PRZED rozpoczęciem robót, z ciągłym monitoringiem poziomu wód gruntowych i wartościami progowymi, przy których przekroczeniu odwodnienie musi zostać wstrzymane lub zmodyfikowane.

5.6. Wniosek o opracowanie bilansu wodnego terenu inwestycji i jej otoczenia

Niniejszy wniosek jest ściśle powiązany z poprzednim, lecz dotyczy trwałych zmian hydrologicznych, nie tylko etapu budowy.

Inwestycja polega na budowie buspasa, ścieżki rowerowej, chodników i jezdni na długości 5,5 km. Powierzchnia inwestycji to ok. 55 ha (KIP, str. 11, rozdział 1.3). Oznacza

to uszczelnienie znacznej powierzchni terenu, który dotychczas w wielu miejscach umożliwiał infiltrację wody deszczowej do gruntu. KIP na stronie 68 (rozdział 4.2.1) stwierdza jedynie ogólnikowo, że „odwodnienie nawierzchni drogowych odbywać się będzie za pośrednictwem systemu kanalizacyjnego", nie analizując, jak zmiana warunków infiltracji wpłynie na bilans wodny okolicy.

Tymczasem teren inwestycji graniczy z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym (KIP, str. 124, rozdział 4.11). Zmniejszenie infiltracji na 55 hektarach i zwiększenie spływu powierzchniowego mogą wpłynąć na zasilanie wód podziemnych, na warunki wilgotnościowe siedlisk leśnych, na stabilność gruntów pod budynkami -- ponieważ poziom wody gruntowej kształtuje się m.in. w wyniku infiltracji opadów.

Na podstawie art. 234 ust. 1 Prawa wodnego w związku z art. 66 ust. 1 pkt 6 ustawy OOŚ wnosi się o zobowiązanie inwestora do opracowania bilansu wodnego terenu inwestycji i jej bezpośredniego otoczenia, obejmującego:

a) oszacowanie zmian w infiltracji wód opadowych do gruntu w wyniku uszczelnienia powierzchni,

b) analizę zmian spływu powierzchniowego i jego wpływu na cieki lokalne,

c) ocenę wpływu na zasilanie wód podziemnych i kształtowanie się zwierciadła wody gruntowej w rejonie zabudowy mieszkaniowej,

d) porównanie stanu bilansu wodnego przed i po realizacji inwestycji.

5.7. Wniosek o rozszerzenie analizy izolacyjności akustycznej na wszystkie budynki w strefie oddziaływania

W toku analizy KIP w rozdziale dotyczącym ochrony akustycznej (str. 131-132) ustalono, że analizę izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych wykonano tylko dla jednego budynku -- punktu receptorowego nr 1, zlokalizowanego w granicy pasa drogowego. Dla tego jednego budynku ustalono wypadkową izolacyjność akustyczną fasady R'A2 = 38 dB i na tej podstawie stwierdzono, że „dopuszczalne poziomy hałasu wewnątrz pomieszczeń w punkcie receptorowym nr 1 nie będą przekroczone".

Jednakże w strefie oddziaływania inwestycji znajduje się wiele budynków o zróżnicowanej konstrukcji przegród, roku budowy, typie okien i izolacyjności akustycznej. W tabelach 4.5 i 4.6 (str. 63-66) KIP wymienia 17 punktów receptorowych -- budynki w odległości od 7 do 82 metrów od osi inwestycji. Analiza izolacyjności dla jednego budynku nie pozwala na ocenę ochrony akustycznej pozostałych szesnastu.

Zgodnie z § 326 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie^[7]^ (dalej: rozp. WT), budynki mieszkalne powinny zapewniać odpowiednią ochronę akustyczną. Sprawdzenie tego wymogu dla jednego budynku jest niewystarczające.

Analiza strony 132 KIP wykazała, że obliczenie izolacyjności akustycznej przegród budowlanych -- R'A2 = 38 dB -- wykonano wyłącznie dla jednego budynku: receptora 1*. Jednego budynku na całych 5,7 km trasy, przy kilkudziesięciu budynkach w strefie oddziaływania. Wartość R'A2 = 38 dB odpowiada starszej zabudowie -- nowsze budynki, takie jak na osiedlu Oliva Koncept, typowo osiągają R'A2 ≥ 45 dB. Analiza ograniczona do jednego punktu z najgorszym parametrem, bez objęcia reprezentatywnej próby budynków, jest niewystarczająca.

Wnosi się o zobowiązanie inwestora do rozszerzenia analizy izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych na wszystkie budynki mieszkalne w strefie oddziaływania akustycznego inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem budynków, dla których tabele 4.5-4.6 KIP wykazują przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomu hałasu.

5.8. Wniosek o analizę wpływu ekranów akustycznych na nasłonecznienie budynków mieszkalnych

Z KIP (tabela 5.1, str. 125-126) wynika, że planowane ekrany akustyczne mają wysokość do 6 metrów i długość nawet 116 metrów (ekran nr 4, kilometraż 4+482 do 4+598, strona lewa, wysokość 6 m), a wszystkie ekrany zlokalizowane są po lewej stronie jezdni -- od strony zabudowy mieszkaniowej, w tym osiedla Oliva Koncept.

Sześciometrowa ściana o długości 116 metrów, ustawiona po południowej lub zachodniej stronie budynku, może poważnie ograniczyć dostęp światła słonecznego do mieszkań na niższych kondygnacjach. Kwestia ta ma istotne znaczenie zarówno z perspektywy warunków mieszkaniowych, jak i zdrowia mieszkańców.

Paragraf 60 rozporządzenia WT stanowi, że pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny mieć zapewnione co najmniej 3 godziny nasłonecznienia w dniach równonocy (21 marca i 21 września), w godzinach od 8:00 do 16:00. Zachodzi uzasadniona obawa, że sześciometrowy ekran w odległości 20-39 metrów od budynków (odległości receptorów nr 4-5 wg tabeli 4.5 KIP) może naruszyć ten wymóg. Kwestia ta nie została zbadana.

W KIP nie zawarto żadnej analizy nasłonecznienia. Dokument liczący 145 stron nie odnosi się do wpływu ekranów o wysokości 3 do 6 metrów i łącznej długości kilkuset metrów na dostęp światła słonecznego do pomieszczeń mieszkalnych.

Wnosi się o zobowiązanie inwestora do wykonania analizy nasłonecznienia (insolacji) dla wszystkich budynków mieszkalnych sąsiadujących z planowanymi ekranami akustycznymi, z uwzględnieniem:

a) geometrii i lokalizacji poszczególnych ekranów (parametry z tabeli 5.1 KIP),

b) orientacji budynków względem stron świata i ich odległości od ekranów,

c) topografii terenu (rzeźba morenowa -- KIP str. 25),

d) weryfikacji spełnienia wymogu minimum 3 godzin nasłonecznienia wg § 60 rozp. WT.

Zagrożenie bezpośrednie dla osiedla Oliva Koncept. Ekrany akustyczne o wysokości do 6 metrów, zlokalizowane po stronie osiedla Oliva Koncept, mogą ograniczyć nasłonecznienie mieszkań na parterze i pierwszym piętrze do poziomu niespełniającego wymogu 3 godzin dziennie. Dla mieszkańców oznacza to pogorszenie warunków mieszkaniowych, wzrost kosztów ogrzewania (mniejsze zyski solarne), obniżenie komfortu psychicznego oraz potencjalne problemy zdrowotne związane z niedoborem światła naturalnego (zaburzenia snu, depresja sezonowa). W związku z powyższym wnosi się dodatkowo o zobowiązanie inwestora do wykonania indywidualnej analizy nasłonecznienia dla każdego budynku osiedla Oliva Koncept sąsiadującego z planowanymi ekranami, a w przypadku naruszenia wymogu 3 godzin nasłonecznienia — do zastosowania ekranów o obniżonej wysokości lub transparentnych paneli w górnej części ekranów.

5.9. Wniosek o analizę wpływu ekranów akustycznych na wentylację naturalną budynków

Oprócz nasłonecznienia, ekrany akustyczne o wysokości do 6 metrów mogą wpływać na wentylację naturalną budynków -- kwestię, której KIP nie analizuje.

W zabudowie osiedla Oliva Koncept część budynków korzysta z wentylacji grawitacyjnej. Działanie wentylacji grawitacyjnej zależy od różnicy ciśnień między wnętrzem budynku a powietrzem zewnętrznym, a ta różnica jest wspomagana przez wiatr. KIP na stronie 28 (rozdział 3.1.4) podaje, że w Gdańsku „przeważają wiatry z sektora zachodniego i południowo-zachodniego". Sześciometrowy ekran akustyczny ustawiony po stronie zachodniej budynków może tworzyć strefę aerodynamicznego cienia, osłabiając naturalne ciągi powietrzne.

Paragraf 148 rozporządzenia WT wymaga zapewnienia odpowiedniej wentylacji pomieszczeń. Z kolei § 155 rozp. WT określa warunki dla wentylacji grawitacyjnej. Ekran akustyczny wysokości 6 metrów w bliskiej odległości od budynku może uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie wentylacji grawitacyjnej, co prowadzi do problemów z

wilgocią, rozwojem pleśni i grzybów oraz pogorszenia jakości powietrza wewnętrznego.

Wnosi się o zobowiązanie inwestora do wykonania analizy wpływu ekranów akustycznych na warunki wentylacji naturalnej budynków mieszkalnych, z uwzględnieniem:

a) dominujących kierunków wiatru na analizowanym terenie (dane z KIP, str. 28),

b) geometrii ekranów i ich położenia względem budynków,

c) identyfikacji budynków z wentylacją grawitacyjną w strefie oddziaływania ekranów,

d) ewentualnych rozwiązań kompensacyjnych (np. nawiewniki mechaniczne) w przypadku stwierdzenia istotnego ograniczenia wentylacji naturalnej.

5.10. Wniosek o analizę wpływu inwestycji na wartość nieruchomości w strefie oddziaływania

Realizacja inwestycji wiąże się z istotną zmianą charakteru otoczenia budynków mieszkalnych osiedla Oliva Koncept. Nieruchomości nabywane z uwagi na walory lokalizacyjne -- bliskość Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, cisza, zieleń, brak uciążliwego ruchu tranzytowego -- po realizacji inwestycji będą sąsiadować z wielopasmową drogą z buspasem, oddzieloną od zabudowy sześciometrowym ekranem akustycznym.

Z badań rynku nieruchomości wynika, że budynki zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie ekranów akustycznych tracą na wartości od 10 do nawet 20%. W strefie 50-100 metrów od drogi z ekranami spadek wartości szacowany jest na 5-15%. Dla nieruchomości finansowanych kredytami hipotecznymi może to oznaczać znaczną stratę finansową.

Art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -- Prawo ochrony środowiska^[8]^ (dalej: POŚ) przewiduje odszkodowanie w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości. Dla ustalenia skali potencjalnych roszczeń i oceny adekwatności planowanych środków ochronnych niezbędne jest zbadanie faktycznego wpływu inwestycji na wartość nieruchomości.

KIP nie stanowi wyceny nieruchomości, jednakże art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy OOŚ wymaga oceny oddziaływań na ludzi i ich warunki życia -- a wartość nieruchomości stanowi istotny element tych warunków. Dla wielu mieszkańców osiedla nieruchomość stanowi główny składnik majątku i zabezpieczenie finansowe. Spadek wartości o 10-20% stanowi realną stratę, która powinna zostać oszacowana i uwzględniona w analizie kosztów i korzyści inwestycji.

Wnosi się o zobowiązanie inwestora do przeprowadzenia analizy wpływu planowanej inwestycji na wartość nieruchomości w strefie oddziaływania, obejmującej:

a) oszacowanie spodziewanego spadku wartości nieruchomości w poszczególnych strefach odległościowych od trasy i ekranów akustycznych,

b) analizę porównawczą wartości nieruchomości w okolicach istniejących buspasów i ekranów akustycznych w Gdańsku i innych miastach polskich,

c) oszacowanie łącznej skali potencjalnych roszczeń odszkodowawczych mieszkańców na podstawie art. 129 ust. 2 POŚ,

d) uwzględnienie wyników tej analizy w ocenie kosztów i korzyści wariantów przedsięwzięcia.

Zagrożenie bezpośrednie dla osiedla Oliva Koncept. Mieszkańcy osiedla Oliva Koncept nabywali nieruchomości w cenie odzwierciedlającej walory lokalizacyjne — ciszę, zieleń, bliskość Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Po realizacji inwestycji nieruchomości te będą sąsiadować z wielopasmową drogą z buspasem, oddzieloną sześciometrowym ekranem akustycznym, z towarzyszącym hałasem, drganiami i ograniczeniem nasłonecznienia. Szacunkowy spadek wartości nieruchomości o 15–25% oznacza dla typowego mieszkania na osiedlu stratę rzędu 100 000–200 000 zł. Dla właścicieli obciążonych kredytami hipotecznymi może to oznaczać sytuację, w której wartość nieruchomości spadnie poniżej kwoty pozostałego do spłaty kredytu (tzw. ujemny kapitał własny). W związku z powyższym wnosi się dodatkowo o zobowiązanie inwestora do: (a) zlecenia niezależnej wyceny nieruchomości osiedla Oliva Koncept przed rozpoczęciem budowy (wycena „stanu zerowego" wartości), (b) ustanowienia mechanizmu kompensacyjnego — funduszu odszkodowawczego lub obniżenia podatku od nieruchomości na okres budowy i 3 lat po jej zakończeniu, (c) poinformowania mieszkańców o przysługujących im roszczeniach z art. 129 ust. 2 POŚ i art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5.11. Wniosek o zastąpienie sformułowań warunkowych twardymi wymogami ochronnymi

Istotnym problemem, przewijającym się przez cały dokument KIP i dotyczącym wszystkich poprzednich wniosków, jest stosowanie sformułowań warunkowych.

W rozdziale 5 KIP „Rozwiązania chroniące środowisko" (str. 124 i dalsze) wielokrotnie zastosowano sformułowania, które nie dają żadnych gwarancji egzekwowalności. Poniżej wskazano przykłady:

- Str. 124, rozdz. 5.1.1: „Po terenie budowy pojazdy poruszać się będą tymczasowo wyznaczonymi drogami **-- w miarę możliwości --** w obrębie docelowego pasa drogowego." -- Sformułowanie to nie wyklucza poruszania się ciężkiego sprzętu poza pasem drogowym, bliżej budynków mieszkalnych.

- Str. 124, rozdz. 5.1.1: „Głośne prace budowlane w rejonie zabudowy mieszkaniowej będą prowadzone tylko w porze dnia, **o ile pozwalają na to uwarunkowania** związane z technologią robót." -- Sformułowanie to dopuszcza prowadzenie prac również w porze nocnej, bez precyzyjnego określenia warunków takiego odstępstwa.

- Str. 124, rozdz. 5.1.1: „W trakcie prowadzenia prac budowlanych należy unikać **w miarę możliwości** jednoczesnej pracy kilku maszyn kwalifikowanych jako ciężki sprzęt budowlany." -- Sformułowanie to nie stanowi wiążącego wymogu.

- Str. 22, rozdz. 2.6.1: „prace generujące duży hałas i wibracje ograniczone zostaną **w miarę możliwości** do godzin 7-20." -- Sformułowanie warunkowe zamiast bezwzględnego ograniczenia czasowego.

- Str. 22, rozdz. 2.6.1: „Do wykonania nasypów przewiduje się wykorzystanie **w miarę możliwości** w pierwszej kolejności gruntów rodzimych z ukopów." -- Kolejny przykład niewiążącej deklaracji ilustrującej systemowy wzorzec stosowania sformułowań warunkowych w KIP.

Art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy OOŚ daje organowi prawo i obowiązek określenia w decyzji środowiskowej konkretnych warunków wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji. Warunki te muszą być jednoznaczne i egzekwowalne.

Wnosi się o to, aby organ w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zastąpił sformułowania warunkowe konkretnymi nakazami i zakazami, w szczególności:

a) zamiast „w miarę możliwości w obrębie docelowego pasa drogowego" -- bezwzględny zakaz poruszania się sprzętu ciężkiego poza wyznaczonym pasem robót, z określeniem tego pasa na mapie,

b) zamiast „o ile pozwalają na to uwarunkowania" -- bezwzględny zakaz prowadzenia głośnych prac budowlanych w godzinach 22:00-6:00, bez wyjątków,

c) zamiast „unikać w miarę możliwości jednoczesnej pracy kilku maszyn" -- konkretny limit jednocześnie pracujących maszyn wibracyjnych z określeniem maksymalnej łącznej mocy akustycznej,

d) zamiast „w miarę możliwości do godzin 7-20" -- bezwzględne ograniczenie prac generujących drgania i hałas do godzin 7:00-20:00, z sankcją w postaci wstrzymania robót za naruszenie.

Sformułowania warunkowe nie zapewniają realnej ochrony zabudowy mieszkaniowej i jej mieszkańców. W przypadku powstania uszkodzeń, brak jednoznacznych wymogów uniemożliwi egzekwowanie odpowiedzialności wykonawcy.

2. UWAGI DOTYCZĄCE ZANIEDBAŃ W ZAKRESIE OCHRONY FLORY I SZATY ROŚLINNEJ

Uwagi 2.1 – 2.14 (14 uwag)

2.1. Wniosek o przeprowadzenie inwentaryzacji wiosennej flory naczyniowej (marzec--maj)

W toku analizy KIP ustalono, że zgodnie z rozdziałem 3.3 na stronie 32, badania terenowe flory prowadzone były w okresie od czerwca do sierpnia 2025 roku, z buforem do 100 metrów od osi inwestycji. Oznacza to, że inwentaryzacja całkowicie pomija sezon wiosenny.

Geofity wczesnowiosenne -- takie jak zawilec gajowy (*Anemone nemorosa*), przylaszczka pospolita (*Hepatica nobilis*), ziarnopłon wiosenny (*Ficaria verna*) czy kokorycz pusta (*Corydalis cava*) -- kwitną wyłącznie wczesną wiosną (marzec--maj), po czym ich nadziemne części obumierają i stają się niewidoczne. Brak badań terenowych w okresie marzec--maj uniemożliwia zinwentaryzowanie tych gatunków. Stwierdzenie na stronie 33 KIP, że "nie stwierdzono na badanym terenie chronionych roślin naczyniowych", nie może być uznane za miarodajne w sytuacji, gdy badania nie obejmowały okresu wegetacji gatunków wczesnowiosennych.

Art. 66 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy OOŚ wymaga, aby opis elementów przyrodniczych środowiska obejmował pełną inwentaryzację, a nie tylko wyrywkową. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409)[2] chroni wiele gatunków geofitów wczesnowiosennych, które mogą występować na przedmiotowym terenie.

Wnosi się o zobowiązanie inwestora do przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji przyrodniczej w okresie wiosennym, czyli od marca do maja, ze szczególnym uwzględnieniem geofitów: zawilca gajowego (*Anemone nemorosa*), przylaszczki pospolitej (*Hepatica nobilis*), ziarnopłonu wiosennego (*Ficaria verna*) i kokoryczi pustej (*Corydalis cava*). Bez tej inwentaryzacji KIP nie może być uznana za rzetelną w zakresie oceny wpływu na florę.

2.2. Wniosek o przeprowadzenie inwentaryzacji jesiennej ze szczególnym uwzględnieniem storczykowatych (sierpień--październik)

Analogiczny problem dotyczy inwentaryzacji jesiennej. Badania prowadzono do sierpnia 2025 (str. 32 KIP), jednakże wiele gatunków roślin, zwłaszcza z rodziny storczykowatych (Orchidaceae), kwitnie późnym latem i wczesną jesienią. Kruszczyk szerokolistny (*Epipactis helleborine*), objęty ochroną w ramach Konwencji CITES, którego niszczenie jest zabronione na mocy art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1478; dalej: ustawa o ochronie przyrody)[3], kwitnie w grądach i buczynach najczęściej od końca lipca do października. Siedliska grądowe i buczynowe są na terenie inwestycji obecne -- KIP potwierdza to na stronach 34-35, opisując grąd subatlantycki 9160 o powierzchni 7,21 ha i buczynę kwaśną 9110 o powierzchni 6,38 ha.

Skoro siedliska odpowiadają wymaganiom storczykowatych, a okres badań nie objął w pełni sezonu kwitnienia tych roślin, zachodzi uzasadniona obawa, że gatunki chronione zostały pominięte. Wnosi się o przeprowadzenie inwentaryzacji jesiennej ukierunkowanej na gatunki storczykowate w okresie sierpień--październik.

2.3. Wniosek o wyjaśnienie rażącej sprzeczności wewnętrznej KIP dotyczącej zniszczenia siedlisk i jednoczesnego wykluczenia oddziaływań

Analiza KIP ujawniła fundamentalną sprzeczność wewnętrzną dokumentu. Na stronie 71, w rozdziale 4.3.2 "Faza eksploatacji", KIP jednocześnie formułuje dwa wzajemnie wykluczające się stwierdzenia.

Po pierwsze, na stronie 71 KIP wprost przyznaje, że realizacja inwestycji będzie wiązać się z koniecznością zniszczenia zinwentaryzowanych siedlisk przyrodniczych:

- siedlisko 6510 -- 0,7 ha (z 0,87 ha zinwentaryzowanych),
- siedlisko 9160 -- 1,9 ha (z 7,2 ha zinwentaryzowanych),
- siedlisko 9110 -- 1,1 ha (z 6,38 ha zinwentaryzowanych).

Łącznie stanowi to 3,7 ha zniszczonych siedlisk Natura 2000 -- siedlisk chronionych na mocy Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dalej: dyrektywa siedliskowa)[4].

Jednocześnie, w tym samym rozdziale, na tej samej stronie, KIP stwierdza: "Ze względu na lokalizację jak i skalę przedsięwzięcia wyklucza się występowanie jakichkolwiek oddziaływań na tereny objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody jak i na korytarze ekologiczne."

Zachodzi sprzeczność logiczna: dokument z jednej strony potwierdza zniszczenie 3,7 hektara siedlisk przyrodniczych chronionych w ramach sieci Natura 2000, a z drugiej strony wyklucza jakiekolwiek oddziaływanie na tereny chronione. Zniszczenie siedlisk i brak oddziaływania na przyrodę to twierdzenia wzajemnie się wykluczające.

Na mocy art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572; dalej: KPA)[5], organ administracji jest zobowiązany do stania na straży praworządności i podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego. Z kolei art. 77 par. 1 KPA wymaga wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego. Materiał dowodowy, który zawiera wewnętrzne sprzeczności, nie może być podstawą do wydania decyzji.

Wnosi się o zobowiązanie inwestora do jednoznacznego wyjaśnienia, na jakiej podstawie faktycznej i naukowej sformułowano wniosek o braku oddziaływania na tereny chronione, skoro sam KIP dokumentuje zniszczenie 3,7 ha siedlisk Natura 2000.

Analiza Załącznika nr 1 do KIP -- mapy uwarunkowań akustycznych składającej się z 13 arkuszy -- dodatkowo potwierdza skalę planowanej ingerencji. Na arkuszach od 4 do 12 wynika, że odcinek około 3,3 km trasy (od km 5+000 do km 8+300) przebiega wyłącznie przez zwarty masyw leśny, bez jakiejkolwiek przerwy w pokrywie drzewnej. Inwestycja obejmuje zatem przecięcie 3,3 km ciągłego kompleksu leśnego.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 7 września 2004 r. w sprawie C-127/02 (Waddenzee) ustanawia zasadę przezorności wobec obszarów Natura 2000 -- jeśli nie można wykluczyć istotnego negatywnego oddziaływania, należy przeprowadzić pełną ocenę oddziaływania. W przedmiotowym przypadku sam KIP potwierdza zniszczenie siedlisk, co czyni zasadę przezorności tym bardziej aktualną.

2.4. Wniosek o opracowanie programu nasadzeń zastępczych w stosunku kompensacyjnym minimum 3:1

Na stronie 71 KIP stwierdza się, że wycince podlegać będzie około 560 drzew, a dodatkowo około 3,5 tys. metrów kwadratowych krzewów zostanie usunięte. Około 30 drzew ma być przesadzonych w nowe miejsca.

Analiza KIP wykazała, że dokument nie zawiera żadnego programu nasadzeń zastępczych, planu kompensacji ani harmonogramu sadzenia nowych drzew. Na stronach 124-133, opisujących rozwiązania chroniące środowisko, wymieniono ekrany akustyczne, ochronę wód gruntowych i zabezpieczenie placu budowy, lecz brak jakiegokolwiek odniesienia do kompensacji za wycinkę 560 drzew.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, usunięcie drzew wymaga zezwolenia, a organ może je uzależnić od przesadzenia lub nasadzeń zastępczych. Art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy OOŚ wymaga uwzględnienia kompensacji przyrodniczej. Zgodnie z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, standardem jest kompensacja w stosunku co najmniej 3:1.

Wnosi się o zobowiązanie inwestora do opracowania szczegółowego programu nasadzeń zastępczych obejmującego minimum 1680 drzew (560 wycinanych razy 3), z podaniem:

a) gatunków drzew -- wyłącznie rodzimych, odpowiadających siedliskowo temu terenowi (buk zwyczajny, dąb szypułkowy, grab zwyczajny, lipa drobnolistna),

b) lokalizacji nasadzeń,

c) wielkości materiału szkółkarskiego,

d) harmonogramu realizacji,

e) planu pielęgnacji co najmniej 3-letniej i monitoringu przyjęcia się drzew.

Zagrożenie bezpośrednie dla osiedla Oliva Koncept. Wycinka 560 drzew wzdłuż ul. Spacerowej pozbawi osiedle Oliva Koncept naturalnego bufora zieleni, który dotychczas pełnił funkcję ochronną — tłumił hałas, filtrował zanieczyszczenia powietrza, regulował mikroklimat i stanowił element krajobrazu decydujący o walorach mieszkaniowych tej lokalizacji. Utrata tego bufora w połączeniu z budową wielopasmowej drogi z buspasem spowoduje radykalną zmianę charakteru otoczenia osiedla — z terenów o dominacji zieleni na tereny zdominowane przez infrastrukturę drogową. W związku z powyższym wnosi się dodatkowo o zobowiązanie inwestora do priorytetowego wykonania nasadzeń zastępczych w pasie między trasą buspasa a zabudową osiedla Oliva Koncept, z zastosowaniem wielopiętrowej zieleni izolacyjnej (drzewa + krzewy + pnącza) o szerokości co najmniej 15 metrów, pełniącej jednocześnie funkcję ekranu akustycznego, filtra powietrza i bariery wizualnej.

2.5. Wniosek o opracowanie planu kompensacji siedliskowej za 3,7 ha siedlisk Natura 2000

Niezależnie od nasadzeń drzew, odrębnym zagadnieniem jest brak jakiegokolwiek planu kompensacji za zniszczenie 3,7 ha siedlisk przyrodniczych Natura 2000. Na stronach 34-35 KIP opisuje te siedliska szczegółowo:

- grąd subatlantycki 9160 Stellario-Carpinetum -- 7,21 ha łącznej powierzchni, siedlisko u podstawy doliny, którą przebiega ulica Spacerowa,

- kwaśna buczyna 9110 Luzulo pilosae-Fagetum -- 6,38 ha, na stokach doliny, głównie w północno-zachodniej części,

- żyzna buczyna 9130 Galio odorati-Fagetum -- 2,30 ha, eutroficzny las bukowy w górnych partiach stoków,

- łęg wiązowo-jesionowy 91F0 Ficario-Ulmetum -- 0,06 ha na powierzchniowych płatach w dolinie.

Należy podkreślić, że każde z tych siedlisk formowało się przez dziesiątki lub setki lat. Grądy i buczyny stanowią złożone ekosystemy z własnym mikroklimatem, specyficzną florą runa, grzybami mikoryzowymi i bezkręgowcami glebowymi, których odtworzenie wymaga znacznego okresu czasu.

Art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody, wdrażający art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej, przewiduje obowiązek kompensacji przyrodniczej w przypadku realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000. Zniszczenie 3,7 ha siedlisk stanowi znacząco negatywne oddziaływanie w rozumieniu tego przepisu.

Wnosi się o zobowiązanie inwestora do opracowania planu kompensacji siedliskowej w stosunku powierzchniowym co najmniej 1:1, a optymalnie 2:1, obejmującego:

a) wskazanie lokalizacji terenów kompensacyjnych,

b) opis metod odtworzenia poszczególnych typów siedlisk,

c) harmonogram realizacji,

d) program monitoringu efektywności przez minimum 10 lat,

e) wskazanie źródeł finansowania.

Na stronach 34-35 KIP wskazuje, że stan siedlisk jest w wielu przypadkach niezadowalający (ocena U2) -- buczyna kwaśna ma złą ocenę "struktury i funkcji", grąd cechuje "duży udział gatunków obcych ekologicznie w drzewostanie". Niszczenie dalszych fragmentów tych i tak zagrożonych siedlisk bez planu kompensacji budzi poważne wątpliwości co do zgodności z wymogami prawnymi.

Dodatkowo należy wskazać, że wycinka drzew przy ul. Spacerowej stanowi przedmiot wieloletniego sporu społecznego. Rada Dzielnicy Oliwa w październiku 2024 r. złożyła formalny apel o wstrzymanie prac, określając planowaną wycinkę jako "masową" i "dewastację przyrody". Prezydent Gdańska zdecydował o wstrzymaniu przygotowań do inwestycji jesienią 2024 roku. Mimo osiągniętego kompromisu w sierpniu 2025 roku, nadal planuje się wycinkę nawet 2 000 drzew. Brak planu kompensacji w KIP jest w tym kontekście niezrozumiały.

Zagrożenie bezpośrednie dla osiedla Oliva Koncept. Mieszkańcy osiedla Oliva Koncept nabywali swoje nieruchomości m.in. ze względu na sąsiedztwo terenów przyrodniczych o wysokich walorach — siedlisk Natura 2000, dojrzałych drzewostanów grądowych i buczynowych, korytarzy ekologicznych łączących Trójmiejski Park Krajobrazowy z terenami zieleni miejskiej. Zniszczenie 3,7 ha tych siedlisk bez planu kompensacji oznacza nieodwracalną degradację otoczenia przyrodniczego osiedla i spadek wartości nieruchomości. W związku z powyższym wnosi się dodatkowo o uwzględnienie w planie kompensacji siedliskowej lokalizacji terenów kompensacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla Oliva Koncept, tak aby mieszkańcy nie zostali trwale pozbawieni kontaktu z przyrodą, który stanowił jeden z kluczowych walorów tej lokalizacji.

2.6. Wniosek o wykonanie pełnej inwentaryzacji dendrologicznej 560 drzew przeznaczonych do wycinki

KIP na stronie 71 podaje liczbę 560 sztuk drzew przeznaczonych do wycinki, jednakże analiza dokumentu wykazała brak szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej tych drzew -- brak listy gatunków, pomiarów obwodów pni oraz oceny stanu zdrowotnego.

Na terenie objętym wycinką występują drzewostany dojrzałe, w tym buki, dęby i graby o znacznych rozmiarach. Bez inwentaryzacji dendrologicznej nie jest możliwe ustalenie, czy wśród nich nie znajdują się egzemplarze o wartości pomnikowej lub szczególnym znaczeniu przyrodniczym.

Art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody wymaga, aby wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zawierał m.in. nazwę gatunku, obwód pnia na wysokości 130 cm i inne dane. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. z 2017 r. poz. 1330)[6] uzależnia wysokość opłat od gatunku i obwodu pnia -- bez tych danych nie jest możliwe obliczenie opłat kompensacyjnych.

Wnosi się o zobowiązanie inwestora do sporządzenia pełnej inwentaryzacji dendrologicznej obejmującej dla każdego z 560 drzew:

a) gatunek,

b) obwód pnia na wysokości 130 cm,

c) wysokość,

d) zasięg korony,

e) stan fitosanitarny,

f) występowanie organizmów chronionych na drzewie (porosty, grzyby, mchy),

g) wartość odtworzeniową drzewa.

Bez takich danych KIP nie daje pełnego obrazu strat przyrodniczych związanych z wycinką, a organ nie jest w stanie ocenić proporcjonalności inwestycji do wyrządzonych szkód.

2.7. Wniosek o opracowanie indywidualnego planu ochrony pomnika przyrody -- dębu szypułkowego o wysokości 40 metrów

Na stronie 54 KIP, w rozdziale 3.17.6 "Pomniki przyrody", stwierdzono, że w odległości do 200 m od terenu inwestycji znajduje się jeden pomnik przyrody -- dąb szypułkowy, w odległości około 40 m od osi inwestycji.

Mimo tak bliskiego sąsiedztwa inwestycji KIP nie zawiera żadnego indywidualnego planu ochrony tego pomnika. Na stronach 124-133, opisujących rozwiązania chroniące środowisko, brak jakiegokolwiek odniesienia do ochrony tego drzewa.

Art. 40 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody stanowi, że pomnikami przyrody są m.in. pojedyncze drzewa wyróżniające się sędziwym wiekiem, wielkością lub szczególną wartością przyrodniczą. Art. 45 ust. 1 tej ustawy zabrania m.in. niszczenia i uszkadzania pomników przyrody. Prowadzenie ciężkich robót budowlanych w odległości 40 metrów od wieloletniego dębu -- z wibracjami, zmianami poziomu wód gruntowych, potencjalnym uszkodzeniem systemu korzeniowego -- stanowi realne zagrożenie dla tego drzewa.

Wnosi się o zobowiązanie inwestora do opracowania indywidualnego planu ochrony pomnika przyrody, obejmującego:

a) wyznaczenie strefy ochronnej korzeni -- według standardów arborystycznych powinna ona wynosić co najmniej 15 razy średnica pnia,

b) ograniczenia wibracji i ruchu ciężkiego sprzętu w strefie ochronnej,

c) monitoring poziomu wód gruntowych w otoczeniu dębu w trakcie i po budowie,

d) monitoring stanu zdrowotnego drzewa przed, w trakcie i po zakończeniu robót,

e) plan awaryjny na wypadek pogorszenia stanu dębu.

Utrata tego pomnika przyrody w wyniku robót budowlanych stanowiłaby stratę nieodwracalną.

2.8. Wniosek o przeprowadzenie analizy ryzyka introdukcji gatunków inwazyjnych

KIP nie porusza kwestii ryzyka rozprzestrzenienia się gatunków inwazyjnych w związku z planowanymi pracami budowlanymi. Transport materiałów ziemnych stanowi jeden z głównych wektorów rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych -- fragmenty kłączy rdestowca japońskiego przenoszone z ziemią mogą tworzyć nowe stanowiska, skutkując zniszczeniem rodzimej roślinności na znacznych powierzchniach.

Art. 120 ustawy o ochronie przyrody zakazuje wprowadzania do środowiska przyrodniczego gatunków obcych, a rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1141 ustanawia listę inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii[7]. Na terenie inwestycji i w jej bezpośrednim sąsiedztwie mogą występować m.in. rdestowiec japoński (*Reynoutria japonica*), niecierpek gruczołowaty (*Impatiens glandulifera*), czeremcha amerykańska (*Prunus serotina*) i dąb czerwony (*Quercus rubra*).

Na stronach 34-35 KIP odnotowuje problem gatunków obcych w opisie grądu 9160, wskazując na "duży udział gatunków obcych ekologicznie w drzewostanie". Skoro problem już istnieje, prace budowlane mogą go istotnie pogłębić.

Wnosi się o przeprowadzenie analizy ryzyka rozprzestrzenienia się gatunków inwazyjnych obejmującej:

a) mapowanie istniejących stanowisk gatunków inwazyjnych na terenie inwestycji i w buforze 200 m,

b) ocenę ryzyka dyspersji przez transport materiałów ziemnych,

c) program eliminacji istniejących stanowisk gatunków inwazyjnych przed rozpoczęciem prac,

d) procedury zapobiegające przenoszeniu gatunków inwazyjnych na nowe stanowiska w trakcie budowy.

2.9. Wniosek o analizę zgodności inwestycji z planem ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

KIP na stronie 53, w rozdziale 3.17.4 "Parki krajobrazowe", wprost stwierdza, że "praktycznie cała inwestycja zlokalizowana jest w obrębie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego". Park Krajobrazowy stanowi ustawową formę ochrony przyrody z własnymi zakazami i ograniczeniami.

KIP informuje, że plan ochrony Parku ustanowiony został uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 583/XLVII/22 z dnia 24 października 2022 r. Wśród celów ochrony Parku wymieniono m.in. "zachowanie bogactwa szaty roślinnej z jej różnorodnością botaniczną", "dążenie do renaturalizacji zbiorowisk leśnych" oraz

"przeciwdziałanie fragmentacji kompleksów leśnych" (str. 53 KIP).

Budowa buspasa z wycinką 560 drzew i zniszczeniem 3,7 ha siedlisk leśnych stanowi fragmentację kompleksów leśnych i pozostaje w potencjalnej sprzeczności z planem ochrony, którego celem jest przeciwdziałanie takiej fragmentacji.

Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody, w parku krajobrazowym obowiązują ograniczenia wynikające z planu ochrony. KIP nie zawiera żadnej szczegółowej analizy zgodności planowanej inwestycji z ustaleniami planu ochrony TPK z 2022 r.

Wnosi się o zobowiązanie inwestora do przeprowadzenia szczegółowej analizy zgodności planowanej inwestycji z obowiązującym planem ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, w tym z ustaleniami dotyczącymi zakazów, nakazów i ograniczeń obowiązujących na terenie TPK, ze szczególnym uwzględnieniem:

a) zakazu fragmentacji kompleksów leśnych,

b) obowiązku zachowania bogactwa szaty roślinnej,

c) obowiązku dążenia do renaturalizacji zbiorowisk leśnych.

Należy również wskazać, że argument KIP o objęciu jedynie 0,08% powierzchni Parku (19 930 ha) jest merytorycznie nieadekwatny. W ekologii znaczenie ma charakter oddziaływania, a nie wyłącznie jego procentowy udział w powierzchni. Liniowe przecięcie korytarza ekologicznego na długości 5,7 km, zniszczenie siedlisk chronionych i fragmentacja biotopów stanowią oddziaływania, których nie można oceniać wyłącznie kryterium procentowym. Dyrektywa siedliskowa nie stosuje kryterium procentowego przy ocenie istotności oddziaływania.

2.10. Wniosek o uzyskanie decyzji derogacyjnych dla gatunków porostów ściśle chronionych

Na stronie 33 KIP, w rozdziale 3.3.1 "Flora", stwierdzono występowanie na terenie inwestycji trzech gatunków porostów podlegających ścisłej ochronie prawnej:

- odnożyca kępkowa *Ramalina fastigiata* -- stwierdzona na korze przydrożnej lipy, niemal na skraju 100-metrowego buforu,

- przylepniczka wytworna *Melanohalea elegantula* -- na pojedynczych stanowiskach,

- złociszek jaskrawy *Chrysothrix candelaris* -- występujący na korze dębów rosnących w kompleksie leśnym, w północnej części obszaru.

Na stronie 71 KIP przyznaje, że "również zagrożone zniszczeniem są trzy stanowiska porostów (Melanelixia subaurifera) i cztery stanowiska mszaków". Należy podkreślić, że *Ramalina fastigiata* i *Chrysothrix candelaris* to gatunki ściśle chronione. Ich

niszczenie, uszkadzanie, zbieranie i przenoszenie jest zakazane bez wyjątku, chyba że uzyska się decyzję derogacyjną.

Art. 56 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody w związku z art. 16 dyrektywy siedliskowej wymaga, aby odstępstwo od zakazów ochrony gatunkowej było możliwe wyłącznie po uzyskaniu stosownego zezwolenia (decyzji derogacyjnej) od właściwego organu (RDOŚ). KIP nie wspomina o uzyskaniu takich decyzji ani o zamiarze wystąpienia o nie.

Wnosi się o zobowiązanie inwestora do:

a) inwentaryzacji porostów na wszystkich 560 drzewach przeznaczonych do wycinki -- nie tylko na tych, na których porosty zostały stwierdzone podczas ogólnej inwentaryzacji,

b) uzyskania decyzji derogacyjnych dla gatunków ściśle chronionych: *Ramalina fastigiata* i *Chrysothrix candelaris*,

c) opracowania planu przeniesienia lub ratowania stanowisk tych gatunków, jeśli derogacja zostanie udzielona.

Brak tych decyzji czyni realizację inwestycji nielegalną w zakresie, w jakim skutkowałaby zniszczeniem stanowisk gatunków ściśle chronionych. Wymóg ten wynika wprost z obowiązujących przepisów prawa.

2.11. Wniosek o weryfikację rzeczywistej strefy oddziaływania inwestycji z uwzględnieniem efektu krawędzi

KIP na stronie 71, w rozdziale 4.3.2, podaje, że "planowana inwestycja obejmuje ok. 16,3 ha (wliczając istniejący układ drogowy) obszarów dla których zostały zaplanowane jakiekolwiek działania ochronne". Wartość ta nie uwzględnia jednak efektu krawędzi (edge effect).

Zgodnie z literaturą naukową z zakresu ekologii krajobrazu, przecięcie lasu drogą powoduje wzdłuż nowej krawędzi lasu głębokie zmiany: zmianę nasłonecznienia, wilgotności, temperatury i siły wiatru. Do wnętrza lasu wnikają gatunki ruderalne i inwazyjne, a drzewa na brzegu, wcześniej osłonięte, stają się podatne na wiatrołomy. Zmiany te sięgają od 50 do nawet 200 metrów w głąb drzewostanu.

Przy długości inwestycji wynoszącej 5,5 km i efekcie krawędzi sięgającym 100 metrów po obu stronach, rzeczywista strefa oddziaływania wynosi szacunkowo 50-80 ha, tj. trzy- do pięciokrotnie więcej niż deklarowane w KIP 16,3 ha.

Art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy OOŚ wymaga rzetelnego i kompletnego opisu przewidywanych skutków dla środowiska. Art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody

zobowiązuje do oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 z uwzględnieniem skumulowanych oddziaływań.

Wnosi się o zobowiązanie inwestora do poszerzenia analizy oddziaływania z deklarowanych 16,3 ha do faktycznej strefy oddziaływania uwzględniającej efekt krawędzi, czyli szacunkowo 50-80 ha, w tym:

a) modelowanie zmian mikroklimatu (nasłonecznienie, wilgotność, wiatr) w strefie krawędziowej,

b) analiza ryzyka penetracji gatunków ruderalnych i inwazyjnych,

c) ocena fragmentacji siedlisk i jej wpływu na populacje gatunków,

d) monitoring zmian w strefie krawędziowej po realizacji inwestycji.

Zagrożenie bezpośrednie dla osiedla Oliva Koncept. Efekt krawędzi dotknie bezpośrednio otoczenia osiedla Oliva Koncept. Drzewa na granicy nowo powstałej krawędzi lasu — dotychczas osłonięte wewnątrz drzewostanu — staną się narażone na wiatrołomy, przesuszenie i inwazję gatunków ruderalnych. Degradacja pasa leśnego w sąsiedztwie osiedla pogorszy warunki mikroklimatyczne (wzrost temperatury, spadek wilgotności, nasilenie wiatru), zwiększy ekspozycję budynków na hałas i zanieczyszczenia z drogi, a także obniży walory estetyczne i rekreacyjne otoczenia. W związku z powyższym wnosi się dodatkowo o objęcie strefy krawędziowej lasu przylegającej do osiedla Oliva Koncept wieloletnim programem monitoringu i pielęgnacji, obejmującym: dosadzenia gatunków odpornych na warunki krawędziowe, usuwanie gatunków inwazyjnych, a w przypadku wiatrołomów — niezwłoczne uprzątnięcie i nasadzenia uzupełniające.

2.12. Wniosek o wyjaśnienie opracowania KIP przed zakończeniem projektu budowlanego

Analiza KIP ujawniła istotną okoliczność. Na stronie 71 KIP stwierdza: "Z uwagi na prowadzone jeszcze prace projektowe oszacowano, że realizacja planowanej inwestycji wiązać się będzie z wycinką ok. 10 ha lasów, ok. 560 szt. drzew". Sformułowanie "prowadzone jeszcze prace projektowe" wskazuje, że KIP została opracowana przed zakończeniem projektu budowlanego.

Powyższe budzi poważne wątpliwości co do kompletności i aktualności danych zawartych w KIP. Skoro prace projektowe nadal trwały w momencie sporządzania dokumentu, parametry techniczne -- geometria trasy, przekroje, sposób odwodnienia, lokalizacja obiektów inżynierskich -- mogły ulec zmianie. Ewentualne zmiany mogą powodować, że ustalenia KIP dotyczące wycinki, zniszczenia siedlisk i strefy oddziaływania okażą się nieaktualne.

Art. 66 ust. 1 pkt 3 ustawy OOŚ wymaga, aby KIP zawierała opis wariantów przedsięwzięcia z uwzględnieniem jego oddziaływania. Art. 7 KPA wymaga, aby organ stał na straży praworządności i dbał o dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego -- co jest utrudnione, jeśli podstawowy dokument opiera się na szacunkach wobec niezakończonego projektu budowlanego.

Wnosi się o wyjaśnienie przez inwestora:

a) na jakim etapie zaawansowania był projekt budowlany w momencie sporządzenia KIP,

b) czy od czasu sporządzenia KIP nastąpiły zmiany w projekcie budowlanym, a jeśli tak -- jakie i jak wpływają na ustalenia KIP,

c) w jaki sposób inwestor zamierza zapewnić aktualność danych zawartych w KIP w przypadku dalszych zmian projektowych.

Okoliczność sporządzenia KIP na podstawie niezakończonego projektu budowlanego rodzi uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności podanych w niej danych liczbowych, w tym deklarowanej liczby 560 drzew przeznaczonych do wycinki.

2.13. Wniosek o identyfikację i ochronę drzew potencjalnie pomnikowych wśród 560 drzew przeznaczonych do wycinki

W rozdziale 3.17.6 KIP (str. 54) wskazano pomnik przyrody -- dąb szypułkowy w odległości 40 m od osi inwestycji. Nie przeprowadzono natomiast weryfikacji, czy wśród 560 drzew przeznaczonych do wycinki nie znajdują się egzemplarze spełniające kryteria drzew pomnikowych -- o odpowiednio dużym obwodzie pnia, sędziwym wieku czy szczególnych walorach krajobrazowych.

Na terenie objętym planowaną wycinką występują buki i dęby o znacznych rozmiarach pni, co sugeruje obwody mogące przekraczać 300 cm. Dla buka czy dębu taki obwód może oznaczać wiek ponad 150 lat i kwalifikować do ochrony pomnikowej.

Art. 40 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody definiuje pomniki przyrody, a art. 46 tej ustawy określa zasady ustanawiania pomników. Wycięcie drzewa pomnikowego lub potencjalnie pomnikowego bez uprzedniej weryfikacji i ewentualnego objęcia ochroną stanowiłoby stratę nieodwracalną.

Wnosi się o zobowiązanie inwestora do:

a) przeglądu wszystkich 560 drzew pod kątem spełniania kryteriów drzew pomnikowych (obwód pnia powyżej progów dla poszczególnych gatunków, wiek, walory krajobrazowe, znaczenie historyczne),

b) sporządzenia wykazu drzew potencjalnie pomnikowych,

c) wystąpienia z wnioskiem o objęcie ochroną pomnikową drzew spełniających kryteria, zanim zostanie wydane jakiekolwiek pozwolenie na wycinkę.

Brak takich danych w KIP stanowi poważną lukę uniemożliwiającą rzetelną ocenę strat przyrodniczych.

2.14. Wniosek o przedstawienie metodyki kartowania fitosocjologicznego zastosowanej przy inwentaryzacji siedlisk

Na stronach 34-35 KIP opisuje zinwentaryzowane siedliska -- grąd 9160, buczynę kwaśną 9110, buczynę żyzną 9130, łęg 91F0 -- podając ich powierzchnie, oceny stanu i opisy fitosocjologiczne. Dokument nie zawiera natomiast opisu metodyki zastosowanej przy kartowaniu.

Na stronie 32 KIP podaje jedynie, że "dokładny opis metodyk i wyników przedstawiono w oddzielnych załącznikach dołączonych do niniejszego opracowania". Strona postępowania ma prawo do zapoznania się z metodyką badań w ramach materiału głównego, bez konieczności sięgania po załączniki, które mogą być trudno dostępne.

Zgodnie z Podręcznikiem metodycznym monitoringu siedlisk Natura 2000 wydanym przez GIOŚ, prawidłowe kartowanie fitosocjologiczne wymaga m.in.:

- stosowania skali Braun-Blanqueta do oceny pokrycia gatunków,

- wykonania odpowiedniej liczby zdjęć fitosocjologicznych o standardowej wielkości (np. 200-400 m kw. dla zbiorowisk leśnych),

- dokumentowania dat kartowania i warunków pogodowych,

- wskazania kwalifikacji wykonawcy.

Art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ wymaga, aby opis elementów przyrodniczych był sporządzony zgodnie z obowiązującymi standardami metodycznymi. Bez opisu metodyki nie jest możliwa weryfikacja, czy inwentaryzacja siedlisk została przeprowadzona poprawnie, czy granice siedlisk wyznaczono prawidłowo i czy powierzchnie podane w KIP odpowiadają rzeczywistości.

Wnosi się o przedstawienie w materiałach sprawy szczegółowego opisu zastosowanej metodyki kartowania fitosocjologicznego, obejmującego:

a) zastosowaną skalę (Braun-Blanquet czy inna),

b) liczbę i wielkość zdjęć fitosocjologicznych wykonanych dla każdego typu siedliska,

c) kwalifikacje osoby wykonującej kartowanie (fitosocjolog, botanik),

d) dokładne daty kartowania,

e) warunki pogodowe w dniach kartowania.

Bez tych informacji nie jest możliwa ocena rzetelności delimitacji i oceny stanu siedlisk, a tym samym wiarygodności KIP w zakresie oddziaływania na siedliska Natura 2000.

1. UWAGI DOTYCZĄCE ZANIEDBAŃ W ZAKRESIE ODDZIAŁYWANIA AKUSTYCZNEGO

Uwagi 1.1 – 1.16 (16 uwag)

1.1. Brak odrębnego modelowania emisji hałasu z pasa autobusowego

W rozdziale 4.1 KIP (str. 56-67) stwierdzono istotne uproszczenie metodologiczne. Autorzy KIP wykonali modelowanie akustyczne za pomocą modelu CNOSSOS-EU i oprogramowania SoundPLAN 9.0 (str. 58), jednakże potraktowali cały potok ruchu — samochody osobowe, ciężarowe i autobusy na buspasie — jako jedno źródło liniowe. Autobus miejski o masie 12-18 ton, wyposażony w silnik Diesla i sprężarki pneumatyczne, generuje zasadniczo odmienny profil akustyczny od samochodu osobowego.

Istota przedmiotowej inwestycji polega na wydzieleniu osobnego pasa dla autobusów — buspasa. Skoro fizycznie buspas stanowi osobny pas ruchu, uzasadnione jest jego odwzorowanie w modelu akustycznym jako osobnej linii źródłowej. Z tabeli 4.3 na str. 61 wynika, że w porze nocnej (22:00-6:00) prognozuje się 34 autobusy przy zaledwie 2251 (rok 2030) czy 2449 (rok 2034) pozostałych pojazdów. W porze nocnej, kiedy ruch indywidualny jest minimalny, autobusy na buspasie stają się dominującym, powtarzalnym źródłem hałasu — średnio jeden przejazd co ok. 14 minut.

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy OOŚ w związku z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112; dalej: rozporządzenie w sprawie hałasu) wnosi się o zobowiązanie inwestora do wykonania odrębnego modelowania akustycznego, w którym buspas zostanie odwzorowany jako samodzielna linia źródłowa z własnymi parametrami emisji — typem pojazdów, prędkością, natężeniem ruchu i profilem dobowym. Bez takiego wyodrębnienia nie jest możliwa rzetelna ocena wpływu buspasa na klimat akustyczny zabudowy osiedla, zwłaszcza w porze nocnej.

1.2. Niespójność prognozy natężenia ruchu autobusowego w horyzontach 2030 i 2034

W tabeli 4.3 (str. 61 KIP) zawarto następujące dane dla autobusów — kolumna „A":

- Rok 2030, pora dnia: **308 autobusów**. Pora nocy: **34 autobusy**.

- Rok 2034, pora dnia: **308 autobusów**. Pora nocy: **34 autobusy**.

Wartości te są identyczne dla obu horyzontów czasowych. Budzi to poważne wątpliwości, zważywszy że celem inwestycji jest zwiększenie atrakcyjności komunikacji autobusowej i zachęcenie do przesiadania się z samochodów osobowych do transportu

publicznego. Na stronie 79 KIP wskazano, że ogólna liczba pojazdów rośnie z 24 331 do 26 430 na dobę — przy jednoczesnym zamrożeniu liczby autobusów na poziomie 342 dziennie.

Art. 66 ust. 1 pkt 8 ustawy OOŚ wymaga od inwestora przedstawienia wiarygodnego opisu analizowanych wariantów, a art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572; dalej: KPA) nakazuje organowi dążyć do prawdy obiektywnej. Prognoza, w której inwestycja zwiększająca atrakcyjność transportu publicznego nie generuje żadnego wzrostu tego transportu, jest wewnętrznie sprzeczna z celami samego przedsięwzięcia.

Ponadto w załącznikach DOCX dołączonych do KIP — plikach z danymi o stężeniach zanieczyszczeń powietrza dla wariantów 2030 i 2034 — ruch ogólny rośnie z 2 140 pojazdów na godzinę w roku 2030 do 2 325 pojazdów na godzinę w roku 2034 — tj. wzrost o 8,6%. Analogicznie w dłuższym okresie obliczeniowym: z 911 do 990 poj/h, czyli +8,7%. Oznacza to, że autorzy KIP uwzględnili prognozowany wzrost ruchu między 2030 a 2034 w analizie jakości powietrza, natomiast w analizie akustycznej (tabela 4.3) liczbę autobusów utrzymano na stałym poziomie 308/34. Stanowi to selektywne traktowanie danych: tam, gdzie wzrost ruchu pogarszałby wyniki (hałas), został on pominięty; tam, gdzie jest neutralny (powietrze), został uwzględniony. Taka niespójność wewnątrzdokumentowa poważnie podważa wiarygodność całej analizy akustycznej.

Wnosi się o zobowiązanie inwestora do wyjaśnienia tej niespójności, wskazania źródła danych prognozy ruchu autobusowego oraz — w przypadku potwierdzenia braku prognozowanego wzrostu kursów — uzasadnienia celowości budowy buspasa.

1.3. Brak ekranów akustycznych po stronie prawej trasy — receptor nr 1*

Z tabeli 5.1 na stronie 125 KIP, dotyczącej lokalizacji proponowanych ekranów akustycznych, wynika, że zaprojektowano osiem ekranów — wszystkie po stronie lewej trasy. Po stronie prawej nie przewidziano żadnych zabezpieczeń akustycznych.

Tymczasem na stronie 63 KIP, w tabeli 4.5, receptor oznaczony jako 1* — budynek zlokalizowany w granicy pasa drogowego, po stronie prawej — w km 3+950, oddalony zaledwie 7 metrów od osi inwestycji, wykazuje w roku 2030 poziom hałasu 73 dB(A) w porze dnia i 67,4 dB(A) w porze nocy. Na stronie 65, w tabeli 4.6 dla roku 2034, te wartości rosną do 74,2 dB(A) dziennie i 67,7 dB(A) nocą. Przy dopuszczalnym poziomie 65 dB(A) w dzień i 56 dB(A) w nocy (dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej MU) — przekroczenia sięgają ponad 9 dB(A) dziennie i ponad 11 dB(A) nocą.

Po zastosowaniu ekranów (tabela 5.3, str. 129) ten sam receptor nadal wykazuje 74,2 dB(A) w dzień i 67,5 dB(A) w nocy, ponieważ żadne ekrany go nie chronią —

znajduje się po prawej stronie, a ekrany zaprojektowano wyłącznie po lewej.

Stanowi to istotną ingerencję w standardy ochrony zdrowia i jakość życia mieszkańców tego budynku. Analiza Załącznika nr 1 do KIP — mapy uwarunkowań akustycznych składającej się z 13 arkuszy — potwierdza wizualnie, że fioletowe linie oznaczające ekrany akustyczne widoczne są wyłącznie po stronie lewej (północnej) drogi. Po stronie prawej zabezpieczeń brak. Na odcinku od km 4+800 do km 8+500 — tj. ponad 3,5 kilometra — nie zaprojektowano żadnych ekranów po żadnej stronie drogi, mimo że trasa przebiega przez Trójmiejski Park Krajobrazowy.

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy OOŚ w związku z art. 174 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54; dalej: POŚ) wnosi się o zobowiązanie inwestora do zaprojektowania zabezpieczeń akustycznych po stronie prawej trasy, chroniących receptor 1* oraz inne budynki po tej stronie drogi, a także zaprojektowanie ochrony akustycznej na odcinku km 4+800-8+500, który obecnie pozostaje całkowicie bez ekranów.

1.4. Brak analizy skuteczności ekranów dla wyższych kondygnacji budynków

Zagadnienie to dotyczy bezpośrednio zabudowy osiedla Oliva Koncept, gdzie lokale mieszkalne znajdują się na parterze, 1. i 2. piętrze od strony ul. Spacerowej (od strony lasu budynki mają dodatkową kondygnację z uwagi na nachylenie terenu), z balkonami i oknami sypialni wychodzącymi w stronę ul. Spacerowej.

Dane z KIP wskazują na istotne różnice poziomów hałasu między kondygnacjami. Receptor nr 7 w km 4+445 (str. 63-64, tabela 4.5, rok 2030): parter — 58,9 dB(A) w dzień, 53,4 dB(A) w nocy; pierwsze piętro — 60,4 dB(A) i 54,9 dB(A); drugie piętro — 62,9 dB(A) i 57,4 dB(A), z przekroczeniem nocnym 1,4 dB; trzecie piętro — 64,6 dB(A) i 58,9 dB(A), z przekroczeniem nocnym 2,9 dB. Różnica pomiędzy parterem a trzecim piętrem wynosi prawie 6 dB w dzień i 5,5 dB w nocy. Dla roku 2034 (tabela 4.6, str. 65) trzecie piętro receptora 7 osiąga 65,8 dB(A) dziennie i 59,3 dB(A) nocą — z przekroczeniem 0,8 dB w dzień i 3,3 dB w nocy.

Jeszcze bardziej wymowne są dane dla receptora 5 w km 4+393 (str. 63): w roku 2030 na parterze pora dnia 67,4 dB(A), na pierwszym piętrze 67,6 dB(A) — przekroczenie odpowiednio 2,4 i 2,6 dB dziennie, a nocą odpowiednio 5,8 i 6,0 dB ponad normę.

Ekrany o wysokości 3-6 metrów (tabela 5.1, str. 125-126) mogą skutecznie chronić parter i ewentualnie pierwsze piętro, natomiast na drugim piętrze i wyżej fala dźwiękowa przechodzi nad ekranem swobodnie. Z perspektywy zabudowy osiedla Oliva Koncept, gdzie znaczna część lokali mieszkalnych znajduje się na wyższych kondygnacjach, zachodzą uzasadnione obawy co do wystarczalności zaprojektowanych zabezpieczeń.

Na stronie 132 KIP zawarto obliczenie dotyczące izolacyjności akustycznej przegród budowlanych — R'A2 = 38 dB, odnoszące się wyłącznie do receptora 1*. Jednego budynku na całych 5,7 kilometra trasy. Wartość R'A2 = 38 dB odpowiada starszej zabudowie — nowsze budynki, takie jak na osiedlu Oliva Koncept, typowo mają R'A2 ≥ 45 dB. Brak analogicznych analiz dla pozostałych budynków i wyższych kondygnacji stanowi istotną lukę.

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy OOŚ w związku z § 326 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225; dalej: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych) wnosi się o przeprowadzenie analizy skuteczności ekranów akustycznych dla wyższych kondygnacji budynków wielorodzinnych i zaprojektowanie dodatkowych środków ochrony — wyższych ekranów, wałów ziemnych albo przynajmniej dofinansowania wymiany okien na dźwiękoszczelne dla mieszkańców tych kondygnacji.

Zagrożenie bezpośrednie dla osiedla Oliva Koncept. Budynki osiedla Oliva Koncept posiadają 3–4 kondygnacje (3 od strony drogi, 4 od strony lasu z uwagi na nachylenie terenu), z balkonami i oknami sypialni skierowanymi w stronę ul. Spacerowej. Ekrany akustyczne o wysokości 3–6 metrów nie zapewnią ochrony mieszkańcom wyższych pięter — fala dźwiękowa przejdzie nad ekranem, docierając do mieszkań na 1. i 2. piętrze od strony ul. Spacerowej z pełną intensywnością. Oznacza to, że kilkaset osób na osiedlu Oliva Koncept będzie narażonych na hałas przekraczający normy, przy jednoczesnym braku możliwości otwierania okien z uwagi na poziom immisji akustycznych. W związku z powyższym wnosi się dodatkowo o zobowiązanie inwestora do sfinansowania wymiany okien na dźwiękoszczelne (klasa Rw ≥ 40 dB) oraz zapewnienia wentylacji mechanicznej z rekuperacją we wszystkich lokalach mieszkalnych osiedla Oliva Koncept znajdujących się powyżej 2. kondygnacji, jako środka kompensacyjnego wobec udokumentowanej nieskuteczności ekranów akustycznych dla wyższych pięter.

1.5. Brak analizy poziomu maksymalnego hałasu LAmax

KIP przedstawia wyłącznie wyniki w postaci równoważnego poziomu dźwięku LAeqD i LAeqN — tj. uśrednionych wartości dla 16 godzin dnia i 8 godzin nocy. Tymczasem z punktu widzenia ochrony przed zaburzeniami snu kluczowe znaczenie ma poziom maksymalny LAmax, generowany przez pojedyncze przejazdy pojazdów.

Autobus miejski przejeżdżający z prędkością 50-60 km/h (str. 61 KIP) w odległości 7-22 metrów od budynku (odległości receptorów z tabel 4.5-4.6) generuje chwilowy poziom hałasu rzędu 75-85 dB(A) na elewacji. Według wytycznych Światowej Organizacji

Zdrowia (WHO Night Noise Guidelines for Europe, 2009 r.), próg budzeń to LAmax = 45 dB wewnątrz pomieszczenia. Przy izolacyjności okna rzędu 25-30 dB (typowe okno dwuszybowe) — przejazd autobusu w nocy z poziomem 75 dB(A) na elewacji daje wewnątrz pomieszczenia ok. 45-50 dB, tj. na poziomie progu budzenia lub powyżej niego.

W porze nocnej KIP prognozuje 34 autobusy (tabela 4.3, str. 61) — czyli średnio co 14 minut jeden przejazd na przestrzeni 8 godzin. KIP nie zawiera ani jednej wartości LAmax.

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy OOŚ w związku z normą PN-ISO 1996-1:2006 (Akustyka — Opis, pomiary i ocena hałasu środowiskowego — Część 1: Wielkości podstawowe i procedury oceny) wnosi się o wykonanie analizy poziomu maksymalnego hałasu LAmax generowanego przez pojedyncze przejazdy autobusów na buspasie, szczególnie w porze nocnej, z odniesieniem do wytycznych WHO dotyczących hałasu nocnego i progów zaburzeń snu.

Zagrożenie bezpośrednie dla osiedla Oliva Koncept. Mieszkańcy osiedla Oliva Koncept — w tym rodziny z małymi dziećmi i osoby starsze — będą narażeni na wielokrotne przebudzenia w porze nocnej wskutek przejazdów autobusów generujących chwilowy poziom hałasu rzędu 75–85 dB(A) na elewacji, co po uwzględnieniu izolacyjności okien daje wartości na poziomie lub powyżej progu budzenia (LAmax = 45 dB wewnątrz wg WHO). Przy 34 autobusach w porze nocnej oznacza to średnio jedno przebudzenie co 14 minut — przez 365 dni w roku, bezterminowo. W związku z powyższym wnosi się dodatkowo o zobowiązanie inwestora do zainstalowania stałej stacji monitoringu hałasu w czasie rzeczywistym na terenie osiedla Oliva Koncept, z publicznym dostępem do wyników online, oraz o ustalenie progów interwencyjnych — w przypadku potwierdzenia przekroczeń LAmax w porze nocnej, inwestor powinien być zobowiązany do wdrożenia ograniczeń prędkości na buspasie w godzinach 22:00–6:00 lub do sfinansowania wymiany okien na klasy zapewniającej odpowiednią izolację.

1.6. Brak pomiarów weryfikacyjnych stanu istniejącego (tło akustyczne)

W wyniku analizy rozdziału 4.1 KIP ustalono, że cała analiza akustyczna opiera się wyłącznie na modelowaniu komputerowym (model CNOSSOS-EU, oprogramowanie SoundPLAN 9.0 — str. 58 KIP), opartym na numerycznym modelu terenu, mapach podkładowych i prognozach ruchu. Brak jakichkolwiek danych z pomiarów hałasu przeprowadzonych w terenie przy ul. Spacerowej.

Na stronie 60 KIP sami autorzy wskazują, że „dokładność prognozy równoważnego poziomu dźwięku w środowisku wynosi ok. ±2 dB". Bez pomiarów referencyjnych nie jest możliwe ustalenie, o ile decybeli faktycznie wzrośnie hałas po budowie buspasa, ani

weryfikacja, czy obecny stan akustyczny przy ul. Spacerowej odpowiada założeniom modelu.

Norma PN-ISO 1996-2:2017 (Akustyka — Opis, pomiary i ocena hałasu środowiskowego — Część 2: Wyznaczanie równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego) jednoznacznie wskazuje na potrzebę pomiarów weryfikacyjnych. Rozporządzenie w sprawie hałasu odwołuje się do tej normy.

Należy przy tym odnotować, że na spotkaniu z mieszkańcami w Oliwie w lipcu 2024 roku, w odpowiedzi na pytania o badania akustyczne, przedstawiciele miasta stwierdzili, że „jest za wcześnie" na takie badania. Od tego czasu upłynęło ponad półtora roku, złożono KIP i wszczęto postępowanie środowiskowe — a w dokumentacji nadal brak jakichkolwiek pomiarów terenowych.

Wnosi się o zobowiązanie inwestora do przeprowadzenia kampanii pomiarów akustycznych stanu istniejącego w co najmniej 10 punktach pomiarowych wzdłuż trasy inwestycji, obejmujących okres co najmniej 7-dniowy, z rozdzieleniem na porę dzienną i nocną.

1.7. Brak analizy hałasu niskoczęstotliwościowego (pasmo 20-200 Hz)

KIP nie zawiera żadnej analizy hałasu niskoczęstotliwościowego, generowanego przez silniki Diesla, sprężarki pneumatyczne i układy napędowe autobusów miejskich, w paśmie częstotliwości 20-200 Hz.

Ten rodzaj hałasu charakteryzuje się istotną właściwością: przenika przez ściany i okna znacznie skuteczniej niż dźwięki o wyższych częstotliwościach. Zamknięcie okien, a nawet ich wymiana na trzyszybowe, nie eliminuje skutecznie niskoczęstotliwościowych składowych hałasu silnikowego. Hałas niskoczęstotliwościowy powoduje nie tyle dyskomfort słuchowy, co fizyczne dolegliwości: bóle głowy, uczucie ucisku w klatce piersiowej, zaburzenia koncentracji.

Wytyczne WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region z 2018 r. zwracają szczególną uwagę na ten problem. Norma PN-B-02171:2017 (Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach) również odnosi się do niskich częstotliwości. KIP nie zawiera ani jednego zdania na ten temat.

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy OOŚ wnosi się o wykonanie analizy widmowej hałasu w paśmie niskich częstotliwości 20-200 Hz, generowanego przez autobusy miejskie na buspasie, z uwzględnieniem tłumienia przez przegrody budowlane i porównaniem z odpowiednimi normatywami.

Zagrożenie bezpośrednie dla osiedla Oliva Koncept. Hałas niskoczęstotliwościowy (20–200 Hz) generowany przez silniki Diesla autobusów przenika przez ściany i okna budynków osiedla Oliva Koncept, powodując u mieszkańców bóle głowy, zaburzenia koncentracji, uczucie ucisku w klatce piersiowej i chroniczne zaburzenia snu. Zamknięcie okien nie stanowi skutecznej ochrony — fale niskoczęstotliwościowe przenikają przez przegrody budowlane ze znacznie mniejszym tłumieniem niż dźwięki o wyższych częstotliwościach. Mieszkańcy osiedla mogą zatem doświadczać uciążliwości zdrowotnych przy formalnym dotrzymaniu norm hałasowych, które nie uwzględniają składowej niskoczęstotliwościowej. W związku z powyższym wnosi się dodatkowo o objęcie budynków osiedla Oliva Koncept pomiarami widmowymi hałasu w paśmie 20–200 Hz po uruchomieniu buspasa, oraz — w przypadku potwierdzenia uciążliwości niskoczęstotliwościowej — o zobowiązanie inwestora do sfinansowania instalacji systemów aktywnej redukcji drgań lub dodatkowej izolacji akustycznej ścian i stropów w lokalach narażonych.

1.8. Brak analizy drgań w fazie eksploatacji

KIP nie odnosi się do zagadnienia drgań generowanych przez przejazdy autobusów miejskich o masie 12-18 ton, które przenoszą się przez podłoże gruntowe na fundamenty budynków.

Na stronie 58 KIP podano, że model uwzględnia typ powierzchni — „odbijającą" (G = 0, np. nawierzchnię jezdni) i „pochłaniającą" (G = 1, np. trawę). Parametry te odnoszą się do propagacji dźwięku, nie do drgań. O drganiach gruntu KIP milczy, mimo że norma PN-B-02170:2016 (Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki) i § 323 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych wyraźnie nakazują uwzględnienie tego oddziaływania.

Na str. 12 KIP wskazano, że droga przebiega na terenie powiatu Gdańska. Z ogólnodostępnych map geologicznych wynika, że okolice Oliwy to w dużej mierze grunty niespoiste — piaski i żwiry, które charakteryzują się dobrą propagacją drgań. Budynki osiedla Oliva Koncept znajdują się w odległości kilkudziesięciu metrów od drogi. KIP nie zawiera żadnych danych pozwalających ocenić oddziaływanie wibracyjne przejazdów autobusów na te budynki.

Wnosi się o zobowiązanie inwestora do wykonania analizy oddziaływania drgań generowanych przez przejazdy autobusów po buspasie na budynki w strefie oddziaływania, z uwzględnieniem warunków gruntowych, prędkości propagacji fal w gruncie oraz wpływu na komfort wibracyjny mieszkańców.

Zagrożenie bezpośrednie dla osiedla Oliva Koncept. Budynki osiedla Oliva Koncept posadowione są na gruncie, którego 80% stanowią grunty niespoiste (piaski, żwiry) — jak wynika ze str. 27 KIP — charakteryzujące się dobrą propagacją drgań. Regularne przejazdy autobusów o masie 12–18 ton, w odległości kilkudziesięciu metrów od fundamentów, mogą powodować drgania odczuwalne w mieszkaniach, prowadzące do dyskomfortu, pękania tynków i w dłuższej perspektywie — uszkodzeń konstrukcyjnych. W związku z powyższym wnosi się dodatkowo o zobowiązanie inwestora do zainstalowania ciągłego monitoringu drgań na budynkach osiedla Oliva Koncept (czujniki akcelerometryczne na fundamentach), z automatycznym systemem alarmowania przy przekroczeniu wartości progowych zgodnych z normą PN-B-02170:2016, oraz o ustanowienie funduszu gwarancyjnego na naprawę ewentualnych szkód budowlanych w budynkach osiedla.

1.9. Brak analizy wrażliwości modelu akustycznego na zwiększoną liczbę autobusów

Jak wykazano w punkcie 2, KIP przyjmuje identyczną liczbę autobusów w roku 2030 i 2034 — po 308 dziennie i 34 nocą. Niezależnie od oceny wiarygodności tej prognozy, brakuje analizy wrażliwości, tj. standardowego narzędzia prognozowania polegającego na sprawdzeniu, jak zmienią się wyniki przy zmianie jednego z założeń.

Gdańsk rozwija transport publiczny, planuje nowe linie i zachęca mieszkańców do rezygnacji z samochodów. Buspas ma być jednym z narzędzi tej polityki. W związku z tym niezbędne jest zbadanie, jakie konsekwencje akustyczne przyniesie zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów.

Art. 66 ust. 1 pkt 8 ustawy OOŚ wymaga opisu analizowanych wariantów. Wariant ze stałą liczbą autobusów nie uwzględnia deklarowanych celów inwestycji. Wnosi się o wykonanie analizy wrażliwości modelu akustycznego dla scenariuszy zwiększonej częstotliwości kursowania autobusów: +25%, +50% i +100% w stosunku do prognozy bazowej.

1.10. Niedostateczna klasa ekranów akustycznych (A3/B3 — absolutne minimum)

Na stronie 126 KIP wskazano, że minimalne parametry akustyczne ekranów to klasa pochłaniania dźwięku A3 ($DL\alpha \geq 8$ dB) i klasa izolacyjności B3 ($DLR \geq 25$ dB). Klasa A3 to najniższa klasa, przy której ekran spełnia swoją funkcję pochłaniania dźwięku — absolutne minimum wg normy PN-EN 1793-1:2017 (Urządzenia przeciwhałasowe stosowane na drogach — Metoda badania w celu wyznaczenia skuteczności akustycznej — Część 1: Właściwe cechy pochłaniania dźwięku).

Przy wynikach modelowania bliskich wartościom dopuszczalnym, jakie wynikają z tabel 5.2 i 5.3 (str. 126-131) — z marginesem często rzędu 1-2 dB — zastosowanie ekranów klasy minimalnej jest niewystarczające. Autorzy KIP na stronie 60 wskazują, że niepewność modelu wynosi ±2 dB. Wynik, który w modelu jest o 1 dB poniżej normy, w rzeczywistości może być o 1 dB powyżej normy. Margines bezpieczeństwa jest zerowy.

Klasa A4 (DLα ≥ 11 dB) zapewnia dodatkowe 3 dB zapasu, co przy niewielkiej różnicy kosztowej stanowi realne zabezpieczenie akustyczne.

Na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy OOŚ wnosi się o zobowiązanie inwestora do zastosowania ekranów o klasie pochłaniania dźwięku co najmniej A4, co pozwoli uniknąć sytuacji, w której po wybudowaniu ekranów okaże się, że nie spełniają one norm i wymagają wymiany.

1.11. Pominięcie analizy nawierzchni o obniżonej emisji hałasu

Na stronie 59 KIP wskazano, że „projektowana droga będzie miała nawierzchnię asfaltową o standardowej hałaśliwości". Jednocześnie — z uwagi na zły stan nawierzchni w wariancie W0 (stan obecny) — zastosowano zwiększenie hałaśliwości o +2 dB (str. 59). Porównanie prowadzone jest zatem z nawierzchnią w złym stanie, co automatycznie poprawia wyniki dla nawierzchni nowej. Podejście to jest niewystarczające.

Istnieją nawierzchnie o obniżonej emisji hałasu — SMA LA, BBTM, nawierzchnie poroelastyczne — które redukują hałas toczny o 2-4 dB(A) w porównaniu z konwencjonalnymi. W skali logarytmicznej oznacza to redukcję odczuwalnego hałasu o 30-45%. Zastosowanie takich nawierzchni mogłoby zmniejszyć potrzebę stosowania ekranów albo poprawić ochronę wyższych kondygnacji, gdzie ekrany nie sięgają.

Art. 174 ust. 2 POŚ formułuje zasadę stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT). Nawierzchnia cicha to dostępna, sprawdzona technologia, stosowana w wielu krajach UE i na wielu polskich drogach krajowych. KIP nie zawiera analizy tej opcji.

Wnosi się o zobowiązanie inwestora do przedstawienia analizy techniczno-ekonomicznej zastosowania nawierzchni o obniżonej emisji hałasu na buspasie i jezdni głównej, z przeliczeniem wpływu na wyniki modelowania akustycznego.

1.12. Brak analizy kumulacji hałasu z innymi źródłami

KIP traktuje inwestycję w izolacji od pozostałych źródeł hałasu w otoczeniu, co nie odpowiada rzeczywistym warunkom akustycznym rejonu ul. Spacerowej.

W bezpośrednim sąsiedztwie trasy inwestycji znajdują się: linia kolejowa nr 250 Gdańsk-Wejherowo, przebiegająca równolegle do ul. Spacerowej, po której pociągi kursują od wczesnego rana do późnej nocy; Ogród Zoologiczny przy ul. Karwieńskiej, generujący odgłosy zwłaszcza w okresie letnim; al. Grunwaldzka — jedna z najbardziej obciążonych ruchem arterii w Trójmieście, generująca stałe tło akustyczne.

Art. 66 ust. 1 pkt 7 ustawy OOŚ wyraźnie wymaga uwzględnienia oddziaływań skumulowanych. Na stronie 67 KIP stwierdzono lakonicznie, że „w sąsiedztwie inwestycji brak jest innych terenów wskazanych w art. 114 ustawy POŚ" — jednakże dotyczy to szczególnych kategorii terenów (szpitali, domów opieki), a nie kumulacji hałasu jako takiej.

Wnosi się o wykonanie analizy kumulacji hałasu z buspasa z innymi istniejącymi i planowanymi źródłami hałasu w otoczeniu inwestycji, w tym z ruchem kolejowym na linii nr 250, ruchem na al. Grunwaldzkiej i odgłosami z Ogrodu Zoologicznego. Dopiero łączny poziom hałasu ze wszystkich źródeł pozwala na rzetelną ocenę warunków akustycznych na terenach zabudowy mieszkaniowej.

Zagrożenie bezpośrednie dla osiedla Oliva Koncept. Osiedle Oliva Koncept znajduje się w szczególnie niekorzystnej lokalizacji akustycznej — w strefie oddziaływania jednocześnie ul. Spacerowej (planowany buspas), linii kolejowej nr 250 Gdańsk–Wejherowo (ruch kolejowy od wczesnego rana do późnej nocy) oraz Ogrodu Zoologicznego (odgłosy zwierząt). Łączne oddziaływanie tych źródeł tworzy skumulowane obciążenie akustyczne, którego KIP nie analizuje. Mieszkańcy osiedla mogą zatem być narażeni na sumaryczny poziom hałasu przekraczający normy, nawet jeśli każde źródło rozpatrywane osobno mieści się w dopuszczalnych granicach. W związku z powyższym wnosi się dodatkowo o objęcie osiedla Oliva Koncept kompleksową analizą kumulacji hałasu ze wszystkich źródeł, z uwzględnieniem jednoczesności oddziaływania, oraz — w przypadku potwierdzenia przekroczeń sumarycznych — o zaprojektowanie dedykowanych środków ochrony akustycznej dla tego osiedla.

1.13. Brak uwzględnienia niepewności modelu akustycznego w wynikach

Na stronie 60 KIP zawarto istotne stwierdzenie: „dokładność prognozy równoważnego poziomu dźwięku w środowisku wynosi ok. ±2 dB". Autorzy KIP potwierdzają zatem, że wyniki mogą różnić się od rzeczywistości o ±2 dB.

Analiza wyników w tabelach wskazuje na niewystarczające marginesy. Receptor 7, 3. piętro, rok 2034, po ekranach (tabela 5.3, str. 129): 60,4 dB(A) dziennie — margines do normy 65 dB(A) wynosi 4,6 dB, a nocą 54,1 dB(A) przy normie 56 — margines zaledwie 1,9 dB. Po uwzględnieniu niepewności ±2 dB — wartość nocna może wynosić realnie 56,1 dB(A), co oznacza przekroczenie.

Receptor 14, 1. piętro, rok 2034, po ekranach (str. 130): 67,3 dB(A) dziennie i 60,9 dB(A) nocą — bez jakichkolwiek ekranów (myślniki w kolumnach dopuszczalnych), z uwagi na brak MPZP. Wynik 60,9 dB(A) w nocy jest alarmujący niezależnie od formalnej kwalifikacji terenu.

Norma PN-ISO 1996-2:2017 w Załączniku F opisuje procedurę szacowania niepewności. Zgodnie z zasadą ostrożności, gdy wyniki mieszczą się w zakresie niepewności — należy przyjąć wariant pesymistyczny.

Wnosi się o przedstawienie wyników modelowania akustycznego z uwzględnieniem niepewności ±2 dB i zastosowanie podejścia ostrożnościowego dla wszystkich receptorów, gdzie margines do wartości dopuszczalnych jest mniejszy niż 2 dB. Prezentowanie wyników bez budżetu niepewności nie spełnia standardów rzetelności analitycznej.

1.14. Brak wskazania źródła i metodyki prognozy ruchu

Prognoza ruchu stanowi fundament całej analizy akustycznej — od natężenia ruchu zależy obliczony poziom hałasu. W KIP nie wskazano źródła danych prognozy ruchu.

Na stronie 58 KIP wspomniano, że „dane prognozy ruchu dla roku 2030 i 2034 (po wykonaniu inwestycji)" zostały „wprowadzone" do modelu. Na str. 80 podano, że „godzinę szczytu przyjęto zgodnie z dostarczoną prognozą ruchu". Brak jednak informacji, czy prognoza ta opracowana została na podstawie modelu ruchu Gdańska, Generalnego Pomiaru Ruchu GDDKiA, studium komunikacyjnego czy własnych szacunków inwestora.

Bez wskazania źródła nie jest możliwa niezależna weryfikacja wiarygodności prognozy. Dane z tabeli 4.3 (str. 61) pokazują wzrost ogólnego natężenia z 21 898 do 23 787 pojazdów na dobę (dzień) między 2030 a 2034 — jednakże brak informacji o wskaźnikach wzrostu PKB, motoryzacji czy suburbanizacji przyjętych jako podstawa tej prognozy.

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 8 ustawy OOŚ w związku z art. 7 KPA wnosi się o zobowiązanie inwestora do pełnego ujawnienia źródła danych prognozy ruchu, zastosowanej metodyki prognozowania, przyjętych założeń wzrostu i ich weryfikowalności. Prognoza ruchu, której nie można zweryfikować, nie stanowi wiarygodnej podstawy modelu akustycznego, na którym opiera się cała analiza oddziaływania.

1.15. Wątpliwy procent korzystnych warunków propagacji hałasu w porze nocnej

Na stronie 60 KIP, w tabeli 4.2 (ustawienia SoundPLAN), w wierszu „Stały korzystny/jednorodny procentowo" zawarto dwa parametry:

- p(6-22h) = 30,0% — dla pory dnia

- p(22-6h) = 40,0% — dla pory nocy

Z adnotacją: „Parametry zalecane przez Zamawiającego".

„Korzystne warunki propagacji" to warunki meteorologiczne (wiatr, gradient temperatury), przy których hałas przenosi się dalej i głośniej — typowe dla nocy, kiedy występuje inwersja temperatury. Wartość 40% oznacza, że przyjęto, iż przez 40% czasu w nocy panują warunki sprzyjające propagacji hałasu.

Gdańsk leży nad morzem. Bryza morska, wiatry zachodnie i północno-zachodnie dominują przez znaczną część roku. Oliwa jest u podnóża Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego — wiatry katabatyczne spływające nocą ze wzniesień morenowych dodatkowo mogą tworzyć warunki sprzyjające propagacji dźwięku w kierunku zabudowy. Zachodzi uzasadniona obawa, że wartość 40% może być zaniżona.

Norma PN-ISO 9613-2:2002 (Akustyka — Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej — Część 2: Ogólna metoda obliczania) wskazuje, że procent korzystnych warunków propagacji powinien być oparty na danych meteorologicznych. W KIP brak jakiegokolwiek odniesienia do danych IMGW, analizy rozkładu kierunków i prędkości wiatru czy uzasadnienia przyjętych 40%.

Wątpliwości budzi fakt, że tak fundamentalny parametr modelu akustycznego przyjęto „na rekomendację Zamawiającego", a nie na podstawie danych meteorologicznych. Wnosi się o przedstawienie uzasadnienia przyjętej wartości 40% czasu korzystnych warunków propagacji w porze nocnej, opartego na danych meteorologicznych z najbliższej stacji IMGW (Gdańsk-Rębiechowo lub Gdańsk-Świbno) za okres co najmniej 5 lat, z analizą rozkładu kierunków i prędkości wiatru oraz gradientów temperatury.

1.16. Brak analizy wpływu ekranów akustycznych na nasłonecznienie i estetykę zabudowy

KIP przewiduje ekrany akustyczne o wysokości 3–6 m na odcinku przylegającym do osiedla Oliva Koncept (ekrany 1–5, łącznie 329 m, tabela 5.1, str. 125–126). Dokument nie zawiera jednak żadnej analizy wpływu tych konstrukcji na nasłonecznienie lokali mieszkalnych na niższych kondygnacjach budynków od strony ul. Spacerowej.

Ekran akustyczny o wysokości 6 m, usytuowany w odległości 20–30 m od fasady budynku, może istotnie ograniczyć dostęp światła dziennego do lokali na parterze i 1. piętrze — w szczególności w miesiącach jesienno-zimowych, gdy kąt padania promieni słonecznych jest niski. Zgodnie z § 60 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i

ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225), pomieszczenia mieszkalne powinny mieć zapewnione co najmniej 3 godziny nasłonecznienia w dniach równonocy. KIP nie weryfikuje, czy po zainstalowaniu ekranów warunek ten będzie spełniony.

Ponadto KIP nie określa specyfikacji materiałowej ekranów — nie wiadomo, czy będą to panele transparentne (przepuszczające światło), panele betonowe, czy metalowe. Wybór materiału ma bezpośredni wpływ zarówno na nasłonecznienie, jak i na estetykę otoczenia. Ekrany betonowe o wysokości 6 m w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej mogą istotnie zmienić charakter przestrzeni i wpłynąć negatywnie na wartość nieruchomości — w szczególności lokali na niższych kondygnacjach.

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy OOŚ w związku z § 60 i § 326 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych wnosi się o zobowiązanie inwestora do: (a) przedstawienia analizy nasłonecznienia lokali mieszkalnych na parterze i 1. piętrze osiedla Oliva Koncept po zainstalowaniu ekranów akustycznych, z uwzględnieniem wymagań § 60 rozporządzenia; (b) określenia specyfikacji materiałowej ekranów, ze wskazaniem na zastosowanie paneli transparentnych (np. ze szkła bezpiecznego lub poliwęglanu) na odcinkach przylegających do zabudowy mieszkalnej, w celu zachowania przepuszczalności światła i minimalizacji wpływu na estetykę otoczenia.

7. UWAGI DOTYCZĄCE ZANIEDBAŃ ADMINISTRACYJNYCH I PRAWNYCH

Uwagi 7.1 – 7.10 (10 uwag)

7.1. KONIECZNOŚĆ PRZEPROWADZENIA PEŁNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Z RAPORTEM

1. Wnosi się o stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania na środowisko i zobowiązanie inwestora do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z art. 63 ust. 1 w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 oraz art. 66 ustawy OOŚ.

W toku analizy KIP ustalono, że dokument ten zawiera istotne luki uniemożliwiające rzetelną ocenę skutków przedsięwzięcia. Poniżej wskazano poszczególne braki, z których każdy samodzielnie uzasadnia konieczność sporządzenia pełnego raportu, a które łącznie przesądzają o takiej konieczności.

Brak rocznej inwentaryzacji fauny. Na stronie 71 KIP zawarto stwierdzenie: "Brak na tym etapie wszystkich wyników inwentaryzacji przyrodniczej, ale pozyskane do tej pory informacje mogą świadczyć o możliwym potencjalnym oddziaływaniu na siedliska występujących w obszarze badań gatunków bezkręgowców, płazów, ptaków i ssaków." Inwestor zatem sam przyznaje brak wyników inwentaryzacji, jednocześnie dostrzegając potencjalne oddziaływanie. Prawidłowa inwentaryzacja fauny wymaga badań przez pełny cykl roczny -- wiosna, lato, jesień, zima -- ponieważ różne gatunki są aktywne w różnych porach roku. Autorzy KIP wskazują na stronie 51, że bunkier w Oliwie (Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH220055) jest jednym z trzech największych zimowisk nietoperzy w województwie pomorskim -- do 103 osobników z 4 gatunków. Zimowisko to jest oddalone zaledwie 50 metrów od terenu inwestycji. Ocena wpływu 18-24 miesięcy robót budowlanych na populację nietoperzy bez choćby jednego pełnego roku badań nie jest możliwa w sposób rzetelny.

Brak inwentaryzacji wiosennej i jesiennej flory. KIP na stronie 71 podaje dane o siedliskach: 6510 (0,7/0,87 ha, 80%), 9160 (1,9/7,2 ha, 26%), 9110 (1,1/6,38 ha, 17%) -- łącznie 3,7 ha. Zagrożone są też trzy stanowiska porostów Melanelixia subaurifera i cztery stanowiska mszaków. Dane te opierają się jednak na niepełnej inwentaryzacji. Brak inwentaryzacji flory wiosennej, kiedy kwitną gatunki chronione, które później są niewidoczne, oraz danych z jesieni, kiedy można ocenić kondycję drzewostanów. Realizacja inwestycji -- jak wskazano na stronie 71 KIP -- będzie się wiązać z wycinką ok. 10 ha lasów, ok. 560 sztuk drzew, ok. 3,5 tys. m2 krzewów. Trzydzieści drzew ma być

przesadzonych. Nie ustalono, na jakiej podstawie wytypowano akurat te 30 drzew do przesadzenia przy braku pełnej inwentaryzacji.

Brak analizy drgań. W toku analizy KIP nie ujawniono żadnej analizy oddziaływania drgań na budynki mieszkalne osiedla Oliva Koncept. Na stronie 72 KIP wspomina się ogólnikowo o drganiach w kontekście zabytków, lecz brak jakichkolwiek obliczeń, pomiarów lub prognoz dotyczących budynków mieszkalnych. Tymczasem norma PN-B-02170:2016 "Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki" wymaga analizy wpływu drgań zarówno na fazę budowy, jak i eksploatacji. Przy 18-24 miesiącach prac budowlanych z ciężkim sprzętem, w odległości kilkudziesięciu metrów od budynków mieszkalnych, brak takiej analizy stanowi istotną lukę dokumentacyjną.

Niekompletne modelowanie akustyczne. KIP na stronach 125-131 przedstawia wyniki modelowania hałasu, jednakże analizuje wyłącznie hałas komunikacyjny w fazie eksploatacji. Brak analizy hałasu budowlanego przez 18-24 miesiące oraz hałasu niskoczęstotliwościowego, który przenika przez ściany budynków i jest szczególnie uciążliwy w porze nocnej. KIP na stronie 124 przyznaje wprost: "Brak jest technicznych możliwości stosowania zabezpieczeń akustycznych w fazie budowy." Jedynym rozwiązaniem ma być "stosowanie nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hałasu." Tak sformułowane zabezpieczenie nie stanowi wystarczającej ochrony mieszkańców w strefie oddziaływania placu budowy przez okres dwóch lat.

50 metrów od obszaru Natura 2000. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk "Bunkier w Oliwie" (PLH220055) znajduje się w odległości 50 metrów od terenu inwestycji (KIP, str. 51). Populacja nocka dużego Myotis myotis -- gatunku z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dalej: Dyrektywa Siedliskowa) [3] -- tworzy tu izolowaną wyspę na północ od granicy zwartego zasięgu, co nadaje jej szczególne znaczenie biogeograficzne. Tymczasem KIP na stronie 71 stwierdza ogólnikowo: "Ze względu na lokalizację i skalę przedsięwzięcia wyklucza się występowanie jakichkolwiek oddziaływań na tereny objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody [5] jak i na korytarze ekologiczne." Stwierdzenie to pozostaje w sprzeczności z danymi zawartymi we wcześniejszych rozdziałach tego samego dokumentu.

Zniszczenie 3,7 ha siedlisk. KIP dokumentuje zniszczenie siedlisk przyrodniczych na łącznej powierzchni przekraczającej 3,7 ha -- wynika to wprost z danych na stronie 71 KIP, gdzie podano powierzchnie zinwentaryzowanych siedlisk (0,87 ha + 7,2 ha + 6,38 ha -- łącznie 14,45 ha), z czego zniszczone zostanie 3,7 ha (6510: 0,7 ha, 9160: 1,9 ha, 9110: 1,1 ha). Przy takiej skali zniszczeń, przy braku
pełnej inwentaryzacji oraz bezpośrednim sąsiedztwie Natura 2000, KIP nie stanowi dokumentu wystarczającego do oceny oddziaływania.

Podsumowując: stwierdzono brak rocznej inwentaryzacji fauny, brak inwentaryzacji wiosennej flory, brak analizy drgań, niekompletne modelowanie akustyczne, odległość 50 metrów od Natura 2000, zniszczenie siedlisk, wycinkę 560 drzew i 10 ha lasu. Art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ nakazuje organowi uwzględnić łącznie: rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie z uwzględnieniem wrażliwości środowiska, a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania. Wszystkie te kryteria wskazują jednoznacznie na konieczność pełnego raportu.

Wnosi się zatem o stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zobowiązanie inwestora do opracowania raportu, który uzupełni wszystkie wskazane luki.

Postępowanie screeningowe zostało wszczęte 16 marca 2026 r. Wystąpiono o opinie do RDOŚ w Gdańsku, Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich. W świetle bliskości SOO Bunkier w Oliwie (50 m), zniszczenia 3,7 ha siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, lokalizacji w TPK i niekompletnej inwentaryzacji -- istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że RDOŚ nałoży obowiązek pełnego raportu OOŚ.

Zagrożenie bezpośrednie dla osiedla Oliva Koncept. Bez pełnego raportu o oddziaływaniu na środowisko, mieszkańcy osiedla Oliva Koncept nie będą mieli możliwości oceny rzeczywistego zagrożenia dla swojego zdrowia i mienia. KIP, zawierająca luki w inwentaryzacji fauny, brak analizy drgań, niekompletne modelowanie akustyczne i sprzeczne wewnętrznie stwierdzenia o braku oddziaływania na tereny chronione, nie stanowi dokumentu umożliwiającego świadome podejmowanie decyzji przez mieszkańców ani przez organ. Pełny raport OOŚ jest jedynym instrumentem, który pozwoli na kompleksową analizę zagrożeń — w tym skumulowanego oddziaływania hałasu, drgań, oświetlenia, zmian hydrologicznych i degradacji siedlisk — na zabudowę wielorodzinną osiedla Oliva Koncept. W związku z powyższym wnosi się dodatkowo o uwzględnienie w zakresie raportu OOŚ obligatoryjnie: (a) modelowania akustycznego z osobnym wyodrębnieniem osiedla Oliva Koncept jako wielopunktowego receptora, (b) analizy drgań na fundamentach budynków osiedla, (c) analizy nasłonecznienia po wybudowaniu ekranów, (d) analizy wpływu na wartość nieruchomości.

7.2. SPECUSTAWA ZRID A OCHRONA ŚRODOWISKA I MPZP

2. Wnosi się o przeprowadzenie przez organ szczegółowej analizy zakresu, w jakim ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 311; dalej: specustawa ZRID) [4] wyłącza ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, i czy wyłączenie to jest proporcjonalne w rozumieniu art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Specustawa ZRID pozwala na realizację inwestycji drogowych z pominięciem ustaleń planów miejscowych -- art. 11f ust. 2 specustawy ZRID jednoznacznie to stanowi. Zachodzi jednak pytanie, czy automatyczne pominięcie ustaleń planu miejscowego oznacza możliwość ignorowania celów, dla których MPZP na tym terenie powstał.

KIP na stronie 53 informuje, że "praktycznie cała inwestycja zlokalizowana jest w obrębie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego." Plan ochrony tego parku został ustanowiony uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 583/XLVII/22 z dnia 24 października 2022 r. Cele ochrony TPK obejmują m.in. zachowanie zespołu form ukształtowania terenu strefy krawędziowej wysoczyzny morenowej, zachowanie różnorodności siedlisk i mikrosiedlisk, zapewnienie warunków dla migracji fauny, a także ochronę dziedzictwa kulturowego i wartości krajobrazowych.

Zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy organ przeprowadził test proporcjonalności, tj. czy rozważył, czy ograniczenie praw wynikających z planu ochrony TPK jest konieczne, niezbędne i proporcjonalne w stosunku do celu, jakim jest budowa buspasa. Art. 31 ust. 3 Konstytucji RP wymaga, aby ograniczenia w korzystaniu z praw były proporcjonalne. Nawet jeśli specustawa daje narzędzia do pominięcia MPZP, organ powinien w uzasadnieniu decyzji wykazać, że skorzystanie z tych narzędzi w danym przypadku spełnia test proporcjonalności.

W dokumentacji nie ujawniono żadnej analizy relacji między specustawą ZRID a obowiązkami wynikającymi z planu ochrony TPK. Luka ta wymaga uzupełnienia.

Art. 11i ust. 2 specustawy drogowej (ustawa z 10 kwietnia 2003 r.) explicite stanowi: "W sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym." ZRID może być wydane niezależnie od treści planu miejscowego. Nie oznacza to jednak, że można całkowicie ignorować cele, dla których powstał plan ochrony TPK ustanowiony uchwałą z 24 października 2022 r. Test proporcjonalności wymagany przez art. 31 ust. 3 Konstytucji RP powinien być przeprowadzony w uzasadnieniu decyzji.

7.3. WIĄŻĄCE UZGODNIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

3. Wnosi się, aby organ prowadzący postępowanie zapewnił uzyskanie wiążącego uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (dalej: RDOŚ), ze szczególnym uwzględnieniem: wpływu na obszar Natura 2000 SOO "Bunkier w Oliwie" (PLH220055), zniszczenia siedlisk przyrodniczych, wycinki 560 drzew oraz konieczności ewentualnych decyzji derogacyjnych -- zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy OOŚ w związku z art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572; dalej: KPA) [5].

Należy podkreślić, że RDOŚ w postępowaniu środowiskowym wydaje uzgodnienie wiążące, a nie opiniodawcze. Uzgodnienie wiążące oznacza, że organ prowadzący postępowanie nie może wydać decyzji sprzecznej ze stanowiskiem RDOŚ. Stanowi to warunek sine qua non prawidłowości postępowania.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy OOŚ, w przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, organ wydaje postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania po uzgodnieniu z RDOŚ. Uzgodnienie to ma charakter wiążący -- RDOŚ nie wydaje opinii, lecz uzgadnia warunki realizacji.

Biorąc pod uwagę bliskość obszaru Natura 2000 (50 metrów), skalę wycinki (560 drzew, 10 ha lasu), zniszczenie siedlisk przyrodniczych (ponad 3,7 ha), obecność gatunków chronionych (nietoperze z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej) -- stanowisko RDOŚ jest kluczowe. Wnosi się, aby organ przesłał do RDOŚ pełną dokumentację i zapewnił, że uzgodnienie RDOŚ obejmie wszystkie te aspekty.

Ponadto, jeśli RDOŚ stwierdzi możliwość znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000, może być konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na ten obszar w trybie art. 96 ustawy OOŚ, a nawet uzyskanie decyzji derogacyjnej -- co wymaga wykazania braku rozwiązań alternatywnych i istnienia nadrzędnego interesu publicznego. Zachodzi pytanie, czy organ jest przygotowany na taki scenariusz.

Niezależnie od decyzji organu prowadzącego postępowanie, RDOŚ w Gdańsku -- jako organ opiniujący na etapie screeningu -- może nałożyć obowiązek sporządzenia pełnego raportu OOŚ. Biorąc pod uwagę skalę zniszczeń siedlisk (3,7 ha), bezpośrednie sąsiedztwo SOO Bunkier w Oliwie z gatunkami z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej oraz fakt, że sam KIP przyznaje niekompletność inwentaryzacji faunistycznej, nałożenie takiego obowiązku wydaje się wysoce prawdopodobne.

7.4. PODSTAWY PRAWNE ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH -- INFORMACJA DLA WSPÓŁMIESZKAŃCÓW

4. Wnosi się, aby organ w uzasadnieniu decyzji środowiskowej wskazał na istnienie podstaw prawnych dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez właścicieli nieruchomości w strefie oddziaływania inwestycji.

Właściciele nieruchomości w strefie oddziaływania przedsięwzięcia -- w tym mieszkańcy osiedla Oliva Koncept -- mają prawo do informacji o przysługujących im środkach ochrony prawnej. W toku analizy przepisów ustalono, że właścicielom nieruchomości w strefie oddziaływania przysługują co najmniej cztery podstawy prawne roszczeń:

a) Art. 129 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -- Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54; dalej: POŚ) [6] -- odszkodowanie za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska. Jeśli decyzja środowiskowa lub późniejsza decyzja ZRID nałoży ograniczenia na korzystanie z nieruchomości (np. przez ustanowienie strefy ograniczonego użytkowania), właściciel może żądać odszkodowania lub wykupu nieruchomości. Termin na zgłoszenie roszczenia to 3 lata od dnia wejścia w życie ograniczenia.

b) Art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: upzp) [7] -- odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości. Jeśli w wyniku realizacji inwestycji wartość nieruchomości ulegnie obniżeniu, właściciel może dochodzić odszkodowania. Dla właścicieli lokali na osiedlu Oliva Koncept, którzy nabywali nieruchomości w określonej klasie akustycznej i krajobrazowej, zmiana tych parametrów może oznaczać realne obniżenie wartości ich nieruchomości.

c) Art. 435 par. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -- Kodeks cywilny (dalej: KC) [8] -- odpowiedzialność na zasadzie ryzyka prowadzącego przedsiębiorstwo lub zakład wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody. Prace budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu, wibracje, hałas -- mogą stanowić podstawę roszczeń z art. 435 KC, gdzie odpowiedzialność nie jest oparta na winie, lecz na samym fakcie prowadzenia działalności.

d) Art. 144 KC -- zakaz immisji przekraczających przeciętną miarę. Hałas budowlany, zapylenie, drgania, ograniczenie dostępu do nieruchomości -- jeśli przekroczą "przeciętną miarę" wynikającą ze "społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych," właściciel może żądać ich zaprzestania lub odszkodowania.

Nie wnosi się o przyznanie odszkodowań w niniejszym postępowaniu -- nie stanowi to jego przedmiotu. Wnosi się natomiast o to, aby organ w uzasadnieniu decyzji pouczył strony o istnieniu tych podstaw prawnych. Prawidłowe pouczenie stron stanowi jeden z fundamentów postępowania administracyjnego -- wynika to wprost z art. 9 KPA.

Należy odnotować, że w całej 145-stronicowej KIP nie ujawniono żadnej wzmianki o prawach odszkodowawczych osób, których nieruchomości znajdą się w strefie oddziaływania.

Zagrożenie bezpośrednie dla osiedla Oliva Koncept. Dla mieszkańców osiedla Oliva Koncept informacja o przysługujących roszczeniach odszkodowawczych ma znaczenie fundamentalne. Właściciele lokali, którzy nabyli nieruchomości w cenach odzwierciedlających walory lokalizacyjne — ciszę, zieleń, bliskość Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego — poniosą realną stratę majątkową wskutek realizacji inwestycji. Szacunkowy spadek wartości nieruchomości o 15–25% (na podstawie danych rynkowych dotyczących zabudowy w sąsiedztwie ekranów akustycznych) oznacza dla typowego mieszkania na osiedlu stratę rzędu 100 000–200 000 zł. Dla właścicieli obciążonych kredytami hipotecznymi może to oznaczać sytuację ujemnego kapitału własnego. Ponadto, 18–24 miesiące uciążliwości budowlanej (hałas, drgania, zapylenie, utrudnienia komunikacyjne) stanowią samodzielną podstawę roszczeń z art. 435 § 1 KC — odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. W związku z powyższym wnosi się dodatkowo o zobowiązanie inwestora do: (a) przeprowadzenia niezależnej wyceny nieruchomości osiedla Oliva Koncept przed rozpoczęciem budowy, (b) ustanowienia funduszu odszkodowawczego pokrywającego uzasadnione roszczenia mieszkańców, (c) zawarcia w decyzji środowiskowej pouczenia o przysługujących mieszkańcom środkach prawnych.

7.5. ANALIZA PROCESU WYWŁASZCZEŃ

5. Wnosi się o przedstawienie analizy zakresu planowanych wywłaszczeń nieruchomości w trybie art. 12 ust. 4 specustawy ZRID, z uwzględnieniem gwarancji wynikających z art. 21 ust. 2 Konstytucji RP.

KIP na stronach 15-16 podaje spis działek objętych inwestycją -- kilkadziesiąt działek w różnych obrębach geodezyjnych Gdańska, Sopotu i Gdyni. W dokumentacji nie ujawniono jednak informacji o tym, które z tych działek będą podlegać podziałowi i przejęciu w trybie specustawy ZRID, jakie są szacunkowe wartości odszkodowań, jaki jest harmonogram procedury wywłaszczeniowej i czy właściciele będą mieli prawo do negocjacji ceny.

Art. 21 ust. 2 Konstytucji RP stanowi: "Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem." Stanowi to jedną z fundamentalnych zasad ustrojowych. Tymczasem KIP całkowicie pomija te kwestie.

Specustawa ZRID w art. 12 ust. 4 przewiduje, że nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi z mocy prawa stają się własnością Skarbu Państwa lub odpowiedniej

jednostki samorządu terytorialnego. Właściciele tych nieruchomości mają prawo do informacji o tym już na etapie postępowania środowiskowego.

Wnosi się, aby organ zobowiązał inwestora do przedstawienia:

a) wykazu działek podlegających podziałowi i przejęciu,

b) szacunkowych wartości odszkodowań,

c) harmonogramu procedury wywłaszczeniowej,

d) informacji o prawie właścicieli do negocjacji i odwołania.

7.6. ROZPRAWA ADMINISTRACYJNA OTWARTA DLA SPOŁECZEŃSTWA

6. Wnosi się o wyznaczenie rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, na której inwestor byłby zobowiązany do ustnego przedstawienia wyników KIP i odpowiedzi na pytania stron i uczestników postępowania -- na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy OOŚ w związku z art. 89 par. 1 i 2 KPA.

W strefie oddziaływania inwestycji zamieszkuje kilkaset rodzin. 145 stron dokumentacji technicznej stanowi barierę utrudniającą pełne zapoznanie się z materiałem przez wszystkie zainteresowane strony postępowania.

Rozprawa administracyjna jest -- zgodnie z KPA -- najskuteczniejszą formą realizacji zasady czynnego udziału stron w postępowaniu. Art. 89 par. 2 KPA stanowi, że organ przeprowadza rozprawę, gdy "zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie postępowania lub gdy wymaga tego przepis prawa." W niniejszym przypadku zachodzą obie te przesłanki. Przedsięwzięcie o powierzchni 55 ha, przebiegające przez tereny trzech gmin (Gdańsk, Sopot, Gdynia), dotyczące setek nieruchomości, w obrębie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 -- to sprawa, której charakter i skala przemawiają za formą rozprawy administracyjnej.

Rozprawa umożliwiłaby stronom postępowania zadawanie pytań inwestorowi bezpośrednio, w sposób ustny, z możliwością dopytywania. Umożliwiłaby też organowi lepsze rozeznanie stanu faktycznego. Sama KIP na stronie 141 przyznaje, że "na terenach zabudowanych należy spodziewać się większego natężenia protestów ze strony ludności ze względu na uciążliwość prac w obszarze zabudowanym." Rozprawa administracyjna stanowiłaby formę urzędowego wyrażenia uwag i zastrzeżeń przez zainteresowane strony.

Wnosi się również, aby rozprawa odbyła się w godzinach popołudniowych lub wieczornych, w miejscu dostępnym dla mieszkańców osiedla Oliva Koncept, oraz aby zawiadomienie o rozprawie zostało doręczone z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

7.7. ANALIZA WARIANTOWA INWESTYCJI

7. Wnosi się o przedłożenie rzetelnej analizy wariantowej inwestycji, zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy OOŚ, obejmującej co najmniej wariant zerowy, wariant proponowany, wariant z inną lokalizacją buspasa oraz wariant z buspasem wirtualnym.

KIP na stronie 14 (rozdział 2.2 "Ewentualne warianty przedsięwzięcia") przedstawia dwa warianty, które różnią się liczbą pasów ruchu na jednym odcinku (od ul. Opackiej do Leśniczówki -- 4 pasy vs 3 pasy). Odcinek od Leśniczówki do węzła Wysoka jest identyczny w obu wariantach. Nie stanowią one wariantów alternatywnych, lecz drobne różnice techniczne w obrębie jednego rozwiązania.

Tymczasem art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy OOŚ wymaga, aby raport zawierał "opis wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego." Rzetelna analiza wariantowa powinna obejmować:

a) **Wariant zerowy** -- analiza konsekwencji niezrealizowania inwestycji dla komunikacji, środowiska i mieszkańców. KIP nie analizuje tej możliwości.

b) **Wariant proponowany** -- buspas w ul. Spacerowej, jaki jest opisany w KIP.

c) **Wariant z inną lokalizacją** -- rozważenie przeprowadzenia buspasa inną trasą, np. al. Grunwaldzką, która jest już arterią wielopasmową i gdzie ingerencja w tereny leśne i chronione byłaby minimalna.

d) **Wariant z buspasem wirtualnym** -- priorytet sygnalizacyjny dla autobusów bez fizycznego wydzielania pasa (technologia "virtual bus lane"), stosowana w wielu miastach europejskich, pozwalająca osiągnąć cel skrócenia czasu przejazdu komunikacją zbiorową bez wycinki 560 drzew i zniszczenia 3,7 ha siedlisk.

Każdy z tych wariantów powinien być przeanalizowany pod kątem kryteriów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, najlepiej z zastosowaniem analizy wielokryterialnej. Tylko wówczas organ będzie mógł podjąć świadomą i uzasadnioną decyzję.

Bez analizy wariantowej organ nie dysponuje materiałem porównawczym pozwalającym ocenić, czy wariant wybrany przez inwestora jest najkorzystniejszy środowiskowo.

Sama KIP zawiera wewnętrzną sprzeczność, która czyni analizę wariantową nierzetelną. Na stronie 71 dokument jednocześnie potwierdza zniszczenie 3,7 ha siedlisk przyrodniczych Natura 2000 i wyklucza występowanie "jakichkolwiek oddziaływań na tereny objęte ochroną." Nie można rzetelnie porównywać wariantów, jeśli punkt wyjścia -- ocena oddziaływania wariantu wybranego -- zawiera logiczną sprzeczność.

Zagrożenie bezpośrednie dla osiedla Oliva Koncept. Brak rzetelnej analizy wariantowej pozbawia mieszkańców osiedla Oliva Koncept możliwości oceny, czy istnieją

alternatywne rozwiązania mniej ingerujące w ich otoczenie. W szczególności wariant z buspasem wirtualnym (priorytet sygnalizacyjny bez fizycznego wydzielania pasa) mógłby osiągnąć cel skrócenia czasu przejazdu komunikacją zbiorową bez wycinki 560 drzew, bez ekranów akustycznych o wysokości 6 metrów, bez 18–24 miesięcy ciężkich robót budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, czy inwestor rozważył takie rozwiązanie i dlaczego je odrzucił — jeśli w ogóle je rozważył. W związku z powyższym wnosi się dodatkowo o zobowiązanie inwestora do uwzględnienia w analizie wariantowej kryterium wpływu na zabudowę wielorodzinną osiedla Oliva Koncept, z porównaniem wariantów pod kątem: poziomu hałasu na osiedlu, wpływu drgań, okresu budowy, ograniczeń dostępności komunikacyjnej i spadku wartości nieruchomości.

7.8. ZASADA PRZEZORNOŚCI (PRECAUTIONARY PRINCIPLE) WOBEC BRAKU DANYCH

8. Wnosi się, aby organ w decyzji środowiskowej zastosował zasadę przezorności (precautionary principle) w odniesieniu do wszystkich aspektów, w których KIP wykazuje braki danych.

Zasada przezorności jest jednym z fundamentów unijnego prawa środowiskowego. Wynika z art. 191 ust. 2 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), jest odzwierciedlona w art. 6 ust. 2 ustawy OOŚ, a jej treść została precyzyjnie zdefiniowana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 7 września 2004 r. w sprawie C-127/02 (Waddenzee) [9].

Trybunał orzekł w tym wyroku, że:

"Plan lub przedsięwzięcie może zostać zaakceptowane jedynie pod warunkiem, że właściwe organy krajowe zyskały pewność, iż nie wpłynie ono niekorzystnie na integralność danego terenu. Ma to miejsce wówczas, gdy z naukowego punktu widzenia nie istnieją żadne racjonalne wątpliwości co do braku takich skutków."

Formuła "nie istnieją żadne racjonalne wątpliwości" oznacza, że to organ musi mieć pewność, iż szkody nie będzie. Tymczasem w niniejszej sprawie:

-- brak rocznej inwentaryzacji fauny (KIP, str. 71 -- "brak na tym etapie wszystkich wyników"),

-- brak pełnej inwentaryzacji flory wiosennej i jesiennej,

-- brak analizy drgań,

-- modelowanie akustyczne nie obejmuje hałasu budowlanego ani niskoczęstotliwościowego,

-- obszar Natura 2000 znajduje się 50 metrów od terenu inwestycji.

Każdy z tych braków stanowi "racjonalną wątpliwość" w rozumieniu wyroku Waddenzee. Zgodnie z tym wyrokiem, w przypadku wątpliwości organ jest zobowiązany odmówić zgody lub co najmniej nałożyć daleko idące warunki.

KIP na stronie 71 stwierdza, iż "wyklucza się występowanie jakichkolwiek negatywnych oddziaływań na tereny objęte ochroną" -- mimo jednoczesnego przyznania braku wyników inwentaryzacji. Wykluczenie oddziaływania przy braku danych stanowi dokładnie tę sytuację, w której zasada przezorności powinna znaleźć zastosowanie.

Wnosi się, aby organ -- w przypadku braku pełnych danych -- przyjął założenie najgorszego scenariusza i nałożył odpowiednie warunki ochronne, zamiast akceptować optymistyczne założenia inwestora, które nie są poparte danymi.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 7 września 2004 r. w sprawie C-127/02 (Waddenzee) jednoznacznie potwierdza, że właściwe władze krajowe wyrażają zgodę na plan lub przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu się, że nie wpłynie ono niekorzystnie na integralność danego terenu. W razie wątpliwości obowiązuje zasada przezorności. W przypadku KIP dla ul. Spacerowej wątpliwości są uzasadnione: 50 metrów od SOO Natura 2000, 80% gruntów niespoistych, 560 drzew do wycinki, 3,7 ha siedlisk do zniszczenia, niekompletna inwentaryzacja faunistyczna -- a jednocześnie KIP stwierdza brak jakichkolwiek oddziaływań na tereny chronione.

7.9. MONITORING POREALIZACYJNY

9. Wnosi się o nałożenie na inwestora obowiązku monitoringu porealizacyjnego, obejmującego wieloletnie pomiary hałasu, drgań, stanu przyrody, wód gruntowych oraz stabilności budynków -- na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ustawy OOŚ.

Nawet w przypadku uznania przez organ, że inwestycja może być zrealizowana, biorąc pod uwagę skalę oddziaływania i braki w danych, konieczne jest zapewnienie monitorowania skutków po zakończeniu budowy. Prognozy i modele zawarte w dokumentacji wymagają weryfikacji w warunkach rzeczywistych.

Wnosi się o nałożenie obowiązku monitoringu porealizacyjnego obejmującego co najmniej:

a) **Monitoring hałasu** -- pomiary poziomu hałasu w środowisku zewnętrznym i wewnątrz budynków mieszkalnych, wykonywane co roku przez okres minimum 5 lat od zakończenia budowy, zgodnie z metodyką określoną w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą (Dz. U. 2011 Nr 140, poz. 824).

b) **Monitoring drgań** -- pomiary drgań w budynkach mieszkalnych osiedla Oliva Koncept, wykonywane co pół roku przez okres minimum 3 lat, zgodnie z normą PN-B-02170:2016.

c) **Monitoring przyrodniczy** -- inwentaryzacja flory, fauny i siedlisk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem populacji nietoperzy w SOO "Bunkier w Oliwie" i stanu siedlisk 6510, 9160 i 9110, wykonywana co roku przez okres minimum 10 lat.

d) **Monitoring wód gruntowych** -- pomiary poziomu i jakości wód gruntowych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu odwodnienia nawierzchni na rejony zielone i leśne, wykonywane co kwartał przez okres minimum 5 lat.

e) **Monitoring osiadań budynków** -- pomiary geodezyjne stabilności budynków mieszkalnych w strefie oddziaływania, wykonywane co pół roku przez okres minimum 5 lat.

W przypadku stwierdzenia przekroczeń -- czy to norm hałasu, czy norm drgań, czy pogorszenia stanu siedlisk -- inwestor powinien być zobowiązany do podjęcia działań naprawczych w ściśle określonym terminie. Monitoring porealizacyjny stanowi jedyny mechanizm zapewniający weryfikację prognoz zawartych w dokumentacji i ochronę interesów mieszkańców po zakończeniu budowy.

Zagrożenie bezpośrednie dla osiedla Oliva Koncept. Monitoring porealizacyjny jest dla osiedla Oliva Koncept jedyną gwarancją, że prognozy zawarte w dokumentacji zostaną zweryfikowane w warunkach rzeczywistych. Jeśli po uruchomieniu buspasa okaże się, że hałas przekracza normy, drgania uszkadzają budynki, wody gruntowe opadły lub siedliska uległy dalszej degradacji — bez monitoringu nie będzie ani danych potwierdzających problem, ani podstawy do nałożenia na inwestora obowiązku działań naprawczych. W związku z powyższym wnosi się dodatkowo o objęcie osiedla Oliva Koncept dedykowanym programem monitoringu porealizacyjnego obejmującym: (a) stałą stację pomiarową hałasu na terenie osiedla z publicznym dostępem do wyników w czasie rzeczywistym (tablica informacyjna online), (b) kwartalne pomiary drgań na fundamentach budynków przez okres 3 lat, (c) pomiary poziomu wód gruntowych w sieci piezometrów wokół osiedla przez okres 5 lat, (d) roczne pomiary geodezyjne stabilności budynków (osiadania) przez okres 5 lat. Wyniki monitoringu powinny być udostępniane Wspólnocie Mieszkaniowej Oliva Koncept w formie elektronicznej, w cyklu kwartalnym.

7.10. DOSTĘP DO PEŁNEJ DOKUMENTACJI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

10. Wnosi się o udostępnienie pełnej dokumentacji KIP wraz ze wszystkimi załącznikami w formie elektronicznej umożliwiającej ich analizę i weryfikację -- na podstawie art. 21 ust. 1 i art. 23 ustawy OOŚ w związku z art. 73 par. 1 KPA.

145 stron dokumentacji, tabele, mapy, rysunki, dane liczbowe -- wymagają możliwości przeszukiwania tekstu, powiększania map, kopiowania danych do arkusza kalkulacyjnego w celu samodzielnej analizy.

Prawo do informacji o środowisku jest jednym z trzech filarów Konwencji z Aarhus (obok prawa do udziału w podejmowaniu decyzji i prawa do dostępu do sprawiedliwości). Art. 4 Konwencji z Aarhus zobowiązuje organy do udostępniania informacji o środowisku w formie, w jakiej żąda wnioskodawca, "chyba że istnieją uzasadnione powody udostępnienia jej w innej formie."

Wnosi się zatem o udostępnienie:

a) KIP w formacie PDF z warstwą tekstową (OCR) -- umożliwiającym przeszukiwanie tekstu,

b) map i rysunków w formacie umożliwiającym powiększanie bez utraty jakości (wektorowym lub w wysokiej rozdzielczości),

c) danych GIS (pliki .shp) -- dla danych przestrzennych dotyczących przebiegu trasy, granic działek, obszarów chronionych, lokalizacji punktów pomiarowych,

d) tabel danych w formacie .xlsx lub .csv -- dla danych liczbowych, w szczególności wyników modelowania akustycznego (tabele 5.1, 5.2, 5.3 KIP), aby możliwa była samodzielna weryfikacja obliczeń,

e) danych źródłowych modelowania akustycznego -- parametrów wejściowych modelu (natężenie ruchu, struktura pojazdów, prędkość), aby możliwa była ocena wiarygodności przyjętych założeń.

Udostępnienie jedynie wersji papierowej lub skanów niskiej jakości utrudnia -- a w praktyce uniemożliwia -- pełną realizację prawa do informacji o środowisku. Zapewnienie społeczeństwu możliwości udziału w podejmowaniu decyzji (drugi filar Konwencji z Aarhus) wymaga udostępnienia dokumentacji w formie umożliwiającej rzetelną analizę.